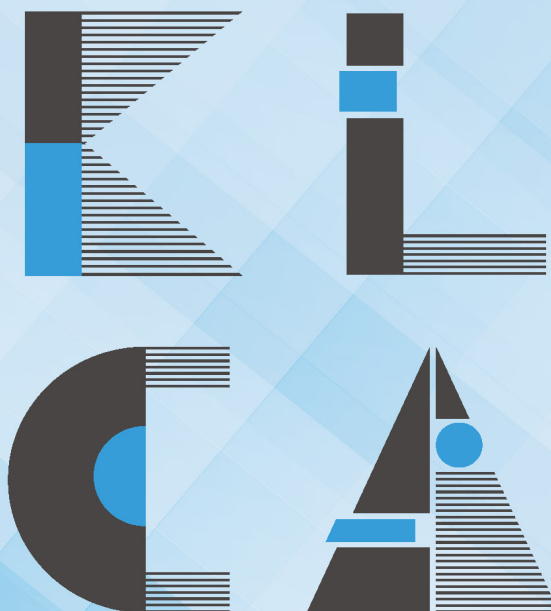


지분공시제도 바로알기

2025. 12.



상장협자료 2025 - 24



지분공시제도 바로알기

2025. 12.



금융감독원



한국상장회사협의회

KOSDAQ 코스닥협회

발간사

지분공시제도는 투자자 및 경영권 경쟁자에게 기업 지배권 변동 가능성에 대한 정보를 투명하게 제공하는 한편, 내부정보를 이용한 거래를 방지하고자 시장에 주권상장법인 대주주·임원 등의 보유주식 등을 공시하는 제도로 우리 자본시장의 투명성과 신뢰를 높이는 장치로 자리매김해 왔습니다. 2024년 7월에는 ‘임원 등의 특정증권등 거래계획 보고제도(내부자거래 사전공시제도)’가 새롭게 도입되어 임원 및 주요 주주가 지분 매매 계획을 시장에 사전 공개함으로써 정보 비대칭을 줄이고 투자자를 보호하는 장치가 한층 강화되었습니다.

이와 같이 자본시장의 발전에 따라 제도의 범위가 확대되고 보고대상과 보고의무가 증가하면서, 실제 보고자들의 제도에 대한 이해와 그에 따른 적시성 있는 보고의 중요성이 더욱 강조되고 있습니다. 그러나 다양한 보고대상과 법규 해석상의 어려움, 그리고 위반 시 제재 가능성에 대한 부담으로 보고자들이 보고의무 준수에 여러 애로를 겪었을 것으로 생각됩니다.

이번에 개정 발간되는 「지분공시제도 바로알기」 책자는 법규 개정사항 및 제도 개선내용을 반영하는 한편, 지분공시제도에 대한 이해 및 보고 이행에 있어 느꼈을 어려움을 해소하는데 중점을 두었습니다. 또한 금번 발간에는 코스닥협회가 새롭게 참여하여 금융감독원과 한국상장회사협의회와 함께 그간 축적된 상담사례를 반영하고, 자주 발생하는 지분공시 위반사례에 대한 상세한 해설과 공시의무자가 활용할 수 있는 체크리스트를 마련하여 보고자들이 지분공시 보고의무를 인식하고 준수하는데 실질적인 도움이 되도록 구성하였습니다.

앞으로도 금융감독원은 우리 자본시장이 더욱 공정하고 투명하게 발전할 수 있도록 지속적인 제도 개선과 안내 노력을 이어갈 것입니다. 본 책자가 지분공시 보고대상자와 공시 담당자분들에게 유용한 지분공시 길잡이가 되기를 기대합니다.

2025년 12월

금융감독원 기업공시국장 권영발

발간사

지분공시제도는 시장 참여자들에게 발행회사의 지배권 변동 가능성에 관한 정보 제공 및 회사 내부자의 미공개정보 이용을 사전에 방지함으로써 자본시장의 투명성을 높이고 공정성을 확보하는데 자리매김하고 있습니다.

그 동안 금융감독원과 본회는 기업공시 담당자의 이해 제고를 위해 설명회와 안내 자료 배포 등 다양한 채널을 통하여 관련 제도의 중요성과 이해도 향상을 위해 지속적으로 내용을 전파해 왔습니다. 그러나 경영 환경의 변화에 따른 법규 및 서식 개정과 공시의무 중요성 확대 등으로 인하여 상장회사 실무처리상 적지 않은 애로를 느끼고 있는 실정이며, 이에 따른 공시위반 사례도 빈번하게 발생되고 있습니다.

이에 지분공시제도의 올바른 해석과 업무 수행에 도움을 드리고자 2019년부터 두 기관이 공동으로 그간 축적된 상담사례를 바탕으로 제도 변경사항 및 개정 서식 등을 반영한 「지분공시제도 바로알기」를 발간하고 있으며, 금년에는 코스닥협회도 참여하여 이를 최신화하여 정리·발간하게 되었습니다.

모쪼록 본 자료가 기업들의 업무처리에 이바지가 되고, 실무처리 과정에서 유용한 지침서로 활용될 수 있기를 기대하는 바입니다. 앞으로도 본회는 기업설명회, 자료 발간, 상담 등을 지속적으로 수행하여, 상장회사의 실무 애로사항 해소 및 업무 지원을 위해 노력하겠습니다.

끝으로 금번 발간되는 「지분공시제도 바로알기」의 원고작성과 검수를 맡아주신 금융감독원 지분공시팀 관계자분들, 실무 사례 원고를 작성해주신 코스닥협회 담당자분들께 진심으로 깊은 감사의 인사말을 전합니다.

2025년 12월

한국상장회사협의회 정책1본부장 김 춘

발간사

지분공시제도는 시장 참여자에게 발행회사의 지배권 변동 가능성과 이해관계인의 거래 동향을 적시에 제공하고, 내부자의 미공개정보 이용을 사전에 억제함으로써 자본시장의 투명성과 공정성을 뒷받침해 온 핵심적인 공시제도입니다.

최근에는 기업지배권 경쟁의 증가와 적극적 주주활동의 확산 등 시장 환경 변화에 따라, 공시정보의 구체성·적시성·비교가능성에 대한 요구가 한층 높아지고 있습니다. 아울러 주식 대량보유보고의무 위반에 대한 제재(과징금) 실효성을 강화하기 위한 후속 규정 정비가 이루어지면서, 공시 위반에 따른 리스크에 대한 경각심도 크게 높아지고 있습니다.

한편 법규 및 공시서식의 잦은 개정과 공시의무 이행에 대한 시장의 기대 수준이 높아짐에 따라, 상장회사 실무 현장에서는 규정 해석의 어려움과 업무 부담이 가중되고 있습니다. 이로 인해 제도에 대한 이해 부족이나 해석상의 혼선으로 지분공시 위반 사례가 반복되는 현실도 나타나고 있습니다.

이에 코스닥협회는 금융감독원과 상장회사협의회와 공동으로, 그간의 제도 변경 사항과 개정된 서식 및 작성기준을 충실히 반영한 「지분공시제도 바로알기」를 발간하게 되었습니다. 본 책자에는 최신 제도 흐름과 주요 실무 쟁점을 체계적으로 정리하여, 실무자가 현장에서 바로 활용할 수 있도록 보완하였습니다.

본 자료가 상장회사의 정확한 공시 이행과 내부통제 강화에 실질적인 도움이 되고, 지분공시 업무 수행 과정에서 신뢰할 수 있는 실무 지침서로 활용되기를 기대합니다. 앞으로도 코스닥협회는 상장회사의 실무상 애로를 해소하고 공시 역량을 높이는 데 지속적으로 노력하겠습니다. 감사합니다.

2025년 12월

코스닥협회 정책사업본부장 김 준 만

CONTENTS

지분공시제도 바로알기

part 1 지분공시제도 개관

I. 주식등의 대량보유상황의 보고제도(5%보고)	3
II. 임원등의 특정증권등의 소유상황보고제도	27
III. 임원 등의 특정증권등 거래계획 보고제도	35
IV. 단기매매차익 반환제도	48
V. 의결권 대리행사 권유제도	56
VI. 공개매수제도	67

part 2 지분공시 위반사례

[주요 지분공시 위반사례]

CASE 1 : 주권비상장법인의 신규상장시	83
CASE 2 : 전환사채 등 특정증권의 인수·보유·행사시	84
CASE 3 : 특별관계자 추가 및 제외시	86
CASE 4 : 주식매수선택권 부여 및 행사시	88
CASE 5 : 회사의 유·무상증자 등 자본구조 변동시	89
CASE 6 : 주식등의 장외 매수·매도계약 진행시	90
CASE 7 : 주식담보대출 등 주식 관련 주요계약 체결시	91
CASE 8 : 증여 등으로 인한 대표보고자 변경시	92
CASE 9 : 보고면제사유 발생 후 면제사유 아닌 거래가 발생할시	93
CASE 10 : 법인의 합병 등 조직구조 변경시	94

[주요 단기매매차익 반환사례]

CASE 1 : 단기매매차익 산정시 미공개 내부정보 이용 고려 여부	97
CASE 2 : 이종증권간 거래에 따른 단기매매차익 발생	97
CASE 3 : 제3자배정 유상증자(사모)로 취득한 주식의 보호예수 기간 중에 기존 주식을 매도한 경우	98

CASE 4 : 임원 선임 전에 매수, 선임 후에 매도한 경우	98
CASE 5 : 신주인수권증서를 매도하여 단기매매차익 발생	99
CASE 6 : 스톡옵션(주식매수선택권) 행사에 따른 주식 취득	99
CASE 7 : 장외매도계약 체결시 단기매매차익 산정	99
CASE 8 : 경영권 프리미엄의 단기매매차익 포함 여부	100

part 3 지분공시 Q&A

1. 주식등의 대량보유상황의 보고제도(5%보고)	
01. 5%보고시 공동보유관계가 아닌 이사의 제외	105
02. 5%보고시 공동보유관계가 없는 특수관계인의 연명보고	107
03. 특수관계인간 보유주식 거래시 5%보고	108
04. 특별관계자로 추가되는 경우 신규 5%보고	110
05. 우리사주조합의 5%보고	112
06. 조합이 주식등을 보유하는 경우 주식등의 대량보유상황보고	113
07. ETF(상장지수 집합투자기구) 관련 지분보고방법	115
08. 가장 많이 주식등을 보유한 자의 변동과 대표보고자 변경	116
09. 주식관련 담보계약 체결시 5%변경보고	117
10. 보유주식의 담보제공과 지분공시	118
11. 주식보유형태 변경과 5%보고	119
12. 5%변경보고를 해야 하는 주요계약	120
13. 일부 지분 공동보유 약정시 주식등의 대량보유상황보고	121
14. 정리매매기간 중 주식등의 대량보유상황보고 의무	122
15. 지분공시의 보고기한	123
16. 주식대차계약 관련 주식등의 대량보유상황보고(5%보고) 방법	125
17. 양도제한조건부 주식 등을 받을 권리(RSU)를 부여 및 행사 시 지분보고	126
18. 보고자가 법인 또는 단체인 경우 주식등의 대량보유상황보고(5%보고) 방법	128
19. 5% 지분공시 중 주식등의 보유비율 계산방법	129
20. 주식매수선택권의 보상방법 미확정 시 5%보고 방법	132
21. 5%보고시 보유목적의 구분기준	133
22. 1% 변동은 없으나 5% 미만으로 된 경우 5%보고	134

23. 일시적 지분변동에 따른 5%보고 기준일	135
24. 5%보고시 자기주식의 처리	137
25. 주식등의 대량보유상황보고의 변경보고시 보고방법은?	138
26. 타법인 주식을 교환대상으로 하는 교환사채 발행시 공시사항	139
27. 5%보고시 취득자금의 조성내역 기재	140
28. 5%보고시 보유목적 변경에 따른 냉각기간	141
29. 5%보고 위반시 제재	142
30. 주식의 액면분할과 지분공시	143
31. 주식관련사채권 등의 취득과 지분공시	144
32. 최대주주가 주식등에 대해 콜옵션을 가진 경우 지분공시 방법	146
33. 주식등을 장외에서 거래한 경우 지분보고	147
34. 전환사채 전환가액 조정에 따른 지분공시 의무 발생 여부	149
35. 신규 상장시 임원의 지분보고	150

II. 임원등의 특정증권등의 소유상황 보고제도

01. 임원·주요주주 특정증권등 소유상황 보고제도와 주식등의 대량보유상황보고제도(5%보고제도)와의 차이점	151
02. 주식대차계약 중 임원으로 선임된 경우 지분보고	152
03. 임원 지분보고시 '고문' 포함 여부	153
04. 특별관계자의 특정증권등 처분 시 임원·주요주주 특정증권등 소유상황 보고의무	155
05. 펀드, 투자회사, PEF의 지분보고의무	156
06. 연속된 매매에 따른 소유상황보고 공시	158
07. 상장사 임원이 회사 주식을 1% 미만 거래 시 임원·주요주주 특정증권등 소유상황 보고의무	159
08. 당일 동일수량 매매로 소유주식수에 변동이 없는 경우 임원·주요주주 특정증권등 소유상황 보고의무	160
09. 주식매수선택권을 부여받은 경우 임원·주요주주 특정증권등 소유상황 보고의무	161
10. 주요주주 지위 상실, 임원 퇴임시 특정증권 등 소유상황 변동보고 대상 여부	162

III. 임원 등의 특정증권등 거래계획 보고제도

01. 사전보고 대상이 되는 거래규모 및 보고기한	163
02. 내부자거래 사전공시제도의 보고의무자	164
03. 거래계획 거래규모 합산대상 거래	165
04. CB 또는 CB콜옵션을 취득하는 경우 거래규모 산정방법	166

05. 실제 거래시 50억 이상으로 주가가 변동되는 경우 거래계획 보고의무 위반 여부	167
06. 거래계획 보고의무가 면제되는 최대주주변경을 수반하는 거래의 범위	168
07. 신탁계약을 통한 특정증권등의 매매 등에 관한 거래계획 보고	169
08. 상속세 연부연납 세액 납부 재원 마련을 위한 매도와 거래계획 보고 의무	170
09. CB콜옵션 취득과 행사에 따른 거래계획 보고 의무	171
10. 거래계획 보고의무일이 공휴일인 경우 보고기한	172
11. 거래계획 보고 후 거래가격 또는 거래수량 등 변경 가부	173
12. 거래계획 거래를 조기 종료 후 새로운 거래계획 제출 가부	174
13. 거래계획의 철회 및 절차	175
14. 거래계획의 철회보고 후 철회 취소	176

IV. 단기매매차익 반환제도

01. 주식배당과 단기매매차익 반환	177
02. 단기매매차익 반환제도의 대상범위	178
03. 우리사주조합원의 주식취득과 단기매매차익 반환	179
04. 투자일임계약 체결시 단기매매차익 반환 여부	180
05. 임원퇴임과 단기매매차익 반환	181
06. 3자배정 신주취득과 단기매매차익 반환	182
07. 주요부서 직원의 배우자의 단기매매차익 반환	183
08. 단기매매차익 반환 기간계산	184
09. 선입선출에 따른 단기매매차익 산정 예시	185
10. 이종증권간 매매에 따른 단기매매차익 산정 예시	186
11. 전환사채 콜옵션 취득을 포함하는 단기매매차익	187
12. 주식의 포괄적 교환을 포함하는 단기매매차익	188

V. 의결권 대리행사 권유제도

01. 의결권 대리행사의 권유행위를 제3자에게 위탁하는 경우	189
-----------------------------------	-----

부 록 지분공시 관련 서식·법규

01. 지분공시 관련 서식	193
02. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 시행령	236
03. 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정	256

법령·서식 개정

최근 서식 개정사항

1. 공개매수·대량보유 등 보고시 의결권 관련 정보제공 확대

- 발행인이 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 복수의결권 주식을 발행한 회사인 경우 공개매수신고서, 대량보유상황보고서, 소유상황보고서, 의결권대리행사권유 참고서류 서식 상 의결권의 수 관련 정보를 추가 기재토록 개정(기업공시서식작성기준 제15-1-5조 등)

2. 임원 등의 특정증권등 거래계획 보고제도('24.7.24. 시행) 관련 공시서식 마련

- 임원 또는 주요주주가 일정규모*이상 거래시 거래목적, 거래가격, 거래수량, 거래기간 등 거래계획을 보고하기 위한 임원·주요주주 특정증권등 거래계획 보고서 서식을 신설 (기업공시서식작성기준 별지 제46-1호 서식)

* 거래계획의 거래수량 및 거래금액과 그 거래계획의 개시일 기준 과거 6개월간 거래수량 및 거래금액을 합산하여 특정증권등 총수량의 100분의 1 이상이거나 50억원 이상인 경우

- 거래계획 보고자는 철회 사유가 발생하는 때 이를 보고한 후 그 거래계획을 철회할 수 있으므로 이를 위한 임원·주요주주 특정증권등 거래계획 철회 보고서 서식을 신설 (기업공시서식작성기준 별지 제46-2호 서식)



Part 1

지분공시제도 개관

I. 주식등의 대량보유상황의 보고제도(5%보고)

1. 제도의 의의 및 개요

□ 의의

- 투자자 및 경영권 경쟁자에게 지배권 변동 가능성에 관한 정보를 제공하는 등 증권시장의 투명성을 제고하고, 기업지배권 경쟁의 공정성을 확보하기 위하여 주권상장법인이 발행한 주식등을 대량보유한 자에 대해 그 보유상황을 공시하도록 하는 제도

□ 개요

- 주권상장법인의 주식등을 5% 이상 보유하게 되거나 이후 보유비율이 1% 이상 변동된 경우 또는 보유목적이나 중요사항이 변경된 경우에는 원칙적으로 5영업일 이내에 그 보유상황 및 변동·변경내용을 금융위(금감원)와 거래소에 보고하여야 함
 - 다만, 보유하게 되는 주식등의 발행인이 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 복수의결권 주식을 발행한 주권상장법인인 경우에는 ‘주식등’의 보유비율 산정시 ‘의결권 수’를 기준으로 산정해야 함

※ 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」개정안 발췌('23.11.17. 시행)

- 제16조의15(공개매수 및 주식등의 대량보유 등의 보고에 관한 특례) 복수의결권주식을 발행한 주식회사인 벤처기업에 대하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제133조제3항 및 제5항과 제147조제1항 및 제2항을 적용하는 경우에는 “주식등의 총수”는 “의결권의 총수”로, “주식등의 수”는 “의결권의 수”로 본다.



2. 보고의 종류 및 기준

□ 보고의 종류

① 신규 보고(법 §147①)

- 본인과 그 특별관계자가 보유하는 주권상장법인 주식등의 합계가 발행 주식등의 총수의 5% 이상이 되는 경우
 - ※ (예시) 주식등을 4.99% 보유하는 주주가 추가 취득으로 5% 이상 보유하게 된 경우
- 보유 상황(보유형태를 포함), 보유 목적(발행회사의 경영권에 영향을 주기 위한 목적 여부), 보유 주식등에 관한 주요계약내용(신탁, 담보, 대차계약 등) 등을 보고

② 변동 보고(법 §147①)

- 기존 보고자의 주식등의 보유비율이 발행 주식등의 총수의 1% 이상 변동한 경우
 - ※ (예시) 5.5% 보유자가 추가로 지분을 취득하여 보유비율이 6.5%가 되는 경우 등
 - 한편, 5.5% 보유자가 당해지분을 처분하여 보유비율이 4.5% 이하가 되는 경우에도 보고의무가 발생(단, 1% 미만의 변동을 보고한 경우, 예컨대 0.6%를 처분하여 4.9%가 된 시점에 보고한 경우에는 추가 보고 불필요)
- 보고의무가 발생하여 보고하는 날 전일까지 새로운 변동보고사유가 발생한 경우 당초의 대량보유상황, 보유목적 또는 변동내용을 보고할 때 새로 보고해야 할 변동내용은 함께 보고하여야 함(법 §147③)
 - ※ (예시) 2016.3.4(금) 보고의무가 발생하여 보고기한이 2016.3.11(금)인 경우, 2016.3.8(화)에 1% 이상 추가 취득 등으로 새로 변동보고사유가 발생하였다면 당초의 보고기한(3.11)에 3.8(화)의 추가 취득분까지 함께 보고하여야 함

③ 변경 보고(법 §147④, 영 §155)

- 보유목적(단순투자목적, 일반투자목적, 경영권 영향 목적), 보유 주식등에 관한 주요 계약내용, 보유형태(보유 ↔ 소유에 한함)의 변경이 있는 경우
- 보유목적을 변경한 경우
 - 단순투자목적, 일반투자목적, 경영권에 영향을 주기 위한 목적 상호간에 변경이 생

긴 경우 보유목적 변경 보고의무가 발생함

◦ 주식등에 관한 주요계약을 체결·변경한 경우(단순투자목적 제외)

- 보유주식등에 대한 신탁·담보·대차계약 등 주요계약*을 체결한 경우에 대해 자본시장법은 새로이 보고의무를 부과(영 §155, 해당계약의 대상인 주식 등의 수가 그 주식등 총수의 100분의 1이상인 경우만 해당)

* [판단기준] 보유주식등의 변동을 초래할 수 있는지 여부를 기준으로 판단

ex) 대차계약(○), 보호예수계약(x), 장외 주식양수도 계약(○), 콜옵션 계약(○), 주식등을 대량으로 보유하는 자가 그 주식등을 대상으로 하여 발행하는 교환사채(○)

※ 주요계약을 체결하여 신규 또는 변동보고일 현재 그 계약을 유지하고 있는 경우에는 매 보고시마다 이를 기재하여야 함(다만, 해당 주요계약에 관한 증빙자료인 계약서 사본 등은 체결 이후 최초보고시에 첨부하고 이후 보고시에는 생략 가능)

◦ 주식등의 보유형태가 변경된 경우(경영권 영향 목적인 경우에 한함)

- 주식등의 보유형태가 보유에서 소유로 변경되거나 소유에서 보유로 변경된 경우 자본시장법은 새로이 보고의무를 부과(영 §155, 그 보유 형태가 변경되는 주식등의 수가 그 주식등의 총수의 100분의 1이상인 경우만 해당)

※ (예시) 주식을 대여해 주어 보유형태가 소유에서 보유(인도청구권)로 변경되거나 스톡옵션을 행사하여 보유형태가 보유에서 소유로 변경된 경우

□ 보고의 기준

① 변동보고의무 면제(법 §147①, 영 §153⑤)

◦ 다음의 경우에는 보유비율이 1% 이상 변동되어도 변동보고 의무가 면제됨. 다만 변동보고의무 면제사유에 해당하더라도 신규보고의무*는 면제되지 않음에 주의해야 함

* (예시) 전환사채의 행사가격 조정으로 4.9%에서 5.1%가 되는 경우 신규보고의무가 발생함

- i) 주주가 가진 주식수에 따라 배정하는 방법으로 신주를 발행하는 경우로서 그 배정된 주식만을 취득하는 경우
- ii) 주주가 가진 주식수에 따라 배정받는 신주인수권에 의하여 발행된 신주인수권증서를 취득하는 것만으로 보유 주식등의 수가 증가하는 경우
- iii) 삭제(시행일 2017.3.31)

iv) 자본감소로 보유 주식등의 비율이 변동된 경우

v) 신주인수권이 표시된 것(신주인수권증서는 제외), 신주인수권부사채권·전환사채권 또는 교환사채권에 주어진 권리행사로 발행 또는 교환되는 주식등의 발행가격 또는 교환가격 조정만으로 보유 주식등의 수가 증가하는 경우*

* (예시) 본인 및 특별관계자가 전환사채 등 주식관련사채를 5% 이상 보유하고있으나, 행사가등의 조정으로 인해 보유 주식등의 수가 증가하여 보유비율이 1% 이상 변동된 경우

※ 위 각호 이외에도 보유 주식등의 수가 변동되지 아니한 경우*

* (예시) 제3자배정 유상증자 등으로 본인이 보유하는 주식등의 수는 변동이 없으나, 발행주식등 총수의 변동으로 인해 보유비율이 1% 이상 변동된 경우

◦ 대량보유 보고 및 소유주식 보고 양자의 면제사유에 차이가 있어, 대량보유 변동보고 의무 면제사유에 해당하더라도 소유주식 보고의무 면제사유에는 해당하지 않는 경우가 있음을 유의

◦ 면제사유에 의해 보유비율이 1%p 이상 변동되는 시점에서는 보고의무가 면제되나 그 이후 면제사유에 해당하지 않는 추가 취득·처분으로 인해 직전 보고 대비 보유비율이 1%p 이상 변동(면제사유 해당분 포함)되는 시점에서는 변동보고의무가 발생*함에 유의

* (예시) 직전 5.1% 보유비율을 보고한 자의 보유비율이 ①2.28 장내매수로 인해 0.5%p 증가 (5.1% → 5.6%), ②3.18 면제사유로 인해 0.7%p 증가(5.6% → 6.3%), ③4.3 장외매수로 인해 0.3%p 증가(6.3% → 6.6%) 한 경우

- ① 2.28 : 직전 보고 대비 1%p 미만 변동(0.5%p; 5.1% → 5.6%)되었으므로 변동보고의무 없음

- ② 3.18 : 직전 보고 대비 1%p 이상 변동(1.2%p; 5.1% → 6.3%)되었으나 3.18의 변동은 면제사유에 의한 것이므로 변동보고의무 없음

- ③ 4. 3 : 직전 보고 대비 1%p 이상 변동(1.5%p; 5.1% → 6.6%)되었고 4.3 장외매수 거래가 보고 면제사유에 해당하지 않으므로 변동보고의무 발생 (변동보고시 보고 면제사유로 인한 변동내역 등을 포함한 직전 보고 이후 변동내역을 세부변동내역에 모두 기재)

② “주식등”의 범위(영 §139)

- 주권상장법인이 발행한 증권으로서 아래의 증권
 - i) 주권(보통주, 의결권 있는 우선주, 의결권이 부활된 무의결권우선주, 보통주로 전환가능한 전환우선주)
 - ii) 신주인수권이 표시된 것(신주인수권증권, 신주인수권증서)
 - iii) 전환사채권(전환대상이 위의 주권인 전환사채)
 - iv) 신주인수권부사채(인수대상이 위의 주권인 신주인수권부사채. 단, 신주인수권이 분리된 이후의 신주인수권부사채는 제외)
 - v) i)부터 iv)까지의 증권과 교환을 청구할 수 있는 교환사채권
 - vi) i)부터 v)까지의 증권을 기초자산으로 하는 파생결합증권(권리의 행사로 그 기초자산을 취득할 수 있는 것만 해당)
 - 주권상장법인 외의 자가 발행한 증권으로서 아래의 증권
 - i) 상기 증권과 관련된 증권예탁증권(DR)
 - ii) 상기 증권이나 i)의 증권과 교환을 청구할 수 있는 교환사채권
 - iii) 상기 증권이나 i)·ii)의 증권을 기초자산으로 하는 파생결합증권(권리의 행사로 그 기초자산을 취득할 수 있는 것만 해당)
- ※ 권리행사에 따라 기초자산을 취득하는 것이 아니라 그 차액을 현금결제하는 주식연계증권(ELS), 주식워런트증권(ELW)은 보고대상 “주식등”이 아님에 유의

③ 소유개념의 확장(소유에 준하는 보유, 영 §142)

- 당해 주식등을 직접 소유하고 있지는 않더라도 아래에 해당하는 경우에는 ‘소유에 준하는 보유’로서 소유와 동일하게 보고의무를 부여
 - i) 누구의 명의로든지 자기의 계산으로 주식등을 소유하는 경우*
 - * (예시) 차명으로 소유하는 경우 등
 - ii) 법률의 규정, 매매 등 계약에 따라 주식등의 인도청구권을 갖는 경우*
 - * (예시) 매매계약을 체결하고 이행기가 미도래한 경우 등
 - iii) 법률의 규정 또는 금전의 신탁계약·담보계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등의

의결권(의결권의 행사를 지시할 수 있는 권한 포함)을 갖는 경우

- iv) 법률의 규정 또는 금전의 신탁계약·담보계약·투자일임계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등의 취득이나 처분의 권한을 가지는 경우*

* (예시) 특정금전신탁을 통하여 주식을 취득하는 경우, Mutual Fund 등의 자산운용회사로서 자산운용 권한을 가지는 경우 등

- v) 주식등의 매매의 일방예약을 하고 당해 매매를 완결할 수 있는 권한을 취득하는 경우로서 당해 권리행사에 의하여 매수인의 지위를 갖는 경우*

* (예시) 매수에 관한 예약 완결권을 가지는 경우 등(종국적인 권리를 행사하여야만 '보유'로 본다는 것이 아니고, 권리의 종국적 행사 이전에 그와 같은 권리의 취득 자체가 '보유'에 해당됨(2002도1696 판결))

- vi) 주식등을 기초자산으로 하는 파생상품(법 §5①ii)에 따른 계약상의 권리를 가지는 경우로서 권리행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우*

* (예시) 매수포지션(Call-option)을 가지는 경우 등

- vii) 주식매수선택권(스톡옵션)을 부여받은 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우*

* (예시) 주식매수선택권 행사로 신주 또는 자기주식을 교부받거나, 시가와 행사가격의 차이에 해당되는 자기주식을 교부받기로 한 경우 등

- 다만 주식매수선택권의 부여방식 중 행사가격과 시가와와의 차액을 현금으로 교부하는 방식의 경우 의결권 있는 주식과 관련된 증권을 보유하는 것으로 볼 수 없으므로 보유지분 산정에서 제외

④ 특별관계자의 범위

※ 본인이 직접 보유하는 지분 외에도 특수관계인과 공동보유자 등 특별관계자(영 §141)의 보유지분을 합산하여 보고

〈 특수관계인(금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령 §3) 〉

- 본인이 개인인 경우에는 아래에 해당하는 자(「독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령」 제5조제1항제2호가목에 따른 독립경영자 등은 특수관계인에서 제외, 업무집행책임자는 임원에서 제외)

- i) 배우자(사실상의 혼인관계에 있는 자를 포함)

- ii) 6촌 이내의 혈족(민법 §768, 혈족은 자기의 직계존속 및 직계비속, 자기의 형제자매와 형제자매의 직계비속, 직계존속의 형제자매 및 그 형제자매의 직계비속을 의미)
 - iii) 4촌 이내의 인척(민법 §769, 인척은 혈족의 배우자, 배우자의 혈족, 배우자의 혈족의 배우자를 의미)
 - iv) 양자의 생가의 직계존속
 - v) 양자 및 그 배우자와 양가(養家)의 직계비속
 - vi) 혼인외의 출생자의 생모
 - vii) 본인의 금전 기타 재산에 의하여 생계를 유지하는 자 및 생계를 함께 하는 자
 - viii) 본인 단독으로 또는 i)부터 vii)까지의 관계에 있는 자와 합하여 30% 이상을 출자하거나 임원의 임명 등 주요 경영사항에 대하여 사실상 영향력을 행사하고 있는 법인, 단체 및 그 임원
 - ix) 본인 단독으로 또는 i)부터 viii)까지의 관계에 있는 자와 합하여 30% 이상을 출자하거나 주요 경영사항에 대하여 사실상 영향력을 행사하고 있는 법인, 단체와 그 임원
- 본인이 법인 기타 단체인 경우에는 아래에 해당하는 자(업무집행책임자는 임원에서 제외)
- i) 당해 법인의 임원
 - ※ 사실상 임원은 특수관계인에는 해당하지 않으나 공동보유자에 해당할 가능성
 - ii) 당해 법인의 계열회사 및 그 임원
 - iii) 단독으로 또는 특수관계인과 합하여 당해 법인에게 30% 이상을 출자하거나, 기타 임원의 임면 등 당해 법인의 주요 경영사항에 대하여 사실상 영향력을 행사하고 있는 개인(특수관계인 포함) 또는 법인(계열회사를 제외), 단체와 그 임원
 - iv) 본인이 단독으로 또는 i)부터 iii)까지의 관계에 있는 자와 합하여 법인이나 단체에 30% 이상을 출자하거나, 그 밖에 임원의 임면 등 법인이나 단체의 중요한 경영사항에 대하여 사실상의 영향력을 행사하고 있는 경우에는 해당 법인, 단체와 그 임원
- 본인이 은행, 금융지주회사인 경우에는 아래에 해당하는 자
- i) 은행 : 「은행법 시행령」 제1조의4에 따른 특수관계인
 - ii) 금융지주회사 : 「금융지주회사법 시행령」 제3조 제1항에 따른 특수관계인

〈특수관계인으로 보지 않는 경우(영 §141③)〉

- 특수관계인이 소유하는 주식등의 수가 1,000주 미만이거나 공동보유자에 해당하지 아니함을 증명하는 경우에는 특수관계인으로 보지 않으므로 보유지분 합산시 배제할 수 있음

동일인이 출자한 회사들의 보고의무 발생 예시

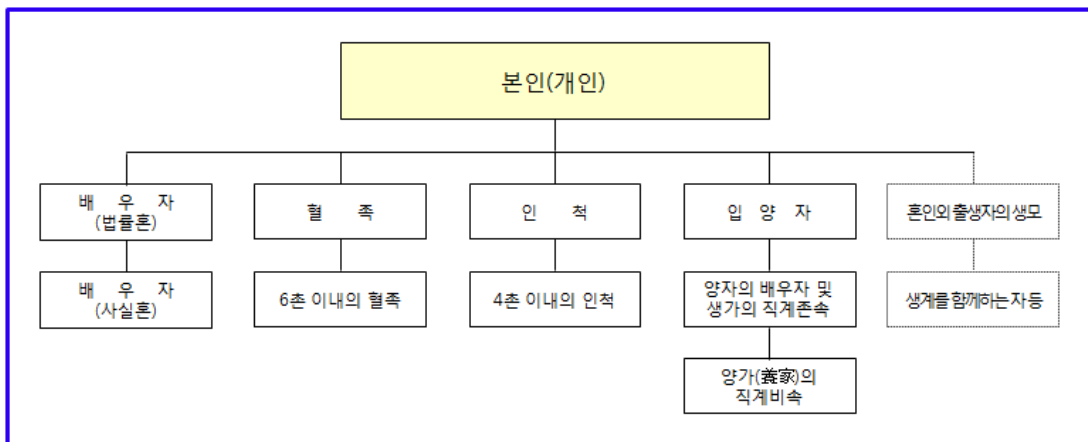
□ 甲이 30% 이상 출자한 A, B, C 3개 회사가 상장회사인 X사의 주식을 각각 3%씩 매수하여 보유한 경우(甲은 X사의 주식등을 보유하지 않음)

- 甲과 A사, B사, C사는 특수관계인에 해당되므로 甲과의 관계에 의하여 A사, B사, C사도 특별관계자에 해당
- 이들의 합산 주식 등의 수가 5% 이상이므로 A사, B사, C사 중 1인을 대표보고자로 선정하고 나머지는 연명으로 보고

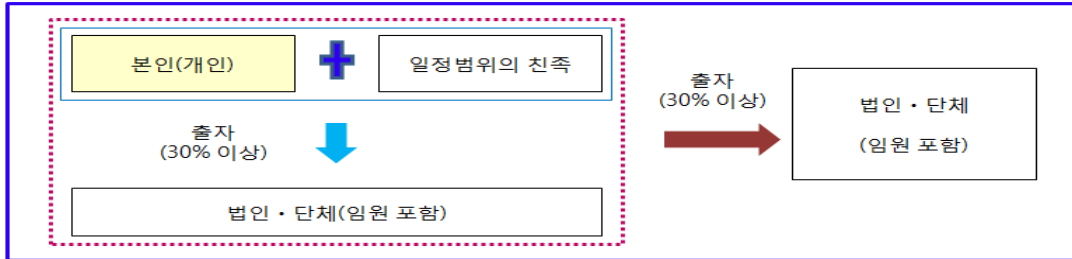
※ 참고 : 특수관계인의 범위

본인이 개인

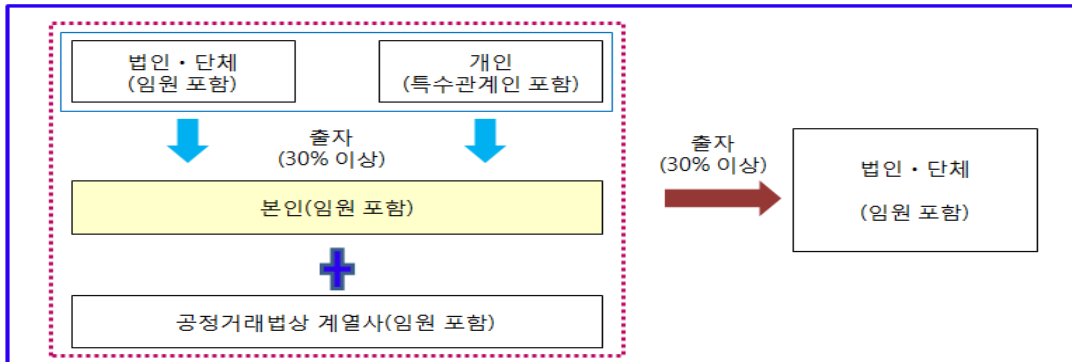
① 일정범위의 친족 등



② 단독 또는 일정범위의 친족 등과 지배관계에 있는 법인 등(임원 포함)



본인이 법인, 단체



〈공동보유자(영 §141②)〉

- 본인과 합의 또는 계약 등에 의하여 아래 행위를 할 것을 합의*한 자

* 합의나 계약은 반드시 계약서 등 서면에 의하여야 하는 것은 아니며, 구두의사의 합치가 있으면 충분

- 주식등을 공동으로 취득하거나 처분하는 행위
- 주식등을 공동 또는 단독으로 취득한 후 그 취득한 주식을 상호 양도 또는 양수하는 행위
- 의결권(의결권의 행사를 지시할 수 있는 권한 포함)을 공동으로 행사하는 행위

공동보유관계로 인한 보고의무 발생 예시

□ 특수관계인에 해당되지 않는 A사와 B사가 상장회사인 X사의 주식을 각각 3%와 4%씩 보유한 상태에서 서로 연합하여 X사의 경영에 영향을 주는 행위를 하고자 하는 경우

- A사와 B사가 공동으로 X사의 경영에 영향을 주기 위한 행위를 하려는 경우 A와 B는 공동보유자에 해당
- A사와 B사의 주식 등 보유 비율의 합계가 5% 이상이므로 보고의무가 발생하며, A사와 B사 중 주식수가 가장 많은 B사를 대표보고자로 선정하고, 나머지 A사는 연명으로 보고
- A사와 B사간의 공동보유관계가 해소되는 경우 대표보고자 B사는 A사와의 특별관계 해소를 사유로 변동보고를 하여야 하며, 변동보고 이후부터 A사와 B사 모두 보고의무가 없음

⑤ 보유비율의 계산(시행규칙 §17)

- 보유비율 산정산식

$$\frac{\text{본인* 보유 주식등의 수}}{\text{발행 주식등의 총수}} = \frac{\text{본인보유 주식} + \text{본인보유 주식관련사채등}}{\text{발행 주식총수} + \text{본인보유 주식관련사채등(교환사채등 제외)}}$$

* 여기서 '본인'이라 함은 보고자 본인 및 특별관계자를 포함하는 의미임

- 발행 주식등의 총수(분모)는 발행 주식총수와 본인보유 주식관련사채등을 합산하며, 발행 주식총수에는 의결권이 있는 주식을 모두 합산

- 발행 주식등의 총수 : 발행 주식총수 + 본인보유 주식관련사채등

- 발행 주식총수 : 보통주, 의결권이 부활된 무의결권 우선주, 의결권 있는 우선주의 합계

* 자기주식을 포함하여 계산(규칙§17②) <2017.3.31 개정>

- 본인보유 주식관련사채등 : 본인 및 특별관계자가 보유하는 신주인수권증서, 전환사채, 신주인수권부사채, 주식매수선택권(주식교부방식에 한함), 양도제한조건부 주식 등을 받을 권리(RSU) 등

- 교환사채, 증권예탁증권, 파생결합증권, 권리행사시 발행회사가 보유하는 자기주식을 교부하는 방식의 주식매수선택권 등은 발행주식총수에 이미 포함되어 있으므로 분모

계산시 별도로 가산하지 않음

- 주식매수선택권(스톡옵션)의 행사에 따라 신주를 발행하는 경우에는 분모에 발행예정 주식수를 가산함
- 본인보유 주식등의 수(분자)는 본인 및 특별관계자가 보유한 주식, 주식관련사채, 주식 매수선택권등을 합산
- 본인보유 주식등의 수 : 본인 및 특별관계자 보유 주식 + 본인 및 특별관계자 보유 주식관련사채등
 - 본인보유 주식관련사채등 : 본인 및 특별관계자가 보유하는 신주인수권증서, 전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채, 증권예탁증권등
- 주식매수선택권 행사로 교부받게 될 주식의 총수를 포함

3. 보고의무자

□ **본인과 그 특별관계자의 합산 보유비율이 발행 주식등의 총수의 5% 이상인 경우 그 본인(법 §147)**

- 본인과 그 특별관계자가 함께 보고하는 경우 보유 주식등의 수가 가장 많은 자를 대표자로 선정하여 연명으로 보고할 수 있음(영 §153④)

※ 주식등의 대량보유(변동)보고 의무자는 본인 또는 그 특별관계자가 임원 등의 특정증권등 소유상황 보고 대상이 되는지를 확인하고, 보고대상인 경우 별도로 임원 등의 특정증권등 소유상황 보고를 하여야 함

※ 실제 보고의무자의 결정

□ A, B, C가 상호 특별관계자에 해당하는 경우 A, B, C 모두가 본인의 입장에서 보고의무자에 해당

- 그 중 지분을 가장 많이 보유한 자가 나머지 보고의무자의 위임장을 받아 연명하여 대표로 보고할 수 있고, 연명 보고하는 경우 다른 보고의무자는 따로 보고할 필요가 없음

□ **종전 보고의무가 면제되던 국가, 지방자치단체, 정부의 기금 등도 보고의무자로 편입됨(영 §154②)**



4. 보고방법

□ 보고의무 발생일(영 §153③)

- 신규보고 또는 변동보고의 경우
 - 주권비상장법인이 발행한 주권이 증권시장에 상장된 경우에는 그 상장일
 - 흡수합병인 경우에는 합병을 한 날(합병등기일), 신설합병인 경우에는 그 상장일
 - 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약 체결일
 - ※ 종전 결제일에서 계약 체결일로 변경된 점에 유의. 다만, 임원·주요주주 보고는 결제일(체결일+2영업일)임
 - 증권시장 외에서 주식등을 취득하는 경우에는 그 계약 체결일
 - 증권시장 외에서 주식등을 처분하는 경우에는 대금을 받는 날과 주식등을 인도하는 날 중 먼저 도래하는 날
 - 유상증자로 배정되는 신주를 취득하는 경우에는 주금 납입일의 다음날
 - 주식등을 차입하는 경우에는 그 차입계약을 체결하는 날, 상환하는 경우에는 해당 주식등을 인도하는 날
 - 주식등을 증여받는 경우에는 「민법」에 따른 효력발생일, 증여하는 경우에는 해당 주식등을 인도하는 날
 - 상속으로 주식등을 취득하는 경우로서 상속인이 1인인 경우에는 단순승인이나 한정승인에 따라 상속이 확정되는 날, 상속인이 2인 이상인 경우에는 그 주식등과 관계되는 재산분할이 종료되는 날
 - 그외의 사유로 인하여 보고하여야 하는 경우에는 「민법」·「상법」 등 관련 법률에 따라 해당 법률행위 등의 효력이 발생하는 날
- 변경보고의 경우 : 보고사유 발생일(보유목적·보유형태가 변경된 날, 주요계약 체결·변경일 등)

※ 장외매매시 신규 또는 변동보고 기준일

- 장외매수는 계약체결일, 장외매도인 경우는 원칙적으로 주식등의 인도일과 대금 수령일 중 빠른 날을 기준으로 보고의무가 발생

- 장외매수의 경우 계약체결일을 보고의무 발생일로 하여 보고하면 되나, 장외매도인 경우는 계약내용에 따라 달라질 수 있음
 - 계약금, 중도금, 잔금으로 대금 수령이 구분되어 있고 주식등의 양도가 잔금수령일에 이루어진다면, 매도인의 보고의무 발생일은 잔금수령일과 주식등의 인도일이 같은 날이므로 잔금수령일(=주식등의 인도일)이 변동보고의무 발생일임
 - 매도인이 매매대금을 분할하여 수령하고 대금 수령시마다 동일 가치의 주식등을 인도하는 경우 각각의 수령시점이 변동보고의무 발생일임
 - 다만, 매도인이 경영권 영향 목적, 일반투자목적으로 5%보고를 하고 있는 경우에는 장외매도 계약체결일에 보유 주식등에 관한 주요계약체결에 따른 변경보고의무가 발생
- 장외 매수계약을 체결하여 계약일을 기준으로 5% 보고를 하였으나 계약내용이 변경되어 매수수량 등이 달라지는 경우 계약내용의 변경일을 기준으로 변동보고

※ 주식교환의 보고의무 발생일

- 상법에서 정하고 있는 포괄적 주식교환의 경우 상법에 의하여 효력이 발생하는 날인 교환을 한 날이 기준일임
- 상법상 포괄적 주식교환이 아닌 사적인 주식교환(예 : 주식스왑 등)의 경우 결제수단을 현금이 아닌 주식으로 대체한 장외계약의 한 형태이므로 장외 매매거래의 보고방법에 따라 보고

□ 보고기한

- 원칙적으로 보고의무 발생일로부터 5일 이내에 보고하여야 함
 - 의무발생일을 제외하고 그 다음날부터 5일의 기간을 계산(초일불산입 원칙)
 - 보고기한 5일을 산정함에 있어서 공휴일과 토요일 및 근로자의 날은 산입하지 아니함 (영 §153①)

〈 적용사례 〉

- 2016.5.4.(수)에 증권시장에서 주식매수주문이 체결되어 보고의무가 발생한 경우 보고 의무 발생일(5.4.)과 공휴일(5.5, 5.8)및 토요일(5.7)을 제외하고 5일째가 되는 날

(5.12)이 보고기한이 됨

‘16.5.4(수)	5.5(목)	5.6(금)	5.7(토)	5.8(일)	5.9(월)	5.10(화)	5.11(수)	5.12(목)
보고의무 발생일(D)	공휴일 제외	D+1	토요일 제외	공휴일 제외	D+2	D+3	D+4	D+5
← 보고기한(5일) →								

◦ 보고기한에 대한 특례(영 §154③, ④, ⑤)

- 단순투자 목적으로 보유하는 자의 변동보고는 보고의무 발생일이 속하는 달의 다음달 10일까지, 일반투자 목적으로 보유하는 자의 변동보고는 보고의무 발생일로부터 10일 이내에 할 수 있음(단, 신규보고는 보고의무 발생일로부터 5일)
- 연기금 등 규정 §3-14에 따른 특례적용 전문투자자의 신규 또는 변동보고는 보유목적 이 단순투자 목적인 경우 보고의무 발생일이 속하는 분기의 다음달 10일까지, 일반투 자 목적인 경우 보고의무 발생일이 속하는 달의 다음달 10일까지 할 수 있음
- 국가, 지자체, 한국은행의 경우 보고의무발생일이 속하는 분기의 다음달 10일까지 신 규보고 또는 변동보고를 할 수 있음

※ 다음달 10일이 토요일이나 공휴일인 경우 익일까지 보고

※ 특례적용 전문투자자의 범위(영 §154②, 규정 §3-14)

- 국가
- 지방자치단체
- 한국은행
- 증권금융회사('10.11.8. 추가)
- 예금보험공사 및 정리금융기관
- 한국자산관리공사
- 한국주택금융공사
- 한국투자공사
- 한국정책금융공사
- 한국금융투자협회
- 한국예탁결제원
- 한국거래소
- 금융감독원
- 신용보증기금

- 기술신용보증기금
- 법률에 따라 설립된 기금 및 그 기금을 관리·운용하는 법인
- 법률에 따라 공제사업을 경영하는 법인

- 보고의무가 발생하여 보고하는 날의 전일까지 새로이 보고사유가 발생한 경우, 새로이 보고해야 하는 사항은 당초의 대량보유상황, 보유목적 또는 변동내용을 보고할 때 이를 함께 보고(법 §147③)

(예 : 단순투자 목적 보유자가 1월의 거래내역을 일괄하여 2월 10일에 보고하는 경우 1월 31일과 2월 10일 사이에 보유지분이 1%이상 변동되는 경우 동 변동내역을 2월 10일에 1월의 변동내역과 함께 보고)

※ 또한, 변경 또는 변동 보고서 제출시, 직전보고서 제출 이후 발생한 사항은 보고면제사항이더라도 그 보고서의 세부변동내역(제3부)에 그 내역을 기재하여야 함

□ 보고서의 기재내용(법 §147, 영 §153②, 규정 §3-10)

〈 경영권 영향 목적인 경우 : 일반서식으로 보고 〉

- 보유상황
 - 보유목적(영 제154조 제1항 각호의 사유와 관련된 구체적 내용 기재)
 - 그 보유 주식등에 관한 주요계약 내용
 - 주식등의 대량보유자와 그 특별관계자에 관한 사항
 - 보유 주식등의 발행회사에 관한 사항
 - 변동 사유
 - 취득 또는 처분 일자·가격 및 방법
 - 보유 형태
 - 취득에 필요한 자금이나 교환대상물건의 조성내역(차입인 경우에는 차입처를 포함) 등
- ※ 취득자 개인별로 조성내역 기재

〈 일반·단순투자목적인 경우 : 약식서식으로 보고 〉

- 보유상황

- 보유목적
- 주식등의 대량보유자와 그 특별관계자에 관한 사항
- 보유 주식등의 발행회사에 관한 사항
- 취득 또는 처분 일자·가격 및 방법
- 주식등의 보유기간 동안 의결권 등 보유주식등의 수와 관계없이 법률상 보장되는 권리만을 행사하겠다는 확인(단순투자목적인 경우)
(일반투자목적인 경우 추가 기재내용)
- 그 보유 주식등에 관한 주요계약 내용
- 취득에 필요한 자금이나 교환대상물건의 조성내역(차입인 경우에는 차입처를 포함) 등
※ 취득자 개인별로 조성내역 기재

□ 5% 보고자의 발행인에 대한 사본 송부의무(법 §148)

- 5% 보고자는 5% 보고자료 사본을 발행인(교환사채의 경우에는 교환대상이 되는 주식등의 발행인, 증권예탁증권의 경우 기초가 되는 주식등의 발행인 등)에게 지체없이 송부하여야 함
※ 사본을 미송부하거나 허위의 사본을 송부한 자에 대해서는 1억원 이하의 과태료를 부과(법 §449)
(2017.4.18 개정)



5. 냉각기간(법 §150②, ③)

□ 보고사유 발생일부터 보고일 후 5일까지 의결권 행사 및 추가취득 금지

- 경영권 영향 목적으로 주식등을 5% 이상 취득(신규보고)하거나 단순투자 목적으로 보고한 5% 이상 보유자가 보유목적을 경영권 영향으로 바꾸는 경우에는 보고사유 발생일부터 보고한 날 이후 5일까지 당해 주식등의 추가취득이나 의결권 행사를 금지함
※ 경영권 영향 목적으로 5% 보고 후 보유비율이 변동되어 변동보고하는 경우에는 냉각기간이 적용되지 않음

□ 냉각기간은 보고사유가 발생한 날부터 보고한 날(초일불산입) 이후 5일까지 적용

- 냉각기간 개시일은 보고사유 발생일의 익일이며 종료일은 보고일을 제외하고 계산하여 5일째 되는 날임
- 냉각기간의 종료일인 보고일로부터 5일째 되는 날을 산정함에 있어서 공휴일과 토요일 및 근로자의 날은 산입하지 아니함

※ 자본시장법은 냉각기간 기산일을 종전 보고일에서 보고사유 발생일로 변경하였음에 유의

〈 적용사례 〉

- '16.4.29.에 경영권에 영향을 주기 위한 목적으로 5% 이상 지분을 장내매수하고 '16.5.4. 보고서를 제출한 경우 냉각기간은 '16.4.30.부터 '16.5.12.까지임

'16.4.29(금)	4.30(토)	...	5.4(수)	5.5(목)	5.6(금)	5.7(토)	5.8(일)	5.9(월)	5.10(화)	5.11(수)	5.12(목)
보고사유 발생일		...	보고일*	공휴일 제외		토요일 제외	공휴일 제외				
← 냉각기간 →											

* 보고기한은 5.9[어린이날(5.5), 토요일(5.7), 일요일(5.6) 제외]이나 임의로 5.4에 보고서를 제출한 것으로 가정

- 단순투자목적으로 주식을 취득한 자가 추후 경영권 영향 목적으로 보유목적을 변경한 경우에도 앞의 사례와 동일한 방법에 의하여 냉각기간을 계산
- 냉각기간을 위반하여 추가로 취득한 주식등에 대해서는 의결권을 행사할 수 없으며, 처분명령 대상에 해당됨

(※ 위임장 예시)

위임장

수임인 성명 :

주소 :

주민(법인)등록번호 : (서명 또는 날인)

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제153조 제4항에 따라 위의 사람을 본인의 대리인으로 정하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제147조와 관련된 일체의 권한을 위임합니다.

년 월 일

위임인 성명 :

주소 :

주민(법인)등록번호 : (서명 또는 날인)

(※ 확인서 예시)

확 인 서

보 고 자 :

특별관계자 :

대표보고자 본인 및 연명보고하는 특별관계자 전원은 주식등의 보유기간동안 「상법」 제369조·제418조제1항·제462조에 따른 권리 등 보유하는 주식등의 수와 관계없이 법률에 따라 보장되는 권리만을 행사할 것임을 확인합니다.

년 월 일

대표보고자 : (인)



6. 첨부서류

□ 보고의무 발생사유별로 아래의 증빙서류를 첨부하여야 함

- 장내매매 : 증권사의 매매내역 전산파일. 단, 전산파일 제출이 곤란한 경우 매매거래원장(지점장 직인이 있어야 함)
 - ※ 직인이 없는 매매거래원장 또는 HTS 매매화면을 첨부하는 경우 동 내용이 진실함을 보고자 본인이 확인하고 서명하여야 함
 - ※ 증권시장에서의 경쟁매매 외의 방법에 의한 주식 등의 매수(예 : 장중·시간외 대량매매)가 해당될 수 있으나, 매매 당사자 간 사전 계약이 있는 등 거래 실질에 따라서는 계약에 관련된 공시의무(주요 계약에 관한 변경보고 등)를 이행할 필요
- 장외매매 : 장외매매계약서, 대금납입 및 주권인도 관련 증빙서류
- 신규보고시 : 5% 직전의 잔고증명서 + 매매거래증빙내역(5%이상 취득 매매거래분부터)
- 신규상장된 경우 : 약식주주명부 또는 상장일 기준 잔고증명서
- 유상신주취득시 : 이사회 의사록 또는 신주배정통지서와 청약확인서, 납입증명서
- 무상신주취득시 : 이사회 의사록
- 배당(중간배당)으로 주식 취득시 : 주주총회 의사록(이사회 의사록), 기준일의 잔고증명서
- CB·EB의 권리행사로 신주취득시 : 전환청구서(예약결제원)
- 주식매수선택권, BW의 권리행사로 신주취득시 : 납입증명서
- 주식병합·액면분할 : 주총 의사록, 구주권의 잔고증명서
- 합병 : 합병이사회결의 또는 합병주총 의사록, 구주권 잔고증명서
- 증여 또는 상속 : 증여계약서, 상속재산분할합의서
- 담보계약 등 주요계약 체결시 : 계약서 또는 질권설정증낙서 등
- 양도제한조건부 주식 등을 받을 권리(RSU)의 가득조건 달성시: 계약서 및 가득조건 달성을 확인할 수 있는 증빙 등

7. 보고의무 위반의 효과

※ 보고의무를 이행하지 않는 경우 위반분에 대한 의결권 행사가 제한되며, 처분명령 등의 행정조치와 함께 형사벌 칙이 병과될 수 있음

□ 의결권행사의 제한(법 §150, 영 §158)

- 5% 보고의무 위반시 의결권 있는 발행주식 총수의 5% 초과부분 중 위반부분에 대하여 일정기간 동안 의결권 행사 금지
 - 고의나 중과실로 미보고하거나 중요사항을 허위보고·누락한 경우에는 당해 주식등의 매수등을 한 날부터 그 보고(정정보고를 포함)를 한 후 6개월까지 의결권 행사를 제한
 - 법령의 규정에 의하여 보고내용이 이미 금융위·한국거래소에 신고되었거나 정부의 승인·지도·권고 등에 따라 취득·처분한 경우 등 착오로 보고를 지연한 경우에는 당해 주식등의 매수등을 한 날부터 당해 보고를 한 날까지 의결권 행사를 제한

□ 금융위의 조치

- 위반분에 대한 처분명령(법 §150)
 - 금융위는 위반 주식등에 대하여 6개월 이내의 기간을 정하여 처분을 명할 수 있음
- 조사 및 정정요구(법 §151)
 - 금융위는 투자자 보호를 위하여 보고자 등 관계인에게 참고자료의 제출을 명하거나 금감원으로 하여금 장부·서류, 물건 등을 조사하게 할 수 있음
 - 금융위는 보고서의 형식상 불비, 중요사항에 대한 허위기재 또는 누락 등에 관하여 정정을 명할 수 있음
- 행정처분(영 §159)
 - 금융위는 위반자에 대하여 거래의 정지·금지, 임원의 해임권고, 고발 및 수사기관에의 통보, 경고·주의 등의 조치를 할 수 있음

□ **형사처벌(법 §444 ~ §446)**

- 중요사항에 관한 허위기재 또는 누락
 - 5년 이하의 징역 또는 2억원 이하의 벌금
- 미보고
 - 3년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금
- 금융위의 처분명령 위반
 - 1년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금

□ **과징금(법 §429)**

- 미보고, 중요사항에 관한 허위기재 또는 누락
 - 주식의 시가총액의 1만분의 1(5억원을 초과하는 경우에는 5억원)을 곱한 금액 내에서 부과
- * 시가총액이 1천억원 미만 기업의 경우 최저시가총액 기준(1천억원)을 적용

□ **과태료(법 §449)**

- 감독당국의 조사를 기피·방해하거나 자료제출·출석요구에 불응하는 경우

※ 보고사유별 증빙자료

1. 연명보고서

- 신규보고 및 연명보고자가 추가되는 경우 보고자를 수임인으로 하고 연명보고자를 위임인으로 하는 위임장을 첨부(변동보고시는 첨부 필요 없음)

2. 장내매매

- 금융투자업자(증권회사)가 발행한 매매내역 전산파일, 매매보고서, 잔고증명서 등(거래 금융투자업자 지점장의 확인 필요)
- ※ 매매내역 증빙은 변동보고서 직전보고서 기준일 이후, 신규보고서 지분 5% 초과보유 시점 이후의 거래내역을 포함하고 이를 증명할 수 있어야 함

3. 장외매매

- 매매사실을 나타내는 계약서(사본). 기타 필요시 입금내역, 증권 입출고내역 등 객관적 증빙자료를 첨부

4. 전환사채, 신주인수권부 사채의 인수

- 금융투자업자(증권회사)로부터 인수하는 경우 인수계약서, 기타의 경우 매매계약서 등

5. 주식배당, 감자, 무상증자 등

- 주주총회 의사록 등

6. 전환사채, 신주인수권부사채의 권리행사

- 전환사채의 경우 전환청구서, 신주인수권부사채 등은 납입관련 증명서 등

7. 유상증자, 실권주 인수

- 주주총회 의사록, 유상신주 청약서 또는 실권주 인수 청약서 등

8. 보유목적의 단순투자목적으로 변경

- 단순투자 목적 확인서를 본문 해당란에 삽입
- ※ 5% 보고서는 변동사항이 있는 보고자 본인 및 특별관계자별로 증빙자료를 구분하여 첨부하여야 함을 유의(구분하지 않을 경우 접수 오류 발생).
- ※ 민법상 조합의 경우 상기 자료 외에도 조합원 명부, 조합규약 또는 출자증서 등 민법상 조합의 모든 조합원 내역 및 조합원별 출자비율을 확인할 수 있는 증빙자료를 반드시 첨부

※ 매매내역 전산파일 첨부방법

- 매매보고서, 잔고증명서 등을 이미지(스캔)파일로 첨부하지 않고 금융투자업자로부터 매매 전산내역을 제공받아 첨부서류로 제출할 수 있음

【보고의무자】

증권회사에 5% 보고용 전산파일 발급 요청



【증권회사】

- ① 매매내역을 전산파일(text file)로 추출한 후 위·변조 방지를 위해 공인인증하여 tsd file로 변환
- ② 변환된 tsd file을 고객에게 교부



【보고의무자】

교부받은 매매내역 파일을 5% 보고서 등에 첨부하여 DART 시스템에 공시

- ※ 증권사의 매매내역 전산파일(tsd) 미제공 등으로 tsd 제출이 어려운 경우, 이미지(스캔)파일로 제출하되 첨부가능 용량 초과와 문제가 있으면 지분공시팀에 문의

Ⅱ. 임원등의 특정증권등의 소유상황보고제도

1. 제도의 의의 및 개요

□ 의의

- 주권상장법인의 임원 또는 주요주주는 일반인에게 공개되지 않은 발행회사의 중요 경영 사항 및 주식관련 정보에 접근하기가 용이하기 때문에
- 미공개 정보를 이용하여 발행회사 특정증권등을 거래함으로써 부당이득을 취할 가능성이 높으므로 해당 회사의 특정증권등에 대한 소유상황 및 변동내역을 증권시장에 공시하도록 하는 제도

□ 개요(법 §173①)

- 상장법인의 임원 또는 주요주주는 임원 또는 주요주주가 된 날부터 5일 이내에 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 소유하고 있는 해당법인의 특정증권등의 소유상황을 증선위(금감원)와 거래소에 보고하여야 하며
- 소유특정증권의 수의 변동이 있는 경우에는 그 변동이 있는 날부터 5일 이내에 변동내용을 증선위와 거래소에 보고하여야 함



2. 보고대상증권 및 보고의무자

□ 보고대상증권(법 §172①, 영 §196)

- 임원·주요주주보고 대상증권인 “특정증권등”이란 i)그 법인이 발행한 증권*(순수채무증권은 제외), ii)그 증권과 관련된 증권예탁증권, 교환사채권, iii)위 증권만을 기초자산으로 하는 금융투자상품을 말함

* 지분증권(의결권 없는 우선주 포함), 전환사채, 신주인수권부사채, 이익참가부사채, 교환사채 등

□ 보고의무자

- 임원(법 §172①, 영 §200②)

- 임원·주요주주보고 대상자인 임원은 주주총회에서 선임된 당해 법인의 이사(사외이사 포함)·감사 및 사실상 임원(상법 제401조의2제1항(업무집행지시자 등) 해당자*)을 말함

※ 상법 제408조의2에 따라 집행임원을 둔 경우에는 동 집행임원을 포함

* 이사가 아니면서 명예회장·회장·사장·전무·이사 기타 업무를 집행할 권한이 있는 것으로 인정될 만한 명칭을 사용하여 회사의 업무를 집행한 자 등

- “계열회사의 임원”은 등기·미등기를 불문하고 임원·주요주주 보고대상이 아님

※ 5% 보고시 보고자 본인이 법인 기타 단체인 경우, 특수관계인 범위에 “당해 법인의 계열회사 및 그 임원”이 포함되기 때문에, 임원·주요주주 보고자에도 계열회사의 임원이 해당된다고 오해하는 경우가 있음

※ “사실상 임원” 해당여부에 대한 판단

- “사실상 임원”에 해당하는지 여부는 보고자 본인이 아래의 기준과 소속회사의 직제 등을 종합적으로 고려하여 자기 책임하에 판단·결정해야 함
 - 명예회장·회장·사장·전무·이사 등의 직함을 사용하여 업무를 집행하는 자
 - 다만, 고문·이사대우 등의 명칭을 사용하는 자인 경우 ① 내부직제, ② 담당업무 및 전결권 범위, ③ 급여기준 등을 종합적으로 고려

※ 직책명 변경 등의 경우 소유상황보고방법 및 사업보고서 기재

- 회사의 조직구조 변경, 직책명 변경 등으로 기존의 사실상 임원에게 전무·상무·이사 등 상법 제401조의2 제1항 제3호에서 열거하는 통상의 명칭이 부여되지 않은 경우라도,
 - 업무범위·권한 등이 이전과 동일하거나 확대된 경우에도 소유상황보고의무가 있음
- 회사는 기존 소유상황 보고자의 업무범위, 권한 등을 고려하여 사실상 임원으로 판단되는 경우에는 사업보고서 등 정기보고서에 사실상 임원으로 공시하여야 하고 임원의 특정증권등 소유상황을 보고하여야 함

◦ 주요주주(법 §9①, 금융회사의 지배구조에 관한 법률 §2)

- “주요주주”라 함은 ① 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 의결권 있는 발행주식총수의 “10% 이상의 주식을 소유”한 자 또는 ② 10% 이상을 소유하고 있지 아니한 주주라 하더라도 임원의 임면 등 당해 법인의 주요 경영사항에 대하여 “사실상 영향력을 행사하고 있는 주주”를 말함
 - 의결권 있는 발행주식총수의 10%이상의 “주식” 소유 여부 계산시, CB, BW 등 주식식이 아닌 특정증권등에 대한 소유는 고려하지 않음
 - * 주식을 7%, CB를 3% 보유한 자는 그 법인 주요 경영사항에 사실상 영향력을 행사하지 않으면 주요주주가 아님
 - ** 의결권 있는 발행주식총수에 자기주식이 포함됨
 - “자기의 계산”이라 함은 주식의 명의자에 관계없이 실제 주식취득자금을 자신이 조달하고 주식운용에 따른 손익이 직접 자신에게 귀속되는 경우를 말함(차명계좌 이용 등)
 - “사실상 영향력을 행사하는 주주”는 단독 또는 다른 주주와의 합의·계약 등에 따라 대표이사 또는 이사의 과반수를 선임한 주주 등 (금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령 §4)

3. 보고의 기준

□ 보고기한(법 §173, 영 §200⑥, ⑦)

◦ 신규보고

- 최초로 임원* 또는 주요주주가 되었을 때 소유하고 있는 당해 법인의 특정증권등의 소유현황을 임원·주요주주가 된 날부터 5일(영업일 기준) 이내에 보고하여야 함

* 임원 선임시 소유 특정증권등이 없는 경우에는 보고의무가 없음

< 적용사례 >

- 2016.6.3.에 임원이 되었거나, 유가증권시장에서 주식등을 취득(결제)하여 보고의무가 발생한 경우 보고의무 발생일(6.3.)과 토요일(6.4.), 공휴일(6.5.) 및 현충일(6.6)을 제외하고 5일째가 되는 날(6.13)이 보고기한

'16.6.3(금)	6.4(토)	6.5(일)	6.6(월)	6.7(화)	6.8(수)	6.9(목)	6.10(금)	6.11(토)	6.12(일)	6.13(월)
보고의무 발생일(D)	토요일 제외	공휴일 제외	공휴일 제외	D+1	D+2	D+3	D+4	토요일 제외	공휴일 제외	D+5
← 보고기한(5일) →										

◦ 변동보고

- 소유 특정증권등에 변동이 있는 경우 그 내용을 변동이 있는 날부터 5일 이내에 보고하여야 하나, 변동수량이 1,000주 미만이고 그 취득 또는 처분금액이 1천만원 미만인 경우에는 변동보고의무를 면제(영 §200⑤)

※ 단, 누적 변동수량이 1천주 이상이 되거나, 누적 취득(처분)금액이 1천만원 이상이 되는 경우 보고의무가 발생하며, 신규보고의 경우 면제사유 없음

- 임원퇴임의 경우 특정증권 등의 소유상황에 변동이 없으면 보고의무 없음(2017년부터 시행)
- 주식배당, 무상신주 취득, 주식분할 또는 병합, 자본감소의 경우 변동이 있었던 달의 다음 달 10일까지 변동보고(신규보고의 경우 적용되지 않음)
- 경영권에 영향을 주기 위한 목적이 없는 국가 등 일정범위의 전문투자자는 단순투자목적인 경우 변동이 있었던 분기의 다음 달 10일까지, 일반투자목적인 경우 변동이 있었던 달의 다음 달 10일까지 변동보고(특례가 적용되는 보고자의 범위는 영§200⑦을

통해 판단, 신규보고의 경우 적용되지 않음)

□ 보고기준일(보고의무 발생일)

◦ 신규보고(영§200③)

- 임원이 아니었던 자가 주주총회에서 임원으로 선임된 경우에는 그 선임일
- 사실상 임원은 해당 지위를 갖게 된 날
- 주식을 취득해서 주요주주가 된 경우에는 그 취득 등을 한 날
- 주권상장법인이 아닌 법인이 발행한 주권이 상장된 경우에는 그 상장일
- 주권상장법인이 아닌 법인이 합병등(분할합병, 주식포괄교환·이전 포함)으로 주권상장 법인의 임원 또는 주요주주가 된 경우에는 그 합병등으로 발행된 신주의 상장일

◦ 변동보고(영§200④)

- 장내매매거래 : 결제일(체결일 + 2영업일)
 - ※ 5%보고(체결일기준)와는 달리 임원·주요주주보고는 결제일 기준임을 유의
- 장외매매거래 : 대금지급일과 주권인도일 중 먼저 도래한 날
- 유상신주의 취득 : 주금납입일의 다음날
- 증권대차거래 : 특정증권등 인도일
- 증여로 인한 취득 : 특정증권등 인도일
- 상속으로 인한 취득 : 상속확정일 또는 유산분할 종료일
- 기타 : 민법·상법 등 법률의 일반원칙에 따라 법률행위의 효력이 확정적으로 발생한 날
 - 무상신주의 취득(상법§461③) : 신주 배정 기준일
 - 주식배당으로 인한 신주취득(상법§462의2) : 주식배당을 결의한 주주총회일
 - 전환사채 등의 권리행사로 인한 신주취득(상법§350 및 §516) : 당해 권리행사일
 - 신주인수권부사채(상법§516의10), 주식매수선택권(상법§340의5)의 권리행사로 인한 신주취득 : 납입을 한 때
 - 합병으로 인한 합병신주 취득(상법§234 및 §530) : 합병등기일
 - 주식병합(상법§441), 주식분할(상법§329의2), 주식소각(상법§343) : 구주제출기간 만료일 또는 채권자 이의절차 종료시



4. 보고절차·첨부서류 위반시 제재

□ 보고절차

- 금감원 전자공시시스템 접수수리 홈페이지(<https://filer.fss.or.kr>)에서 서식을 내려받아 보고서 기재시 유의사항에 따라 전자문서를 작성한 후 증빙자료를 첨부하여 제출하면 됨
- 세부 거래내역 등 증빙자료는 일반인에게 공시되지 않으며, 금감원에서 기재사항의 내용을 확인하기 위한 자료로만 활용됨

□ 첨부서류

- 보고의무 발생사유별로 아래의 증빙서류를 첨부하여야 함
 - 장내매매 : 증권사의 매매내역 전산파일. 단, 전산파일 제출이 곤란한 경우 매매거래원장(지점장 직인이 있어야 함)
 - ※ 직인이 없는 매매거래원장 또는 HTS 매매화면을 첨부하는 경우 동 내용이 진실함을 보고자 본인이 확인하고 서명하여야 함
 - ※ 증권시장에서의 경쟁매매 외의 방법에 의한 주식 등의 매수(예 : 장중·시간외 대량매매) 시 매매 당사자 사전 계약이 있는 등 거래 실질에 따라서는 사전 협약서·계약서를 추가 첨부해야함
 - 주식병합·액면분할 : 주총의사록, 구주권의 잔고증명서
 - 장외매매 : 장외매매계약서, 대금납입 및 주권인도 관련 증빙서류
 - 임원선임시 : 주총의사록 또는 등기부등본, 잔고증명서
 - * 미등기임원의 경우 임원선임관련 임명장, 내부결재문서 등을 첨부
 - 신규로 주요주주가 된 경우 : 10% 직전의 잔고증명서 + 매매거래증빙내역(10%이상 취득 매매거래분부터)
 - 신규상장된 경우 : 약식주주명부, 등기부등본
 - 유상신주취득시 : 이사회 의사록 또는 신주배정통지서와 청약확인서, 납입증명서
 - 무상신주취득시 : 이사회 의사록
 - 배당(중간배당)으로 주식 취득시 : 주주총회의사록(이사회 의사록), 기준일의 잔고증명서
 - CB·EB의 권리행사로 신주취득시 : 전환청구서(예탁결제원)

- 주식매수선택권, BW의 권리행사로 신주취득시 : 납입증명서
- 양도제한조건부 주식(RSA)을 부여받거나, 양도제한조건부 주식 등을 받을 권리(RSU) 행사로 주식 취득시 : 계약서, 잔고증명서
- 합병 : 합병이사회결의 또는 합병주총 의사록, 구주권 잔고증명서(단, 스펙 등 상장회사와의 합병의 경우 합병전 6월간 합병대상 상장회사의 주식을 매매한 내역)

□ 위반시 제재

- 증선위의 조사요구 불응(법 §445)
 - 3년 이하 징역 또는 1억원 이하 벌금
- 허위보고·미보고(법 §446)
 - 1년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금
- 행정조치(법 §426, 영 §376)
 - 금융위는 위반자에 대하여 시정명령, 고발 및 수사기관에의 통보, 경고·주의 등의 조치를 할 수 있음

※ 주식대차거래의 지분공시의무

1. 주식대차거래

- 주식대차거래는 대여자가 주식의 소유권을 차입자에게 이전하고 차입자는 대차거래 기간이 종료한 후에 동일한 종류와 수량의 주식을 반환하기로 약정하는 계약으로 소비대차계약에 해당
 - 일반적으로 차입자는 대차거래기간 중에 당해 주식으로부터 취득한 수익(배당이나 신주인수권에 기하여 취득한 신주 등)을 대여자에게 반환하기로 약정하는 경우가 많으며, 차입자는 처분권이나 의결권을 가짐

2. 5%보고 의무

- 대여자는 대차거래로 인하여 보유형태가 실질소유 등에서 인도청구권으로 변경되므로 보유형태 변경보고 대상에 해당되며, 이와 별도로 보유주식등에 관한 계약부분에 주요 대차계약내용을 기재
- 차입자는 차입한 주식의 소유권을 가지므로 5%보고(신규 또는 변동보고) 의무를 부담하며, 보유주식등에 관한 계약부분에 대차계약내용을 기재
 - ※ 차입한 주식에 대해 1% 이상 장내·외에서 매매하거나 주요계약을 체결한 경우에는 추가로 별도의 변동보고를 하여야 하며, 차입주식 상환시에도 변동보고를 해야 함

3. 임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고

- 대여자나 차입자가 임원(미등기임원 포함)·주요주주인 경우 대여자는 소유 특정증권의 감소를 원인으로, 차입자는 소유 특정증권 증가를 원인으로 각각 (1% 미만 변동의 경우에도) 임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고를 하여야 함

Ⅲ. 임원 등의 특정증권등 거래계획 보고제도

1. 제도의 의의 및 개요

□ 의의

- 주권상장법인의 임원 또는 주요주주가 해당법인의 미공개 정보를 해당 법인이 발행한 특정증권등의 매매거래에 이용하여 부당한 차익을 취득하는 행위를 사전적으로 예방하면서 내부자 거래의 투명성을 강화하고
- 내부자의 대규모 거래에 대한 시장의 예측가능성을 높여 급격한 시장변동성을 완화하기 위해 사전에 해당 회사의 특정증권등에 대한 거래계획을 증권시장에 공시하도록 하는 제도

□ 개요(법 §173의3①)

- 상장법인의 임원 또는 주요주주(대통령령으로 정하는 자는 제외)는 거래계획의 거래수량 및 거래금액과 그 거래계획의 개시일 기준 과거 6개월간 거래수량 및 거래금액을 합산하여 특정증권등의 총수의 1%이상이 되거나 그 거래금액이 50억원이상이 되는 경우 거래계획을 그 거래계획의 개시일 30일전까지 증선위(금감원)와 거래소에 보고하여야 함



2. 보고대상증권 및 보고의무자

□ 보고대상증권(법 §172①, 영 §196)

- 임원·주요주주보고 대상증권인 “특정증권등”이란 i)그 법인이 발행한 증권*(순수채무증권은 제외), ii)그 증권과 관련된 증권예탁증권, 교환사채권, iii)위 증권만을 기초자산으로 하는 금융투자상품을 말함

* 지분증권(의결권 없는 우선주 포함), 전환사채, 신주인수권부사채, 이익참가부사채, 교환사채 등

□ 보고의무자

- 임원(법 §173의3①, 영 §196)
 - “임원”은 주주총회에서 선임된 당해 법인의 이사(사외이사 포함)·감사 및 사실상 임원 [상법 제401조의2제1항(업무집행지시자 등) 해당자]을 말함
- 주요주주(법 §9①, 금융회사의 지배구조에 관한 법률 §2)
 - “주요주주”는 ① 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 의결권 있는 발행주식 총수의 “10% 이상의 주식을 소유”한 자 또는 ② 10% 이상을 소유하고 있지 아니한 주주라 하더라도 임원의 임면 등 당해 법인의 주요 경영사항에 대하여 “사실상 영향력을 행사하고 있는 주주”를 말함
- 보고의무 제외대상(영§200의3①)
 - 임원과 주요주주의 범위는 ‘임원·주요주주 특정증권등 소유상황 보고’와 동일하나, 주요주주 중 상대적으로 내부통제수준이 높고, 미공개정보 이용 가능성이 낮다고 판단되는 재무적 투자자 등은 보고의무자에서 제외

※ 보고의무 제외대상 범위(영§200의3①)

1. 국가
2. 한국은행
3. 은행
4. 「한국산업은행법」에 따른 한국산업은행

5. 「중소기업은행법」에 따른 중소기업은행
6. 「한국수출입은행법」에 따른 한국수출입은행
7. 「농업협동조합법」에 따른 농업협동조합중앙회
8. 「수산업협동조합법」에 따른 수산업협동조합중앙회
9. 「보험업법」에 따른 보험회사
10. 금융투자업자[법 제8조제9항에 따른 겸영금융투자업자는 제외]
11. 증권금융회사(법§324①에 따라 인가를 받은 자)
12. 종합금융회사
13. 법 제355조제1항에 따라 인가를 받은 자금중개회사
14. 「금융지주회사법」에 따른 금융지주회사
15. 「여신전문금융업법」에 따른 여신전문금융회사
16. 「상호저축은행법」에 따른 상호저축은행 및 그 중앙회
17. 「산림조합법」에 따른 산림조합중앙회
18. 「새마을금고법」에 따른 새마을금고연합회
19. 「신용협동조합법」에 따른 신용협동조합중앙회
20. 「예금자보호법」에 따른 예금보험공사 및 정리금융회사
21. 「금융회사부실자산 등의 효율적 처리 및 한국자산관리공사의 설립에 관한 법률」에 따른 한국자산관리공사
22. 「한국주택금융공사법」에 따른 한국주택금융공사
23. 「한국투자공사법」에 따른 한국투자공사
24. 협회(금융투자협회)
25. 예탁결제원
- 25의2. 전자등록기관(「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제6호)
26. 거래소
27. 금융감독원
28. 집합투자기구주)

주) “집합투자기구”란 집합투자를 수행하기 위한 기구로서 다음 각 호의 것을 말함(법§9⑱)

1. 집합투자업자인 위탁자가 신탁업자에게 신탁한 재산을 신탁업자로 하여금 그 집합투자업자의 지시에 따라 투자·운용하게 하는 신탁 형태의 집합투자기구(“투자신탁”)
2. 「상법」에 따른 주식회사 형태의 집합투자기구(“투자회사”)
3. 「상법」에 따른 유한회사 형태의 집합투자기구(“투자유한회사”)
4. 「상법」에 따른 합자회사 형태의 집합투자기구(“투자합자회사”)
- 4의2. 「상법」에 따른 유한책임회사 형태의 집합투자기구(“투자유한책임회사”)
5. 「상법」에 따른 합자조합 형태의 집합투자기구(“투자합자조합”)
6. 「상법」에 따른 익명조합 형태의 집합투자기구(“투자익명조합”)

29. 「신용보증기금법」에 따른 신용보증기금

30. 「기술보증기금법」에 따른 기술보증기금

31. 법률에 따라 설립된 기금(「신용보증기금법」에 따른 신용보증기금 및 「기술보증기금법」에 따른 기술보증기금 제외) 및 그 기금을 관리·운용하는 법인

32. 법률에 따라 공제사업을 경영하는 법인

33. 지방자치단체

34. 대통령령으로 정하는 법률(§6①:「부동산투자회사법」, 「선박투자회사법」, 「문화산업진흥 기본법」, 「산업발전법」, 「벤처투자 촉진에 관한 법률」, 「여신전문금융업법」, 「소재·부품·장비산업 경쟁력 강화 및 공급망 안정화를 위한 특별조치법」, 「농림수산물투자조합 결성 및 운용에 관한 법률」)에 따라 사모(私募)의 방법으로 금전등을 모아 운용·배분하는 것으로서 대통령령 (§6②)으로 정하는 투자자의 총수가 49인 이하인 경우'에 따라 금전등을 모아 운용·배분하는 자 및 그 금전등의 운용·배분을 수행하기 위하여 설정·설립한 기구(단, 개인투자조합(「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조제8호)은 제외)

35. 법 §249의13①주)에 따른 투자목적회사

주) 다음 요건을 모두 충족하는 투자목적회사

1. 「상법」에 따른 주식회사 또는 유한회사일 것
2. 특정 법인 또는 특정 자산 등에 대한 효율적인 투자를 목적으로 할 것
3. 그 주주 또는 사원이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하되, 가목에 해당하는 주주 또는 사원의 출자 비율이 50% 이상일 것
 - 가. 사모집합투자기구 또는 그 사모집합투자기구가 투자한 투자목적회사
 - 나. 투자목적회사가 투자하는 회사의 임원 또는 대주주
 - 다. 그 밖에 투자목적회사의 효율적 운영을 위하여 투자목적회사의 주주 또는 사원이 될 필요가 있는 자로서 대통령령으로 정하는 자
4. 그 주주 또는 사원인 사모집합투자기구의 투자자 수와 사모집합투자기구가 아닌 주주 또는 사원의 수를 합산한 수가 100인 이내일 것
5. 상근임원을 두거나 직원을 고용하지 아니하고, 본점 외에 영업소를 설치하지 아니할 것

36. 「중소기업진흥에 관한 법률」 제68조에 따른 중소벤처기업진흥공단

37. 상기의 기관에 준하는 외국인



3. 보고대상 거래

□ 보고대상 거래(법 § §173의3①)

- 특정증권 등의 매매, 그 밖의 거래
 - 소유권의 일시적 변동이 아닌 '계산주체'의 변동을 수반하는 거래를 의미함
 - * 계산주체의 변동이 수반되지 않는 신탁·담보·차입·대차계약의 체결·종료는 보고대상 거래에 해당하지 않음

□ 보고 제외거래(법 § §173의3①, 영 §200의3②)

- 부득이한 사유로 하는 다음의 매매, 그 밖의 거래
 - 법령에 따라 불가피하게 매수하거나 매도하는 경우
 - 정부의 허가·인가·승인 등이나 문서에 의한 지도·권고에 따라 매수하거나 매도하는 경우
 - 안정조작이나 시장조성을 위하여 매수·매도하는 경우
 - 모집·사모·매출하는 특정증권등의 인수에 따라 취득하거나 인수한 특정증권등을 처분하는 경우
 - 주식매수선택권의 행사에 따라 주식을 취득하는 경우
 - 이미 소유하고 있는 지분증권, 신주인수권이 표시된 것, 전환사채권 또는 신주인수권 부사채권의 권리행사에 따라 주식을 취득하는 경우
 - 증권예탁증권의 예탁계약 해지에 따라 증권을 취득하는 경우
 - 교환사채권의 권리행사에 따라 증권을 취득하는 경우
 - 모집·매출하는 특정증권등의 청약에 따라 취득하는 경우
 - 「근로복지기본법」 제36조부터 제39조까지 또는 제44조에 따라 우리사주조합원이 우리사주조합을 통하여 회사의 주식을 취득하는 경우(그 취득한 주식을 같은 법 제43조에 따라 수탁기관을 통해서 보유하는 경우만 해당)
 - 법165조의5에 따른 주식매수청구권의 행사에 따라 주식을 처분하는 경우
 - 공개매수에 응모함에 따라 주식등을 처분하는 경우
 - 상속 또는 주식배당에 따른 특정증권등의 취득

- 새로 발행되는 특정증권등의 취득
- 공개매수에 의한 특정증권등의 취득
- 최대주주 변경을 수반하는 주식 양수·양도 계약(이하 “최대주주변경계약”이라 한다)에 따른 특정증권등의 양수·양도(최대주주변경계약과 관련한 권리행사 또는 의무이행으로 인한 특정증권등의 양수·양도를 포함한다)
- 다음 각 목의 요건을 모두 충족하는 주식 양수·양도 계약에 따른 특정증권등의 양수·양도(해당 주식 양수·양도 계약과 관련한 권리행사 또는 의무이행으로 인한 특정증권등의 양수·양도를 포함한다)
 - 가. 최대주주변경계약과 관련하여 이루어지는 계약일 것
 - 나. 최대주주변경계약 양도인의 특별관계자와 최대주주변경계약 양수인 간에 체결되는 계약일 것
- 채권자의 담보권 실행에 따른 특정증권등의 처분
- 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사유로 하는 특정증권등의 취득이나 이전 또는 처분
 - 가. 합병
 - 나. 분할 또는 분할합병
 - 다. 주식의 포괄적 교환 또는 포괄적 이전
 - 라. 제171조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 양수·양도
- 주요주주*가 「상속세 및 증여세법」 제71조제1항에 따라 허가받은 연부연납 세액의 재원을 마련하기 위하여 하는 특정증권등의 매도
 - * 임원은 해당하지 아니함에 주의할 필요
- 그 밖에 미공개중요정보를 이용할 염려가 없는 경우로서 증권선물위원회가 정하여 고시하는 사유로 하는 매매, 그 밖의 거래
 - 공로금·장려금·퇴직금 등으로 지급받는 특정증권등의 취득
 - 이미 소유하고 있는 특정증권등의 권리행사로 인한 특정증권등의 취득
 - 그 밖에 증권선물위원회가 의결로써 미공개중요정보를 이용할 염려가 없는 경우로 인정하는 경우

4. 보고대상 거래 규모

□ 보고대상 규모(법 § 173의3①, 영 §200의3⑤)

- 거래계획 및 거래계획 개시일 전 6개월간의 거래를 합산하여 거래수량이 특정증권등의 총수의 1%이상이거나 거래금액이 50억원 이상인 경우

① 거래비율의 계산(단차규정 §9의5)

- 거래비율 산정산식

$$\frac{\text{거래 특정증권등의 수}}{\text{거래시 특정증권등의 총수}} = \frac{\text{주권이 아닌 특정증권등의 주식 환산 수량}^*}{\text{발행 주식총수+주권이 아닌 특정증권등의 주식 환산 수량}^*(교환사채등 제외)}$$

* 특정증권등의 취득 또는 처분일에 당해 특정증권등의 권리행사가 이루어진다면 취득 또는 처분할 수 있는 것으로 환산되는 주식의 수량

- 거래 특정증권등의 총수(분모)는 발행 주식총수와 보고대상 거래의 특정증권등의 수(주권은 제외)등을 합산하며, 발행 주식총수에는 발행 주식(의결권 없는 주식 포함)을 모두 합산

- 거래 특정증권등의 총수 : 발행 주식총수 + 거래 특정증권등의 주식 환산 수량

- 발행 주식총수* : 보통주, 우선주

* 자기주식을 포함하여 계산

- 거래 특정증권등* : 거래계획 및 거래계획 개시일 전 6개월간 거래한 전환사채, 신주인수권부사채, 주식 옵션 등 주권이 아닌 특정증권

* 교환사채, 증권예탁증권, 파생결합증권, 금융투자상품은 기초자산 또는 교환대상 주권이 발행주식총수에 이미 포함되어 있으므로 분모 계산시 별도로 가산하지 않음

- 거래 특정증권등의 수(분자)는 거래계획 및 거래계획 개시일 전 6개월간 거래한 주식, 주식관련사채, 파생결합증권, 금융투자상품 등을 합산

② 거래금액의 계산(단차규정 §9의5③)

- 이미 발생한 거래의 경우 실제 거래금액으로 하고, 거래계획의 경우 거래계획보고서상 “거래금액(예상)”을 기준으로 계산
- 다만, 거래대상 특정증권등이 주권이 아닌 특정증권등인 경우에는 그 특정증권등의 취득 또는 처분일에 당해 특정증권등의 권리행사가 이루어진다면 취득 또는 처분할 수 있는 것으로 환산되는 주식의 수량에 해당 증권의 행사(전환·교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득·처분하는 주식의 매매단가를 곱한 금액을 기준으로 함

5. 거래계획의 보고 및 변경

□ 보고기한(법 §173의3①, 영 §200의3④)

- 임원·주요주주는 거래계획 및 거래계획 개시일 전 6개월간의 거래를 합산하여 거래수량이 특정증권등의 총수의 1%이상이거나 거래금액이 50억원 이상인 경우 거래계획상 거래기간의 개시일(결제일) 30일전*까지 그 거래계획을 보고하여야 함

* 해당 일자가 공휴일인 경우 그 전 영업일까지

〈 적용사례 〉

- A사의 임원이 2024.10.21.~10.25. 기간 중 60억원에 상당하는 A사 주식을 매수할 계획인 경우 거래계획의 개시일(24.10.21.) 30일 전인 2024.9.21.까지 그 거래계획을 보고하여야 하나, 2024.9.21.은 토요일이므로 그 전 영업일인 2024.9.20.까지 보고하여야 함

2024.9월						
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
						D-30
15	16	17	18	19	20	21
D-29	D-28	D-27	D-26	D-25	D-24	D-23
22	23	24	25	26	27	28
D-22	D-21					
29	30					

보고기한

2024.10월						
		D-20	D-19	D-18	D-17	D-16
		1	2	3	4	5
D-15	D-14	D-13	D-12	D-11	D-10	D-9
6	7	8	9	10	11	12
D-8	D-7	D-6	D-5	D-4	D-3	D-2
13	14	15	16	17	18	19
D-1	D					
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

거래계획상 거래기간

□ 보고내용(법 §173의3①, 영 §200의3③, 단차규정 §9의4)

- 거래목적, 거래가격, 거래수량, 거래기간 등의 거래계획은 거래계획보고서를 통해 보고하여야 함
 - 거래가격은 예상 거래가격 및 그 산정근거를 함께 기재 하고, 거래기간(거래계획개시일~거래계획 종료일)은 30일 이내여야 함
- ※ 거래계획 보고자는 그 거래계획 보고일부터 거래계획상의 거래기간 종료일까지 새로운 거래계획을 보고할 수 없음에 주의(법 §173의3②)

□ 변경거래 허용범위(법 §173의3③, 영 §200의3⑥)

- 거래계획 보고 후 실제 거래시에는 거래계획상 보고한 거래금액(=거래가격×거래수량)의 70%~130% 범위내에서 거래계획과 다르게 거래 가능

〈 적용사례 〉

- A사의 임원이 2024.10.21.~10.25. 기간 중 60억원에 해당하는 A사 주식을 매수할 계획을 세우고 이를 보고한 경우 42억원(=60억원×70%) ~ 78억원(=60억원×130%) 범위 내에서 거래하여야하고 거래가격 및 거래수량에 대한 변경 제한은 없음

6. 거래계획의 철회

□ 철회사유(법 § 173의3④, 영 §200의3⑦)

- 임원·주요주주가 거래계획을 보고한 경우(“거래계획보고자”) 철회 및 변경은 원칙적으로 불가능하나, 다음과 같은 부득이한 사유가 발생한 경우에는 철회보고서를 제출하고 보고계획의 철회가 가능
 - 거래계획보고자가 사망한 경우
 - 거래계획보고자에 대하여 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생절차 또는 파산절차가 개시된 경우
 - 거래계획보고자에 대하여 「기업구조조정 촉진법」 제8조에 따른 공동관리절차 또는 같은 법 제21조에 따른 주채권은행 관리절차가 개시된 경우

- 특정증권등의 가격이 거래계획 보고일 전 최종 종가를 기준으로 증권선물위원회가 정하여 고시하는 범위 이상으로 변동하는 경우
- 거래상대방의 귀책사유로 인해 거래계획상의 매매거래가 이행될 수 없는 경우
- 주가의 급격한 하락 등 불가피한 사정으로 인해 채권자의 담보권 실행으로 담보로 제공된 특정증권등이 처분되는 경우
- 거래소로부터 상장폐지 또는 매매거래정지(거래계획보고서의 거래방법을 장내매매로 신고한 경우에 한한다)의 조치를 받아 거래계획상 매매거래가 이행될 수 없는 경우
- 그 밖에 미공개중요정보를 이용할 염려가 없는 경우로서 증권선물위원회가 인정하는 경우

□ 철회보고(법 § 173의3④, 단차규정 §9의8)

- 철회사유가 발생하여 거래계획을 철회하고자 하는 경우에는 철회하는 거래계획, 철회사유 등을 기재한 철회보고서를 다음의 보고기한내에 보고하고 철회 가능
- 해당 사유가 발생한 날이 거래기간 중에 있거나 해당 사유가 발생한 날부터 이미 제출한 거래계획 보고서에 따른 거래기간의 개시일까지의 기간이 5영업일 미만인 경우 : 해당 사유가 발생한 날의 다음 영업일 이내
- 해당 사유가 발생한 날부터 거래기간의 개시일까지의 기간이 5영업일 이상인 경우 : 해당 사유가 발생한 날부터 5영업일 이내. 다만, 거래기간 개시일로부터 3영업일 전까지

〈 적용사례〉

- A사의 임원이 2024.10.21.~10.25. 기간 중 60억원에 상당하는 A사 주식을 매수할 계획을 세웠으나, 다음 일자에 철회사유가 발생한 경우 보고기한은 각각 다음과 같음

철회사유 발생일	철회사유 보고기한
2024.10.18.(D-1영업일)	2024.10.21.(D)
2024.10.14.(D-5영업일)	2024.10.16.(D-3영업일)
2024.10.7.(D-9영업일)	2024.10.15.(D-4영업일)

7. 보고절차·첨부서류 위반 시 제재

□ 보고절차

- 금감원 전자공시시스템 접수수리 홈페이지(<https://filer.fss.or.kr>)에서 서식을 내려받아 보고서 기재시 유의사항에 따라 전자문서를 작성한 후 제출하면 됨

□ 위반시 제재

- 행정조치(법 §426⑤, §429, 영§376, §379)
 - 금융위는 위반자에 대하여 과징금, 경고·주의 등의 조치를 할 수 있음
 - 과징금의 경우 시가총액*의 1만분의2(20억원을 초과하는 경우에는 20억원)를 곱한 금액 내에서 부과
 - * 시가총액이 1천억원 미만 기업의 경우 최저시가총액 기준(1천억원)을 적용

IV. 단기매매차익 반환제도

1. 제도의 개요

□ 의의

- 주권상장법인의 임·직원 또는 주요주주가 해당법인의 미공개정보를 해당 법인이 발행한 특정증권등의 매매거래에 이용하여 부당한 차익을 취득하는 행위를 예방하기 위한 제도

□ 개요

- 주권상장법인의 임·직원 또는 주요주주가 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수 후 매도하거나, 매도 후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구를 할 수 있도록 한 제도

2. 반환대상자 및 반환대상 단기매매차익

□ 반환대상자

- 임원 : 등기임원은 물론 사실상 임원(상법 제401조의2제1항)을 포함
- 직원 : 주요사항보고서 제출 사항(자본시장법 제161조 제1항)의 수립·변경·추진·공시 업무에 종사하는 직원 및 재무·회계·공시·기획·연구개발에 종사하는 직원(단차 반환규정 제5조)

- 주요주주 : 10% 이상의 주식을 소유한 자 또는 당해 법인의 주요 경영사항에 사실상 영향력을 행사하고 있는 주주

※ 임원과 주요주주의 범위는 '임원·주요주주 특정증권등 소유상황 보고'와 동일

□ 반환대상 단기매매차익(법 §172)

- 단기매매차익이란 주권상장법인의 임·직원 또는 주요주주가 그 법인의 특정증권등을 매수한 후 6개월 이내에 매도하거나, 매도한 후 6개월 이내에 매수하여 얻은 이익을 말함
 - ※ 특정증권등이란 그 법인이 발행한 지분증권, 전환사채, 신주인수권부사채 등으로서 '임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고'의 보고대상이 되는 특정증권등과 동일
 - ※ 전환사채권을 기초자산으로 하는 콜옵션(전환사채권 콜옵션)은 단기매매차익 대상 특정증권등에 해당하므로 전환사채권 콜옵션을 취득(매도)하고 6개월 이내에 특정증권등을 매도(취득)하여 이익을 얻은 경우, 단기매매차익에 해당함
- 미공개 내부정보의 이용여부를 불문하고 6개월 이내의 매매로 발생한 이익은 반환대상이 됨
 - 임·직원의 경우 매도 또는 매수 어느 한 시점에 임·직원인 자는 단기매매차익 반환대상이므로 퇴사 후에도 차익 반환의무가 발생할 수 있음
 - ※ 다만, 주요주주의 경우에는 매수 및 매도 모든 시점에 주요주주의 지위에 있어야 함
 - 자본시장법 시행으로 이중증권간 단기매매(예 : 보통주 매수후 6개월 내 전환사채 매도)로 취득한 차익도 반환대상임을 유의해야 함
- 투자매매업자에 대한 준용(영 §199)
 - 내부자의 단기매매차익반환에 대한 규정은 투자매매업자가 인수계약을 체결한 날부터 3개월 이내에 매수 또는 매도하여 그 날부터 6개월 이내에 매도 또는 매수하는 경우에 준용

□ 아래에 해당하는 경우는 단기매매차익 반환의 예외로서 단기매매차익 산정시 해당매매는 없는 것으로 간주(영 §198, 단차반환규정 §8)

- 법령에 따라 불가피하게 매수하거나 매도하는 경우
- 정부의 허가·인가·승인 등이나 문서에 의한 지도·권고에 따라 매수하거나 매도하는 경우

- 안정조작이나 시장조성을 위하여 매수·매도 또는 매도·매수하는 경우
 - 모집·사모·매출하는 특정증권등의 인수에 따라 취득하거나 인수한 특정증권등을 처분하는 경우
 - 주식매수선택권의 행사에 따라 주식을 취득하는 경우
 - 이미 소유하고 있는 지분증권, 신주인수권이 표시된 것, 전환사채권 또는 신주인수권부사채권의 권리행사에 따라 주식을 취득하는 경우
 - 증권예탁증권의 예탁계약 해지에 따라 증권을 취득하는 경우
 - 교환사채권의 권리행사에 따라 증권을 취득하는 경우
 - 모집·매출하는 특정증권등의 청약에 따라 취득하는 경우
 - 「근로복지기본법」 제36조~제39조까지 또는 제44조에 따라 우리사주조합원이 우리사주조합을 통하여 회사의 주식을 취득하는 경우(그 취득한 주식을 동법 제43조에 따라 수탁기관에 예탁하는 경우만 해당)
 - 주식매수청구권의 행사에 따라 주식을 처분하는 경우
 - 공개매수에 응모함에 따라 주식등을 처분하는 경우
 - 그 밖에 미공개 중요정보를 이용할 염려가 없는 경우로서 증선위가 인정하는 경우
 - 유상신주 발행시 실권주 또는 단수주의 취득
 - 집합투자계약에 따라 집합투자업자가 행하는 매매
 - 공로금·장려금·퇴직금 등으로 지급받는 주식의 취득
 - 이미 소유하고 있는 특정증권등의 권리행사로 인한 주식의 취득
 - 증권시장에서 허용되는 최소단위 미만의 매매
- ※ 또한 매매로 볼 수 없는 경우(상속, 증여 등 무상으로 취득 또는 처분하는 경우)도 단기매매차익 반환 규정을 적용하지 않음

3. 단기매매차익의 산정방법

□ 산정방법

- 과거 6개월 이내에 1회 매수·매도한 경우

$$\text{단기매매차익} = (\text{매도단가} - \text{매수단가}) \times \text{매매일치수량}^* - (\text{매매거래수수료} + \text{증권거래세액} + \text{농어촌특별세액})$$

* 매수수량과 매도수량 중 적은 수량

- 차익산정결과 그 금액이 0원 이하인 경우에는 이익이 없는 것으로 간주

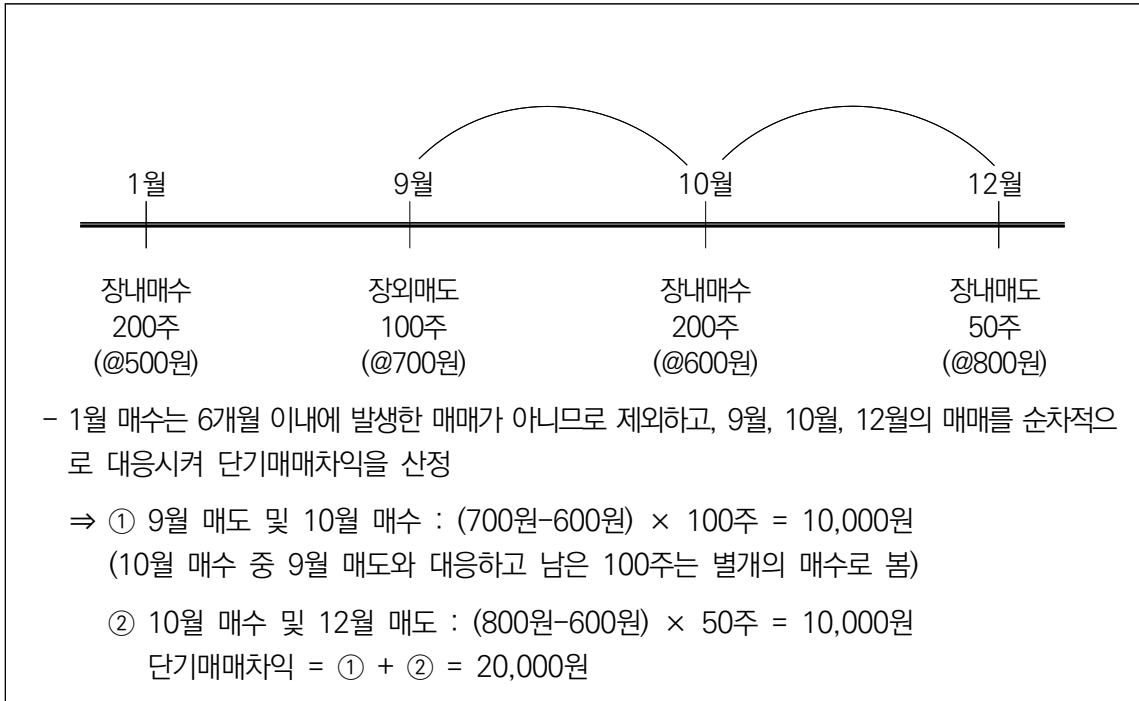
※ 반환대상 단기매매차익을 매수 후 6개월 이내 매도하여 얻은 이익만으로 오해하는 사례가 있으나, 매도 후 6개월 이내 매수하여 얻은 이익도 반환대상임을 유의

- 과거 6개월 이내에 2회 이상 매수·매도한 경우

- 가장 먼저 매수(매도)한 수량과 가장 먼저 매도(매수)한 수량을 대응하여 위의 방법으로 계산한 금액을 이익으로 산정하고, 그 다음의 매수·매도 수량에 대해서는 대응할 수량이 없어질 때까지 같은 방법을 적용하여 차익산정
(선입선출법)

※ 대응된 매수분이나 매도분 중 매매일치 수량을 초과하는 수량(잔량)은 해당 매수 또는 매도와 별개의 매수 또는 매도로 보아 대응시킴

〈단기매매차익 산정 사례〉



□ 가격 및 수량의 환산(영 §195②, 단차반환규정 §6)

◦ 매수 및 매도 특정증권등이 종류는 같으나 종목이 다른 경우(이종종목)

- 매수 후 매도 : 매도한 날의 매수 특정증권의 최종가격을 매도 특정증권등의 매도가격으로 간주

- 매도 후 매수 : 매수한 날의 매도 특정증권등의 최종가격을 매수 특정증권의 매수가격으로 간주

※ 예시 : 보통주를 매수하고 6개월 이내에 우선주를 매도하는 경우 우선주 매도가격은 매도일의 보통주 종가로 간주

[차익 = (매도일 보통주 종가 - 보통주 매수가) × 매매일차수량 - 수수료등]

◦ 매수 및 매도 특정증권등의 종류가 다른 경우(이종증권)

- 매매일의 당해 특정증권등의 권리행사 대상이 되는 지분증권의 종가로 환산

- 매매일에 당해 특정증권등의 권리행사가 이루어진다면 취득할 수 있는 것으로 환산되는 지분증권의 수량으로 환산

※ 예시 : 보통주 매수 후 6개월 이내에 CB 매도시 CB의 매도단가는 매도일 보통주 종가로, 수량은 보통주 취득가능수량(액면가액/전환가)으로 각각 환산

- 권리락·배당락 등이 있는 경우(단차반환규정 §7)
 - 매수 또는 매도후 주권의 권리락·배당락 등*이 있는 때에는 이를 감안하여 환산한 가격 및 수량을 기준으로 계산함
- * 자본의 증감, 합병, 배당, 주식분할, 주식병합

□ 기타 유의사항

- 다수 계좌에 의한 매매거래가 있는 경우
 - 동일인이 자기의 계산으로 다수의 계좌를 이용하여 매매한 경우에는 전체를 1개의 계좌로 간주
- 단기매매차익 산정시 무상증자 또는 배당에 대한 세금, 매매와 관련한 미수연체이자, 신용이자 등은 고려하지 아니함

4. 단기매매차익의 반환절차

□ 단기매매차익의 반환청구책임은 원칙적으로 해당 법인에게 있음

- 단기매매차익 반환 청구권자는 해당 법인임
- 다만, 해당 법인이 적절한 반환청구절차를 진행하지 않을 경우 해당 법인의 주주는 해당 법인을 대위하여 반환을 청구할 수 있음

□ 증선위가 단기매매차익의 발생사실을 알게 된 경우에는 해당 법인에 이를 통보해야 하고, 그 법인은 통보받은 내용을 인터넷 홈페이지 및 정기(사업·분기·반기)보고서 등을 이용하여 공시하여야 함

- “인터넷 홈페이지 등”이란 해당 법인의 “홈페이지”와 “이에 준하는 방법”으로 주주에게 열람이 가능하도록 하는 것을 말함

※ 공시의무 위반시 시정명령, 주의, 경고, 등의 조치 부과

해당법인의 단기매매차익 발생사실 공시방법

1. 공시채널

① 당해 법인의 인터넷 홈페이지에 공시

- 단차사실을 통보받은 당해 법인이 공개적으로 운영하는 인터넷 홈페이지가 있다면, 우선적으로 법인의 인터넷 홈페이지에 증선위로부터 통보받은 내용을 공시해야 함
- 홈페이지에 공시할때는 홈페이지 메인화면에 주주들이 보기 쉽게 적절한 크기 및 방식(예 : 팝업 등)으로 통보받은 내용을 공시

※ 게시물의 증거로 동 공시내용이 뒤로밀려 열람이 곤란하게 되지 않도록 조치할 필요

② 인터넷 홈페이지가 없거나, 사용이 정지된 경우

- 주주의 열람권이 보장되도록 거래소의 자율공시 등 적절한 방법으로 공시

2. 공시내용(영 §197)

① 단기매매차익을 반환해야 할 자의 지위(임원, 직원 또는 주요주주를 말함)

※ 임원 등 취득자의 지위 이외에 성명, 생년월일 등 개인정보는 의무 공시사항이 아님

- ② 단기매매차익 금액(임원별·직원별 또는 주요주주별로 합산한 금액)
- ③ 증선위로부터 단기매매차익 발생사실을 통보받은 날
- ④ 해당 법인의 단기매매차익 반환 청구 계획
- ⑤ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권 또는 증권예탁증권의 소유자 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구를 할 수 있다는 뜻

※ 정기(사업·반기·분기)보고서를 통한 단기매매차익 미환수 현황 공시사항

1. 근거

- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제159조 및 제160조, 「기업공시서식」 작성기준 제11장 제3절 제11-3-1조 제2항

2. 공시방법

- 정기(사업·반기·분기)보고서 제출시 ‘단기매매차익 미환수 현황’을 「기업공시서식」 작성기준 제11장 제3절 제11-3-1조 제2항에 따라 기재하여 제출

3. 공시대상

- 회사가 법 제172조제3항에 따라 증권선물위원회로부터 통보받은 단기매매차익 중 환수하지 못한 금액이 있는 경우 정기보고서에 기재

V. 의결권 대리행사 권유제도

1. 제도의 의의 및 개요

□ 의의

- 다수의 의결권을 확보할 목적으로 의결권 행사를 위임받고자 하는 경우 피권유자인 주주에게 의결권 대리행사에 필요한 정보가 정확하게 제공되도록 권유절차·방법 등을 규정하고, 권유문서 등의 내용을 공시하도록 한 제도

□ 개요

- 주권상장법인의 10인 이상 주주에게 의결권 대리행사 권유를 하고자 하는 자는 권유행위를 하기 2영업일 전에 위임장 용지 및 참고서류를 금융위와 거래소에 미리 제출하는 등 법상 정해진 절차(정당한 위임장 용지 사용, 권유기간 등)를 준수하여야 함

2. 권유행위

□ 위임장용지 등 교부대상 권유행위(법 §152)

- 아래의 행위는 의결권 대리행사 권유행위이며 이러한 행위를 하기 위해서는 권유의 상대방(이하 “피권유자”)에게 위임장용지 등을 교부하여야 함
 - 자기 또는 제3자에게 의결권의 행사를 대리시키도록 권유하는 행위

- 의결권의 행사 또는 불행사를 요구하거나 의결권 위임의 철회를 요구하는 행위
- 의결권의 확보 또는 그 취소 등을 목적으로 주주에게 위임장 용지를 송부하거나, 그 밖의 방법으로 의견을 제시하는 행위
- 다만, 위의 권유행위에 해당하더라도 아래의 경우는 의결권 대리행사 권유행위로 보지 아니함(영 §161)
 - 해당 상장주권의 발행인(그 특별관계자를 포함)과 그 임원(그 특별관계자를 포함한다) 외의 자가 10인 미만의 피권유자에게 그 주식의 의결권 대리행사를 권유하는 경우
 - 신탁, 그 밖의 법률관계에 의하여 타인의 명의로 주식을 소유하는 자가 그 타인에게 해당 주식의 의결권 대리행사의 권유를 하는 경우
 - 신문·방송·잡지 등 불특정 다수인에게 광고를 통하여 권유행위를 하는 경우 그 광고 내용에 해당 상장주권의 발행인의 명칭, 광고의 이유, 주주총회의 목적사항과 위임장 용지·참고서류를 제공하는 장소만을 표시하는 경우

□ 권유자

- 권유자의 자격에는 특별한 제한이 없으므로 해당회사(경영진), 주주는 물론 해당 주주총회의 목적사항과 특별한 이해관계를 가지는 자는 누구든지 권유자가 될 수 있음

□ 피권유자 및 권유대상 주식(법 §152)

- 피권유자는 해당 주주총회에서 의결권을 가지는 주주임. 따라서 의결권 없는 우선주를 소유한 주주는 피권유자가 될 수 없음
- 권유대상 주식은 상장주식을 의미함. 따라서 비상장회사의 주주총회에서 의결권 대리행사를 권유하는 경우는 의결권 대리행사 권유제도의 적용대상이 아님

3. 의결권 대리행사의 방법 및 대리행사 위임의 철회

□ 대리행사의 방법

- 상법상 주주의 대리인으로서 의결권을 행사하려는 자는 대리권을 증명하는 서면을 제출해야 하므로 주주는 대리인을 지정하여 위임장에 서명하여야 함
- 권유자가 주주에게 의결권의 위임을 권유하는 것은 청약에 해당하고, 주주가 대리권을 수여하는 취지로 위임장을 권유자에게 보내는 것은 승낙에 해당되어 권유자와 주주간에 의결권 대리행사를 목적으로 하는 위임계약이 성립함
- 권유자는 위임장에 나타난 피권유자의 의사에 따라 의결권을 행사하여야 함

□ 위임의 철회

- 민법상 위임계약은 각 당사자가 언제든지 철회할 수 있으므로 주주는 대리인이 의결권을 행사하기 전에는 언제든지 의결권 대리행사의 위임을 철회할 수 있음
- 상대방에 대한 명시적인 위임 철회의사 표시 또는 주주가 직접 주주총회에 출석하여 투표하는 방법 등으로 철회가 가능

4. 위임장용지·참고서류의 사전 제출 의무

□ 참고서류 등의 제출(법 §153)

- 의결권 대리행사를 권유하고자 하는 자는 위임장용지와 참고서류를 피권유자에게 제공하기 2영업일 전까지 그 사본을 금융위와 거래소에 제출*하여야 함

* 금감원의 전자공시시스템(DART)을 통해 전자문서를 제출하면 금융위 및 거래소에 제출 간주

- 공휴일, 근로자의 날, 토요일은 산입하지 않음(영 §164)

〈 적용사례 〉

- 주주총회가 5.14.로 예정된 가운데 5.7.부터 의결권 대리행사 권유를 하려면 늦어도 4.30.까지 참고서류·위임장용지를 DART에 제출해야 함

4.30(화)	5.1(목)	5.2(금)	5.3(토)	5.4(일)	5.5(월)	5.6(화)	5.7(수)
제출 시한	근로자의 날 제외	D-2	토요일 제외	공휴일 제외	공휴일 제외	D-1	권유 시작일 (D)

□ 위임장용지 기재 내용(영 §163①)

- 위임장 용지는 아래의 사항을 명확히 기재할 수 있도록 작성되어야 함
 - 의결권을 대리행사하도록 위임한다는 내용
 - 의결권 권유자 등 의결권을 위임받을 자
 - 의결권 피권유자가 소유하고 있는 의결권 있는 주식 수
 - 위임할 주식 수
 - 주주총회의 각 목적사항과 목적사항별 찬반 여부
 - 주주총회 회의시 새로 상정된 안건이나 변경 또는 수정 안건에 대한 의결권행사 위임 여부와 위임 내용
 - 위임 일자와 위임 시간
 - 위임인의 성명과 주민등록번호(법인인 경우 명칭과 사업자등록번호)

□ 참고서류 기재 내용(영 §163②)

- 참고서류는 의사결정에 참고가 될 수 있도록 권유자, 주총 목적사항 등을 기재한 서면으로서 아래의 사항이 기재되어야 함
 - 의결권대리행사 권유의 개요
 - 권유자의 성명·명칭, 권유자 및 그 특별관계자가 소유하고 있는 주식의 종류 및 수
 - 대리인이 있는 경우에는 권유자의 대리인의 성명, 그 대리인이 소유하고 있는 주식의 종류 및 수
 - * 권유자의 대리인으로 기재되는 자는 권유행위 대리자가 아니라 주주총회장에서 의결권을 대리행사하는 자를 의미
 - 권유자 및 그 대리인과 해당 주권상장법인과의 관계
 - 주주총회의 각 목적사항

■ 주주총회 목적사항이 '재무제표의 승인'에 관한 것인 경우 필수기재사항*

가. 해당사업연도의 영업사항의 개요

나. 해당 사업연도의 재무상태표, 손익계산서

다. 이익잉여금처분계산서(또는 결손금처리계산서), 다만 의결권 대리행사권유 시에 배당에 관한 처리안이 확정되어 있지 아니한 경우에는 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항(개정)

* 주석은 기재하지 아니할 수 있음(개정)

■ 주주총회 목적사항이 '정관의 변경'에 관한 것인 경우

가. 각각의 정관 조항 별, 선임·해임되는 자 별로 찬성과 반대를 표시할 수 있도록 위임장 용지를 작성하여야 함

나. 단, 특정 제도의 도입 등 동일한 목적을 위하여 수개의 조항을 변경하게 될 때에는 찬반을 한번만 표시할 수 있도록 위임장을 구성할 수 있음(개정)

■ 주주총회 목적사항이 '임원(이사·감사위원·감사)의 선임'에 관한 것인 경우

가. 후보자의 세부경력

나. 후보자의 직무수행 계획(사외이사의 경우에 한함)

다. 후보자의 세부경력 등 증발공 규정에 따른 참고서류 기재내용이 사실과 일치한다는 내용의 본인 확인서

라. 이사회가 후보자를 추천한 경우 추천 사유

■ 주주총회 목적사항이 '임원(이사·감사) 보수한도 승인'에 관한 것인 경우 전기 보수총액을 실제로 지급된 보수총액 및 보수한도를 구분하여 기재

- 의결권 대리행사를 권유하는 취지*

* 권유 취지는 객관적 사실을 기초로 간결하게 작성되어야 하며, 사실을 과장·왜곡하거나 중요사실을 누락하여 오해를 유발하여서는 아니됨

□ 권유자의 참고서류 등 자진 정정의무(법 §156)

◦ 권유자는 아래의 항목이 변경되거나 잘못 기재된 경우 자진하여 정정하여야 함

- 위임장용지 중 의결권 권유자 등 의결권을 위임받을 자

- 참고서류 중 의결권 대리행사 권유의 개요(권유자의 성명이나 명칭은 제외) 및 주주총회의 각 목적사항
- 또한 위임장용지 및 참고서류 기재내용중 기재나 표시사항이 불분명하여 피권유자에게 중대한 오해를 야기할 수 있거나 권유자에게 불리한 정보를 생략하거나 유리한 정보만을 강조하는 등 과장되게 표현한 경우에도 자진하여 정정하여야 함

※ 권유자가 위임장용지 및 참고서류 기재사항을 정정하고자 하는 경우에는 그 권유와 관련된 주주총회일 7영업일 전까지(공휴일, 토요일, 근로자의날 등 제외) 정정할 수 있음

□ 권유자의 신의·성실 의무(법 §154)

- 권유자는 위임장용지 및 참고서류 중 피권유자의 의결권 위임 여부에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시를 하거나 그 기재 또는 표시를 누락해서는 안 됨

5. 위임장용지 등의 비치 및 교부

□ 위임장용지 등의 비치(법 §153)

- 권유자는 피권유자에게 위임장용지 및 참고서류를 제공하는 날 2영업일 전까지 위임장용지 및 참고서류를 아래의 장소에 비치하여 해당 주주총회 종료일까지 일반인이 열람할 수 있도록 하여야 함(법 §153)

- 해당 주권상장법인의 본·지점, 영업소
- 명의개서대행회사
- 금융위원회*
- 거래소*

* 금감원의 전자공시시스템(DART)을 통해 전자문서를 제출하면 금융위 및 거래소에는 동 사본을 비치한 것으로 간주됨

□ 위임장용지 등의 교부방법(영 §160)

- 권유자는 피권유자에게 아래의 방법으로 위임장용지 및 참고서류를 교부할 수 있음
 - 권유자가 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 - 우편 또는 모사전송(Fax)를 이용하는 방법
 - 전자우편을 이용하는 방법(피권유자가 전자우편을 통해 참고서류 등을 받겠다는 의사 표시를 한 경우에만 허용)
 - 주주총회 소집통지와 함께 보내는 방법(권유자가 해당 상장주권의 발행인인 경우에만 허용)
 - 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법*(전자위임장 이용 등)

* 전자위임장을 사용하는 경우, 참고서류의 교부방법 중 '인터넷 홈페이지를 이용하는 방법'을 선택한 후 (☑ 표시), 인터넷 홈페이지 주소, 홈페이지의 관리기관, 주주총회 소집통지 (공고)시 안내여부 등을 반드시 작성

6. 발행인과 의결권권유자와의 관계

□ 발행인이 아닌 의결권권유자는 발행인이 의결권 대리행사의 권유를 하는 경우 발행인에 대해 다음의 행위를 할 것을 요구할 수 있음(법 §152조의2)

- 주주명부의 열람·등사의 허용, 의결권권유자의 비용으로 위임장 용지 및 참고서류를 주주에게 송부하는 행위
- 발행인은 위 행위를 요구받은 날로부터 2영업일(공휴일, 토요일, 근로자의 날 등 제외) 이내에 응해야 함

(위임장 용지 작성 예시)

위임장

본인은 2005년 3월 20일에 개최하는 (주)가나다무역의 제13기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 ○○○○이(영§163①2) 지정하는 (김철수, 김영호) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.(영§163①1)

※ 참고서류 본문의 주총 일자, 권유자, 대리인의 성명과 일치하는지 확인

- 다 음 -

1. 주주번호 :
2. 소유주식수 : 주
3. 의결권있는주식수 : 주
4. 위임할 주식수 : 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항 별 찬반 여부

(영§163①3-5) ※ 작성 필수

(일부 목적사항만 기재하는 경우) 이하 목적사항은 확정된 일부만 기재한 것으로 추후 나머지 목적사항이 확정되면 이를 기재하여 위임장과 참고서류를 다시 교부하겠습니다.(영§163①7)

※ 참고서류 본문에 작성한 목적사항과 동일한지 확인

번호	주주총회 목적사항		찬성	반대
1	정관의 변경	-1조 "상호" -5조 "회사가 발행할 주식의 총수"		
2	이사의 선임	- 홍길동 - 甲을병		
3	이사의 해임	- 김甲돌 - 김甲순		
4	이사의 보수한도 승인			

* 주총 목적사항 각 항목에 대하여 피권유자가 찬반을 명기할 수 있도록 작성(법§152④)

* 주주총회 목적사항 중 정관의 변경은 각각의 정관조항별로 찬반을 표시할 수 있도록 작성. 단, 특정 제도의 도입 등 동일한 목적을 위하여 수 개의 조항을 변경하게 될 경우에는 한 번에 찬반을 표시할 수 있음.

* 이사의 선·해임, 감사위원회 위원의 선·해임, 감사의 선·해임에 대해서는 각각의 선·해임되는 자별로 찬반을 표시할 수 있도록 작성

6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임

(영§163①6)

※ 아래의 6번 표준문구는 삭제할 수 없음

- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
- 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항 목	지 시 내 용

주주명 (인)

(영§163①8)

주민등록번호(사업자등록번호)

(영§163①8)

위임일자 및 위임시간 년 월 일 시

(영§163①7)

※ 주주명, 주민등록번호(법인의 경우 사업자등록번호, 위임일자, 위임시간은 위임장 용지의 필수 기재사항임)

7. 의결권대리행사 권유에 대한 해당 상장법인의 의견 표명

☐ 의결권 대리행사의 권유대상이 되는 상장주권의 발행인은 의결권대리행사의 권유에 대하여 의견을 표명할 수 있음(법 §155)

- 이 경우에는 그 내용을 기재한 서면을 지체없이 금융위와 거래소에 제출해야 함(금융원 전자공시시스템(DART)에 전자문서 제출)

8. 정정명령 및 조사, 위반시 제재

□ 정정명령 및 조사(법 §156·§158)

- 금융위는 위임장용지 및 참고서류의 형식을 제대로 갖추지 아니한 경우 또는 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 않은 경우 그 내용을 정정하여 제출할 것을 요구할 수 있음
- 금융위는 투자자보호를 위해 필요한 경우에는 권유자, 그 밖의 관계인에 대하여 참고가 될 보고 또는 자료의 제출을 명하거나 관련 장부·서류, 그 밖의 물건을 조사할 수 있음

□ 위반시 제재(법 §158 등)

〈 행정 조치 〉

- 아래의 어느 하나에 해당하는 경우에 금융위는 권유자에게 그 이유를 제시한 후 그 사실을 공고하고 필요시 권유행위를 정지 또는 금지시킬 수 있음
 - 위임장용지 및 참고서류를 피권유자에게 교부하지 아니한 경우
 - 위임장용지 및 참고서류를 비치하지 않거나 참고서류 등에 허위의 사실 등을 기재하거나 중요사실을 누락한 경우
 - 자진정정해야 할 사항을 정정하지 아니한 경우
- 또한 위에 해당하는 경우 1년의 범위에서 의결권 대리행사의 권유의 제한, 고발 또는 수사기관 통보, 경고·주의 등의 조치를 할 수 있음(영 §166)
- 발행인이 아닌 의결권권유자의 발행인에 대한 요구(주주명부 열람·등사의 허용 및 의결권권유자의 비용으로 위임장 용지 및 참고서류를 주주에게 송부)를 발행인이 불응한 경우(법 §152조의2)
 - 발행인에 대한 3천만원 이하 과태료(법 §449)
- 감독당국의 조사 기피·방해 : 1억원 이하 과태료(법 §449)
- 자료제출·출석요구 불응 : 3천만원 이하 과태료(법 §449)

〈 형사 벌칙 〉

- 위임장용지, 참고서류의 중요사항 허위기재 또는 기재누락(법 §444)
 - 5년이하의 징역 또는 2억원 이하의 벌금
- 위임장용지, 참고서류 미교부(법 §445)
 - 3년이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금
- 참고서류 등 미제출, 중요사항 자진정정의무 위반(법 §446)
 - 1년이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금

VI. 공개매수제도

1. 공개매수제도의 의의 및 개요

□ 의의

- 지배권 경쟁의 공정성을 확보하고, 경영권 변동 가능성에 대한 정보를 투자자에게 제공하며, 모든 주주에 동등한 매도 기회를 부여하는 등 주주간 평등을 도모하기 위해 공개매수 절차·방법 등을 규정하고 그 내용을 공시하도록 하는 제도

□ 개요

- 공개매수를 하고자 하는 자는 공개매수 공고와 동시에 금융위에 공개매수신고서를 제출하고 법상 정해진 절차(공개매수기간, 결제, 조건변경 등)를 준수하여야 함

2. 공개매수의 개념 및 적용대상

□ 공개매수의 개념(법 §133①)

- 공개매수는 기업지배권의 획득이나 유지·강화를 목적으로 주권상장법인 등의 의결권 있는 주식등(전환사채 등 잠재주권 포함)을 증권시장(이와 유사한 시장으로서 해외에 있는 시장을 포함) 및 다자간 매매체결회사 밖에서* 불특정다수인에게 매수의 청약을 하거나 매도의 청약을 권유하여 그 주식등을 매수하는 행위를 말함

- * 매도와 매수 쌍방 당사자간의 계약, 그 밖의 합의에 따라 종목, 가격과 수량 등을 결정하고, 그 매매의 체결과 체결을 증권시장을 통하는 방법으로 하는 주식등의 매수(예 : 신고대량매매, 시간외매매)는 증권시장 밖에서 행하여진 것으로 봄(법 §133④)

□ 공개매수의 적용대상(법 §133③)

- 과거 6월간 10인 이상의 자로부터 증권시장 밖에서 주식등을 취득함으로써, 본인과 특별관계자가 보유하게 되는 주식등*을 합산한 보유비율이 발행 주식등 총수의 5% 이상이 되는 경우(5% 이상 보유자가 추가취득하는 경우 포함)에는 공개매수절차에 의하여 주식등을 취득하여야 함
- * 적용 대상증권(주식등) 및 보유의 개념은 주식등의 대량보유 상황보고와 동일
- 다만, 보유하게 되는 주식등의 발행인이「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 복수의결권 주식을 발행한 주권상장법인인 경우에는 ‘주식등’의 보유비율 산정시 ‘의결권 수’를 기준으로 산정해야함

※ 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」개정안 발췌('23.11.17. 시행)

- 제16조의15(공개매수 및 주식등의 대량보유 등의 보고에 관한 특례) 복수의결권주식을 발행한 주식회사인 벤처기업에 대하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제133조제3항 및 제5항과 제147조제1항 및 제2항을 적용하는 경우에는 “주식등의 총수”는 “의결권의 총수”로, “주식등의 수”는 “의결권의 수”로 본다.

- 10인의 산정기준은 매수의 상대방이 아니라 매수청약 또는 매도청약의 권유의 상대방임
- 불특정다수를 대상으로 하지 않더라도 매수 또는 매도청약의 권유의 상대방이 10인 이상이면 반드시 공개매수의 절차와 방법에 따라 주식등을 취득하도록 하여 모든 주주에게 경영권 Premium을 균등하게 향유할 수 있도록 해야 함

□ 공개매수 적용 예외

- 아래와 같은 사유로 부득이하게 주식등을 취득하는 경우에는 공개매수를 하지 않아도 됨(영 §143)

- 소각을 목적으로 하는 주식등의 매수등
- 주식매수청구에 응한 주식의 매수
- 신주인수권이 표시된 것·전환사채권·신주인수권부사채권 또는 교환사채권의 권리행사에 따른 주식등의 매수등
- 파생결합증권의 권리행사에 따른 주식등의 매수등
- 특수관계인으로부터 주식등의 매수등
- 다른 주주의 권익침해가 없는 것으로 다음에 해당하는 매수등(규정 §3-1)
 - i) 경영합리화를 위하여 법률의 규정, 정부의 인·허가, 지도·권고 등에 따른 매수
 - ii) 정부의 공기업 민영화계획 등에 의하여 정부가 처분하는 주식등의 매수
 - iii) 법원의 인·허가에 따른 화의, 정리절차중인 회사의 주식등의 매수
 - iv) 채권금융기관 등이 기업구조조정촉진법에 따라 처분하는 주식등의 매수
 - v) 적기시정조치에 따라 해당 금융기관이 이행하는 사항과 관련되는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 주식등의 매수
 - 가. 해당 금융기관이 발행하는 주식등의 취득
 - 나. 해당 금융기관이 보유한 주식등의 매수등
 - 다. 제3자의 해당 금융기관 주식등의 매수등
 - vi) 예금보험공사가 부실금융기관의 경영합리화를 위하여 관련법규 등에서 정하는 바에 따라 행하는 부실 금융기관 주식등의 매수등 및 예금보험공사가 동 주식등을 처분하는 경우의 해당 주식등의 매수등
 - vii) 국유재산의 현물출자에 관한 법률에 따라 정부가 국유재산을 정부출자기업체에 현물출자하고 그 대가로 해당 회사가 발행하는 주식등의 취득
 - viii) 외국인투자촉진법에 따라 외국투자가가 취득한 주식등을 처분하는 경우의 해당 주식등의 매수등 또는 외국인투자기업의 합작당사자가 주식등을 처분하는 경우 합작계약에 따라 우선매입권을 가진 다른 합작당사자의 해당 주식등의 매수등
 - ix) 금융기관이 관련법규에 따른 자본금요건을 충족하기 위하여 발행하는 주식의 취득 또는 자기자본비율 등 재무요건을 충족하기 위하여 감독원장 등에게 경영개선계획서 등을 제출하고 발행하는 주식의 취득

- x) 적기시정조치에 따른 자본금 증액시 일반주주의 대량실권 발생이 예상되어 해당 금융기관의 최대주주 및 그 특수관계인이 증자를 원활하게 하기 위하여 불가피하게 행하는 해당 금융기관 주식등의 매수등
- xi) 주식의 종목별 외국인 전체 취득한도에 달하거나 초과한 종목을 증권회사의 중개에 의하여 외국인 간에 매매거래를 하는 경우 해당 주식의 매수
- xii) 증권시장에 상장하기 위하여 모집 또는 매출하는 주식을 인수한 투자매매업자가 증권신고서에 기재한 바에 따라 모집 또는 매출한 주식을 매수하는 경우 해당 주식의 매수
- xiii) 공개매수사무취급자가 공개매수 개시이전에 해당 주식을 차입하여 매도한 경우 이의 상환을 위한 장내매수
- xiv) 주채무계열이 주채권은행과 체결한 재무구조개선약정에 따라 재무구조 개선을 위하여 주채무계열 및 그 공동보유자가 보유한 주식등을 처분하는 경우의 해당 주식등의 매수등

□ 공개매수 적용 예시

사 례 ①

- 장외에서 4월간 9인으로부터 주식을 취득한 결과 그 소유주식이 의결권있는 발행주식총수의 4.5%가 되었고 그 취득 직후 1%의 주식을 장외에서 1인으로부터 추가로 취득하고자 하는 경우
- ⇒ 장외에서 추가로 1% 이상의 주식을 취득하게 되면 6월간 10인에게서 5% 이상을 취득하게 되므로 공개매수 적용 대상에 해당됨

사 례 ②

- 본인과 특별관계자가 보유하는 주식을 합산한 비율이 4%인 자가 10일간 12인으로부터 2%를 추가로 장외에서 취득하고자 하는 경우
- ⇒ 6월간 10인 이상의 자로부터 취득하여 본인 및 특별관계자가 보유하는 주식등의 비율이 5% 이상이 되므로 공개매수 적용대상에 해당됨

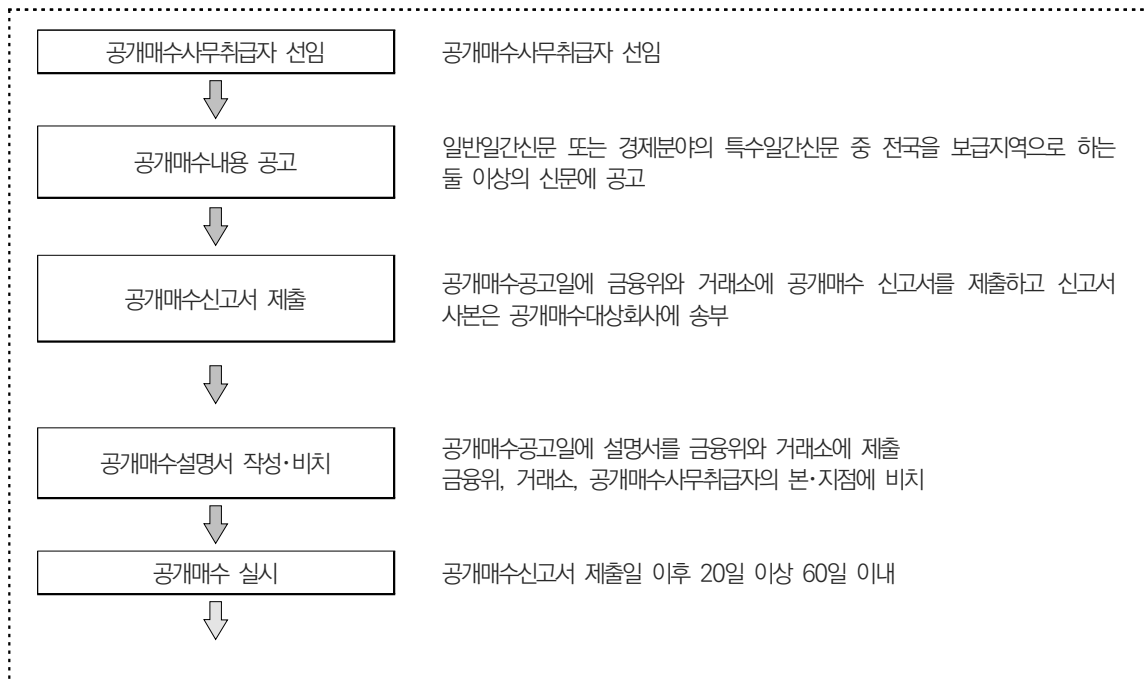
사 례 ③

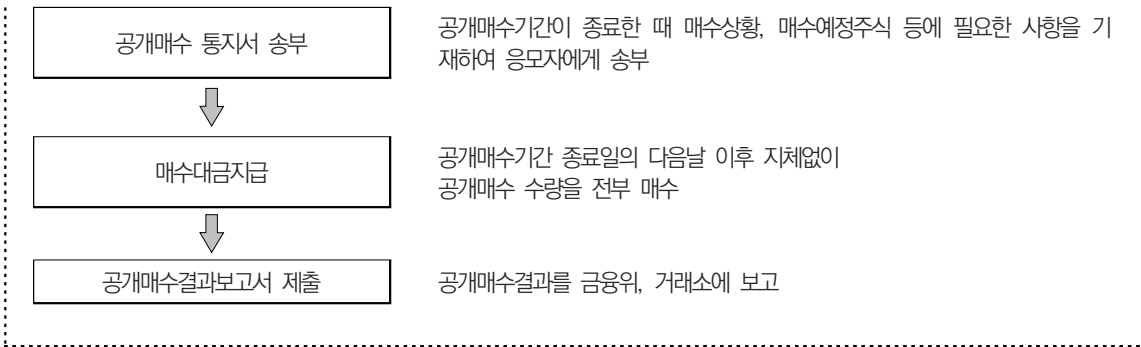
- 주식등을 이미 5% 이상을 보유하고 있는 자가 12인으로부터 30%의 주식을 추가로 장외에서 취득하고자 하는 경우
- ⇒ 5% 이상 보유자가 장외에서 10인 이상으로부터 추가 취득하는 경우이므로 공개매수 적용대상에 해당됨

3. 공개매수 절차

공개매수신고서 제출시기

- 공개매수공고를 한 날에 공개매수신고서를 금감원 전자공시시스템 접수수리 홈페이지(<https://filer.fss.or.kr>)에서 서식을 다운받아 공시하면 됨
- 공고일이 공휴일, 토요일 또는 근로자의 날인 경우 그 다음날에 제출할 수 있음(법 §134②)





4. 공개매수의 철회(법 §139①)

□ 철회금지 사유

- 공개매수신고서 철회는 해당 증권의 가격에 큰 영향을 미치는 행위로서 이를 자유롭게 허용하게 되면 공개매수제도가 악용될 소지가 있어 원칙적으로 공개매수 공고일 이후에는 철회를 금지하고 있으며 제한적으로만 예외를 인정하고 있음

※ 공개매수에 응모한 주주는 공개매수기간 중 언제든지 응모를 취소할 수 있으며 공개매수자는 응모주주에 대하여 그 취소에 따른 손해배상 또는 위약금 지급을 청구할 수 없음(법 §139④)

□ 철회가능사유(법 §139①, 영 §150)

- 대항공개매수(공개매수기간 중 그 공개매수에 대항하는 공개매수)가 있는 경우
- 공개매수자의 사망, 해산, 파산, 부도발생, 당좌거래정지 등 공개매수신고 당시에 예측할 수 없었던 사유의 발생으로 공개매수가 불가능한 경우
- 공개매수대상회사에 합병, 분할(합병), 주식의 포괄적 이전 또는 교환, 영업이나 자산양수·도, 해산, 파산, 부도발생, 당좌거래정지, 상장폐지, 중대한 재해(천재·지변·전시·사변·화재 및 기타의 재해로 인하여 최근 사업연도 자산총액의 100분의 10이상의 손해가 발생한 경우)가 발생한 경우에 공개매수를 철회할 수 있다는 조건을 공개매수 공고시 기재하고 이를 공개매수신고서에 기재한 경우로서 그 기재한 사유가 발생한 경우

□ 철회절차

- 공개매수를 철회하고자 하는 경우에는 철회신고서를 금융위와 거래소에 제출하고, 그 내용을 공고하여야 함(법 §139②)
- 철회신고서를 제출한 경우에는 지체없이 그 사본을 공개매수를 철회할 주식등의 발행인에게 송부하여야 함(법 §139③)
- 주식등의 매수의 청약에 대한 승낙 또는 매도의 청약을 한 자는 공개매수기간 중에는 언제든지 공개매수에 대한 응모를 취소할 수 있음(법 §139④)

5. 공개매수 관련 금지행위

□ 공개매수기간중 별도매수의 금지(법 §140)

- 공개매수자(그 특별관계자 및 공개매수사무취급자 포함)는 공개매수 공고일부터 매수기간 종료시까지 공개매수 이외의 방법으로 동일 주식등을 매수하지 못함
- 예외적 허용
 - 다른 주주의 권익을 침해할 염려가 없는 다음과 같은 경우에는 공개매수 외의 방법으로 주식취득이 가능함(영 §151)
 - 해당 주식등의 매수등의 계약을 공개매수공고 전에 체결하고 있는 경우로서 그 계약체결 당시 공개매수의 적용대상에 해당하지 아니하고 공개매수공고와 공개매수신고서에 그 계약사실 및 내용이 기재되어 있는 경우
 - 공개매수사무취급자가 공개매수자 및 그 특별관계자가 아닌 자로부터 해당 주식등의 매수등의 위탁을 받은 경우

□ 공개매수조건의 변경 금지(법 §136③, 영 §147)

- 공개매수자는 매수조건을 변경하고자 하는 경우 공개매수기간 종료일까지 정정신고서를 제출하여야 하나, 다음의 사항에 대해서는 조건을 변경할 수 없음
 - 매수가격의 인하

- 매수예정주식 등의 수의 감소
- 매수대금 지급기간의 연장
- 공개매수기간의 단축
- 응모주주에게 줄 대가의 종류의 변경. 다만, 응모주주가 선택할 수 있는 대가의 종류를 추가하는 경우는 제외
- 공개매수대금 지급기간의 연장을 초래하는 공개매수조건의 변경

6. 공개매수신고서 첨부서류

□ 공개매수자가 공개매수신고서를 제출하는 때에는 다음에 해당되는 서류를 첨부하여 제출하여야 함(영 §146④, 규정 §3-3)

- 공개매수자가 개인인 경우에는 주민등록초본(외국인인 경우에는 이에 준하는 서류). 다만 신고서 심사담당자가 행정정보 공동이용을 통해 주민등록초본을 확인하는 것에 내국인인 공개매수자가 동의한 경우는 제출면제
- 공개매수자가 법인, 기타 단체인 경우에는 정관 및 법인등기부등본 또는 이에 준하는 서류. 다만 신고서 심사담당자가 행정정보 공동이용을 통해 법인등기부등본을 확인하는 것에 내국법인인 공개매수자가 동의한 경우 법인등기부등본은 제출면제
- 공개매수 관련사무에 관한 계약서 사본
- 공개매수에 필요한 금액 이상의 금융기관 예금잔액, 그밖에 자금의 확보를 증명하는 서류
 - 공개매수대금을 결제일까지 인출하지 아니하는 경우에는 그 내용을 기재한 서류를 추가로 제출
 - 공개매수신고서를 제출한 후 공개매수대금을 인출하여 결제일까지 운용하고자 하는 경우에는 인출일부부터 결제일까지의 자금의 운용계획서와 그 내용을 확인할 수 있는 서류를 추가로 제출
- 다른 증권과의 교환에 의한 공개매수인 경우에는 공개매수자가 교환의 대가로 인도할 증권의 확보를 증명하는 서류
 - 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제8조의2제2항제2호의 기준에 해당하지 아니할

목적으로 현물출자를 받기 위하여 공개매수를 하고자 하는 경우에는 신주의 발행을 증명하는 서류를 제출

- 교환대상증권을 결제일까지 처분하지 아니하는 경우에는 그 내용을 기재한 서류를 추가로 제출
- 공개매수신고서를 제출한 후 교환대상증권을 처분하여 결제일까지 운용하고자 하는 경우에는 처분일부터 결제일까지의 증권의 운용계획서와 그 내용을 확인할 수 있는 서류를 추가로 제출
- 다른 증권과의 교환에 의한 공개매수에 관하여 법 제119조(모집 또는 매출의 신고) 제1항 또는 제2항의 규정에 의한 신고를 하여야 하는 경우에는 그 신고서에 기재할 사항의 내용과 동일한 내용을 기재한 서류
- 주식등의 매수등에 행정관청의 허가·인가 또는 승인이 필요한 경우에는 그 허가·인가 또는 승인이 있었음을 증명하는 서류
- 공개매수공고 내용
- 공개매수공고 전에 해당 주식등의 매수등의 계약을 체결하고 있는 경우에는 그 계약서의 사본
- 공개매수자가 외국인 또는 외국법인등인 경우에는 국내에 주소 또는 사무소를 가진 자에게 해당 공개매수에 관한 권한을 부여한 것을 증명하는 서면
- 공개매수신고서에 첨부하는 서류가 한글로 기재된 것이 아닌 경우에는 한글번역문
 - ※ 「전자정부구현을 위한 행정업무 등의 전자화촉진에 관한 법률」제21조 제1항 또는 제22조의2제1항의 규정에 의한 행정정보의 공동이용을 통하여 첨부서류에 대한 정보를 확인할 수 있는 경우에는 그 확인으로 첨부서류를 갈음할 수 있음

□ 공개매수자금 보유증빙 제출시 유의사항

- 공개매수자는 내·외국인의 구분없이 공개매수자금 보유증명서류로 국내 금융기관이 발행한 예금잔고증명서 또는 단기금융상품, 국내 금융기관의 대출확약(Letter of Commitment), LP*의 출자이행약정 등 기타 자금보유 증명서를 제출해야 함

* 연기금, 공제회, 금융기관 등 사모펀드에 자금을 위탁하는 투자자(Limited Partner)로 신뢰성 있는 국내기관에 한정하여 인정

- 다만, 국내 금융기관의 대출확약, LP의 출자이행약정 등의 경우 자금조달 일정, 방법 등을 포함한 자금조달계획서를 첨부해야함

□ 모집·매출에 의한 증권을 대상으로 교환공개매수시 유의사항

- 다른 증권과의 교환에 의한 공개매수와 관련하여 법 제119조(모집 또는 매출의 신고) 제1항 또는 제2항의 규정에 따라 증권신고서를 제출한 때에는 관련 증권신고서의 접수 번호등을 기재하는 방식으로 첨부서류 제출에 갈음할 수 있음



7. 공개매수제도의 실효성 확보장치

□ 의결권행사의 제한(법 §145)

- 법 제133제3항, 법 제134조(공개매수공고 및 공개매수신고서의 제출)제1항·제2항을 위반하여 주식등의 매수등을 한 경우에는 그 날부터 그 주식(그 주식등과 관련한 권리행사 등으로 취득한 주식 포함)에 대한 의결권 행사가 금지됨

□ 금융위원회의 조치

- 위반분에 대한 처분명령(법 §145)
 - 금융위는 법 제133제3항, 법 제134조(공개매수공고 및 공개매수신고서의 제출)제1항·제2항을 위반한 주식등(그 주식등과 관련한 권리행사 등으로 취득한 주식 포함)에 대하여 6개월 이내의 기간을 정하여 처분을 명할 수 있음
- 조사(법 §146①)
 - 금융위는 투자자 보호를 위하여 공개매수자 등 관계인에게 참고자료의 제출을 명하거나 금감원으로 하여금 장부·서류, 물건 등을 조사하게 할 수 있음
- 행정처분(법 §146②, 영 §152)
 - 금융위는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 공개매수자 등에 대하여 정정을 명할 수 있고, 공개매수를 정지 또는 금지하거나, 1년의 범위에서 공개매수의 제한 및 공개매수사무 취급업무의 제한, 임원의 해임권고, 고발 및 수사기관에의 통보, 경

고·주의 등의 조치를 할 수 있음

- 공개매수공고 또는 정정공고를 하지 아니한 경우
- 공개매수신고서, 정정신고서 또는 공개매수결과보고서를 제출하지 아니한 경우
- 공개매수공고, 공개매수신고서, 정정신고서, 정정공고 또는 공개매수결과보고서 중 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니한 경우
- 공개매수신고서, 정정신고서 또는 철회신고서의 사본을 발행인에게 송부하지 아니한 경우
- 공개매수신고서, 정정신고서 또는 철회신고서의 사본에 신고서에 기재된 내용과 다른 내용을 표시하거나 그 내용을 누락하여 송부한 경우
- 공개매수설명서에 관하여 법 제137조(공개매수설명서 작성·공시)를 위반한 경우
- 법 제139조(공개매수의 철회 등) 제1항 또는 제2항을 위반하여 공개매수를 철회한 경우
- 법 제140조(공개매수에 의하지 아니한 매수등의 금지)를 위반하여 공개매수에 의하지 아니하고 매수등을 한 경우
- 법 제141조(공개매수의 조건과 방법)를 위반하여 공개매수를 한 경우
- 법 제145조(의결권 제한 등)를 위반하여 의결권을 행사하거나, 처분명령을 위반한 경우

□ 과징금(법 §429)

- 다음의 경우 공개매수신고서에 기재된 공개매수예정총액의 100분의3 (20억원을 초과하는 경우에는 20억원)을 초과하지 않는 범위에서 과징금을 부과
 - 공개매수신고서, 정정신고서 또는 공개매수설명서, 그 밖의 제출서류 또는 공고중 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시를 하거나 중요사항을 기재 또는 표시하지 아니한 경우
 - 공개매수신고서, 정정신고서 또는 공개매수설명서, 그 밖의 서류를 제출하지 아니하거나 공고하여야 할 사항을 공고하지 아니한 경우

□ 형사처벌(법 §444~§446)

- 공개매수공고 및 공개매수신고서, 정정신고서 및 정정공고, 공개매수설명서중 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시를 하거나 중요사항을 기재 또는 표시하지 아니한 자, 공개매수공고 및 정정공고를 하지 아니한 자, 공개매수신고서 제출의무(법 §134②)를 위반한 자
 - 5년 이하의 징역 또는 2억원 이하의 벌금
- 법 §133③, 법 §140(공개매수기간중 별도매수 금지) 의무를 위반하여 공개매수에 의하지 아니하고 주식등의 매수등을 한 자
 - 3년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금
- 공개매수설명서를 미리 교부하지 아니하고 주식등을 매수한 자, 법 제145조에 따른 처분명령을 위반한 자
 - 1년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금

□ 과태료(법 §449)

- 다음의 경우 1억원 이하의 과태료를 부과(법 §449①) <2017.4.18 개정>
 - 공개매수신고서, 정정신고서 또는 철회신고서의 사본을 발행인에게 송부하지 아니한 자
 - 공개매수신고서, 정정신고서 또는 철회신고서의 사본에 신고서에 기재된 내용과 다른 내용을 표시하거나 그 내용을 누락하여 송부한 자
- 다음의 경우 3천만원 이하의 과태료를 부과(법 §449②) <2017.4.18 개정>
 - 공개매수결과보고서를 제출하지 아니하거나 거짓으로 작성하여 제출한 자
 - 금융위의 공개매수자 등 관계인에 대한 보고 또는 자료제출명령 등에 불응한 자

Part 2

지분공시 위반사례

01

주요 지분공시
위반사례

CASE 1 : 주권비상장법인의 신규상장시

(사례) 주권비상장법인인 A사는 유가증권시장에 신규상장하였으며, A사의 최대주주이자 대표이사인 甲은 신규상장한 날에 맞추어 대량보유 보고를 하였으나 보고과정에서 대표이사 甲의 특별관계자인 사촌乙이 보유한 A사의 지분을 누락. 또한 A사의 미등기임원인 丙은 신규상장시 소유상황 보고를 하지 않다가 상장 후 6개월이 지나서야 지연보고

- 주권비상장법인이 상장된 경우, 대주주·임원 등은 기보유한 주식등에 대하여 상장일에 지분공시 신규보고 의무가 발생
 - 기존주주는 보유한 주식수량에 변동이 없더라도 신규상장으로 인해 주권상장법인의 주식등을 보유(소유)한 것이므로, 상장일로부터 5일 이내에 대량보유 신규보고 및 소유상황 신규보고를 하여야 함
- 경영참가 목적으로 주식등을 5% 이상 취득(신규보고)하거나 단순투자 목적으로 보고한 보고자가 보유목적(경영참가로 변경하는 경우에는 보고사유 발생일부터 보고한 날 이후 5영업일까지 당해 주식등의 추가취득이나 의결권 행사를 금지하는 냉각기간 규정 유의)

〈주권비상장법인의 신규상장시 주요 체크리스트〉

- ☑ (공통) 보유주식 등 현황에는 보통주뿐만 아니라 주식매수선택권 등 특정증권등에 대한 보유내역도 포함된다.
- ☑ (공통) 대량보유보고와 소유상황보고가 별도의 공시의무임을 인식하고 각각에 대한 보고의무 여부를 확인하고 이행한다.
- ☑ (대량) 대표보고자가 특별관계자*들을 연명보고하였고, 누락한 특별관계자가 없다.
 - * 금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령 §3 참고
- ☑ (대량) 특별관계자들의 위임장을 빠짐없이 첨부한다.
- ☑ (대량) 보유목적(경영권참여, 일반투자, 단순투자)을 정하여 목적에 맞는 양식(일반서식, 약식서식)으로 보고를 진행하였으며, 단순투자목적일 경우 확인서를 첨부한다.
- ☑ (소유) 등기임원 뿐만 아니라, 미등기임원에 대한 신규보고도 진행한다. (1주라도 가지고 있을 경우 의무 발생)
- ☑ (소유) 주요주주도 보고의무 대상에 해당하며, 주요주주라 함은 ①누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 의결권 있는 발행주식 총수의 10% 이상의 주식을 소유한 자 또는 ②10% 이상을 소유하

고 있지 아니한 주주라 하더라도 임원의 임면 등 당해 법인의 주요경영사항에 대하여 사실상 영향력을 행사하고 있는 주주를 말한다.

- ☑ (소유) 주식을 가지고 있지 않던 임원이 주식을 신규 취득하는 것은 신규보고 대상에 해당하며, 이때 변동보고 면제사유(변동수량이 1,000주 미만이고 취득·처분금액이 1천만원)는 적용되지 않는다.(임원 재임중 1주라도 취득시 신규보고는 면제사유가 없으므로 보고 의무 발생)

CASE 2 : 전환사채 등 특정증권의 인수·보유·행사시

(사례) 개인투자자 甲은 코스닥시장 상장사 A사의 전환사채를 발행주식등 총수의 10% 취득하여 대량보유상황 보고의무(신규)가 발생하였으나 이를 지연보고하였으며, 전환사채를 실제 행사하여 주요주주가 된 시점에 소유상황 보고의무가 발생하였으나 이를 미보고

- 지분공시 보고대상인 “주식등”에는 전환사채, 신주인수권부사채 등 주식으로 전환가능한 증권도 포함*되므로 보고의무자는 유의

* 공시서류 작성시 전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채, 신주인수권 등은 주식으로 전환가능한 수량을 기재하고 이를 토대로 보유비율 등을 계산하여 작성

- 소유상황 보고의무 관련 발행주식 총수의 10%이상의 주식 소유 여부 계산시*, CB, BW 등 주식이 아닌 특정증권등에 대한 소유는 고려하지 않음

* 주식을 7%, CB를 3% 보유한 자는 그 법인 주요 경영사항에 사실상 영향력을 행사하지 않으면 주요주주가 아님

- 신주인수권부사채(BW), 전환사채(CB), 신주인수권증권 등을 취득한 자는 납입일(발행시 인수한 경우) 또는 계약체결일(매수한 경우) 등에 대량보유 보고의무가 있음

- 또한, 보유하는 주식관련사채 등을 매도한 경우 또는 권리가 소멸한 경우에도 변동보고의무가 있으나, 행사가격이 조정된 경우에는 대량보유 변동보고의무가 면제*됨

* 행사가격조정으로 대량보유 신규보고의무가 발생하는 경우에는 보고의무가 면제되지 않으며, 소유상황보고 변동보고 면제사유에는 해당하지 않음에 유의

- 또한 주식관련사채 등의 권리행사를 한 경우 기존에 보고한 보유 주식등의 수(잠재주식수)가 변동되지 않는 경우로서 대량보유 변동보고의무가 면제됨

* 소유상황보고 변동보고 면제사유에는 해당하지 않음에 유의

- 한편, 신주인수권증권이 분리된 후의 순수사채는 대량보유보고와 무관하므로 매도 또

는 상환되더라도 보고의무가 없음

〈특정증권의 인수·보유·행사시 주요 체크리스트〉

☑ (공통) 특정증권등의 권리 행사 등에 따른 변동보고의무 면제사유는 대량보유보고와 소유상황보고에서 각각 다를 수 있다.

☑ (공통) 보유지분을 계산시 본인 보유 주식등의 수(분자)와 발행주식등의 총수(분모)에 각각 본인이 보유한 주식관련사채 등의 잠재주식수를 가산한다.

※ 보유비율 산정산식

$$\frac{\text{본인*보유 주식등의 수}}{\text{발행 주식등의 총수}} = \frac{\text{본인보유 주식+본인보유 주식관련사채등}}{\text{발행 주식총수+본인보유 주식관련사채등(교환사채등 제외)}}$$

* 여기서 '본인'이라 함은 보고자 본인 및 특별관계자를 포함하는 의미임

☑ (공통) 전환사채와 관련된 상황별 보고의무 발생 여부를 파악하였다.

구분	대량		소유	
	보고 의무	사유	보고 의무	사유
① CB취득(인수)	○	보고대상 '주식등'에 해당	○	보고대상 '특정증권등'에 해당
② CB전환가액 조정	×	변동보고 의무 면제 사유인 '전환가 조정만으로 보유 주식 등의 수가 증가하는 경우'에 해당	○	전환가 조정으로 소유 가능한 주식 수량이 증가하여 변동보고 의무 발생
③ CB행사 (보통주 취득)	×	변동보고 의무 면제 사유인 '보유 주식등의 수가 변동되지 아니한 경우'에 해당	○	소유하고 있는 '특정증권등'의 종류가 변동됨에 따라 변동보고 의무 발생

☑ (소유) 특정증권등 소유시 보고의무 발생사유 및 발생일을 파악한다.

소유상황보고 보고의무 발생사유	보고의무발생일
BW(CB) 발행시 인수	납입일
장내매수 및 매도	결제일(=체결일+2영업일)
장 외 매 매	잔금지급일과 증권인도일 중 빠른날
행사(전환)가격 조정	전환가액조정일
신주인수권(전환권) 권리소멸	소멸된 날
신주인수권 행사	주금 납입일
전환권 행사	그 행사한 때

CASE 3 : 특별관계자 추가 및 제외시

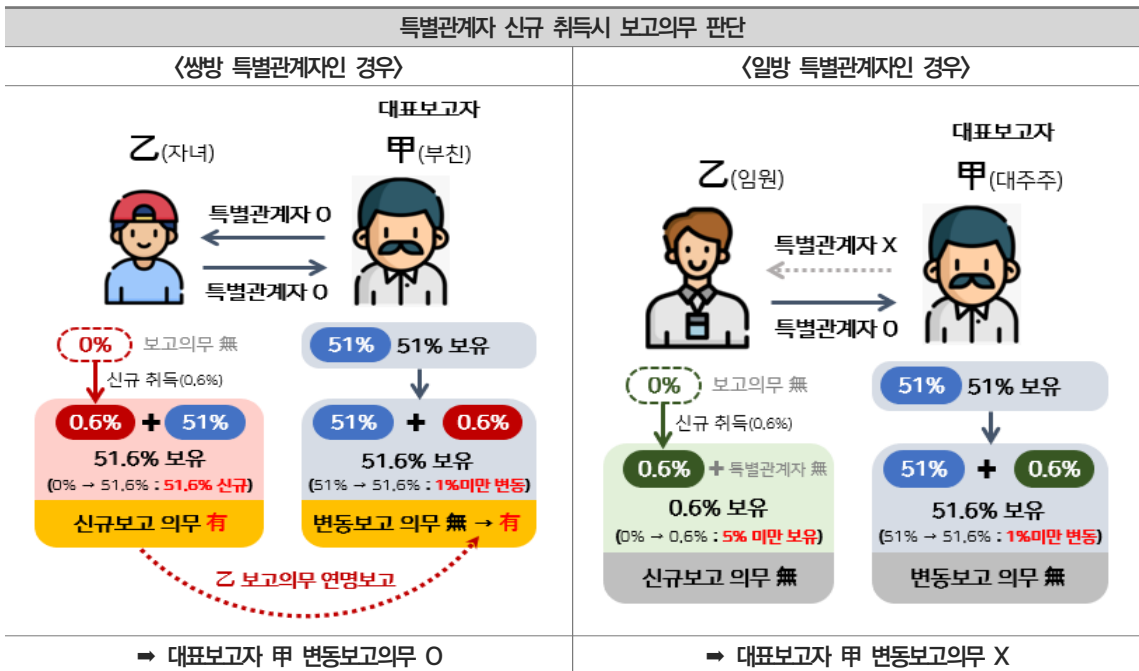
(사례) 상장사 A의 대표이사 甲은 대량보유 및 소유상황을 공시하던 중, 자녀가 신규로 A사 지분을 취득하여 특별관계자로 추가하는 변동보고가 발생하였으나 이를 지연보고하였으며, 이후 자녀가 지분을 전량 처분하여 변동보고 의무가 발생하였으나 이를 미보고

□ 쌍방 특별관계자*의 추가·제외는 1% 이내 변동이더라도 대량보유 변동 보고의무가 발생하며, 보고기한 내에 보고하여야 하나

* 甲의 입장에서든 乙의 입장에서든 상호간 특별관계에 해당하는 경우(예 : 친족, 공동보유자)

○ 일방 특별관계자* 추가·제외는 합산 보유지분율이 직전보고 대비 1% 이상 변동 시 대량보유 변동보고의무 발생

* 甲의 입장에서 乙이 특별관계에 해당하나, 乙의 입장에서 甲이 특별관계에 해당하지 않는 경우(예 : 본인 - 계열회사의 임원)



이미지 출처 : Flaticon.com

□ 보고의무자는 본인을 기준으로 특별관계자를 포함해서 보고해야 할 의무가 있으며, 특별관계자도 본인을 기준으로 대량보유 보고의무 여부를 판단해 보고해야 할 의무가 있으나 보고의무 위임장을 첨부하여 한 명의 대표보고자에게 보고의무를 위임하여 해당

연명보고로 각자의 보고의무를 이행할 수 있음

〈특별관계자 추가 및 제외시 주요 체크리스트〉

- ☑ (대량) 대표보고자의 특별관계자가 쌍방 특별관계자인지, 일방 특별관계자인지 판단한다.
- ☑ (대량) 연명보고하고 있는 특별관계자 및 잠재적으로 연명보고 가능성 있는 특별관계자가 지분취득·처분시 이를 지체없이 파악할 수 있는 시스템을 갖추고 있다.
- ☑ (대량) 본인이 지배하는 회사의 등기임원은 원칙상 특별관계자이므로, 임원을 신규 선임할 때 보고의무가 발생하지 않는지 확인한다.
- ☑ (대량) 특별관계자가 신규로 추가될 때 위임장을 첨부하여야 하며, 위임장은 최초에만 첨부하면 된다.
- ☑ (대량) 특별관계자를 제외하는 보고를 할 때, 해당 보고까지는 특별관계자 목록에 기재하여야 한다.
- ☑ (소유) 미등기임원(사실상임원)은 소유상황보고 의무가 발생하며, 대량보고시 공동보유자 해당 여부를 고려한다.
- ☑ (소유) 소유상황보고는 대량보유보고와는 다르게 특별관계자 지분을 연명보고 하지 않고, 누구의 명의로 하든지 각각 자기의 계산으로 소유한 지분에 대해 보고한다.

CASE 4 : 주식매수선택권 부여 및 행사시

(사례) 상장사 A의 대표이사 甲은 회사의 등기임원 乙을 특별관계자로 포함하여 대량보유상황을 보고하고 있던 중, A사가 乙에게 부여한 주식매수선택권을 미보고하였고(乙은 주식매수선택권 이외 공시대상회사의 주식등을 가지고 있지 않음) 이후 주식매수선택권을 행사하여 주식을 받고 나서야 보고하였음. 등기임원 乙은 대표이사 甲의 대량보유 상황보고로 자신의 소유상황 보고를 이행한 것으로 오인하여 소유상황보고를 미보고

□ 주식매수선택권을 부여받을시 이는 주식등에 대한 “소유에 준하는 보유”로 보아 해당 권리 취득 시 대량보유 상황보고 보고의무가 부여됨

○ (권리 부여시) 대표보고자 甲은 등기임원 乙의 해당 주식매수선택권 행사 시 1% 이상의 주식이 증가할 것으로 예상되므로 변동보고서를 제출*하여야 함

* 서식 제2부 주식등의 종류별 보유내역 항목 중 ‘기타’로 기재하며, 비율 산정시 신주교부방식은 주식등의 총수(분모)에 포함하고 자기주식 교부방식은 주식등의 총수(분모)에서 제외함

○ (권리 행사시) 권리행사 시점에 주식등의 보유형태가 보유에서 소유로 변경되므로, 대표보고자 甲의 주식등 보유목적이 경영권 영향 목적인 경우 변경보고서를 제출*하여야 함

* 소유상황보고는 특정증권 등을 소유(행사하여 신주 또는 자사주를 취득한 때)한 때 보고의무가 발생함

※ 주식등 보유목적이 경영권 영향 목적이 아닌 경우에는 보유형태의 변경에 따른 변경보고의무가 발생하지 않음

〈주식매수선택권 부여 및 행사시 주요 체크리스트〉

☑ (대량) 주식매수선택권 부여시 보고의무가 발생하며, 향후 주식매수선택권 부여가 취소될 때에도 변동 보고의무가 발생한다.

☑ (소유) 권리 부여시에는 의무가 없지만 권리 행사시 보고의무가 발생하며, 교부방식에 따라 보고의무 발생일이 달라진다.

권리 부여 및 행사		(소유)보고의무 발생일
행사시	권리 부여시	의무 없음
	신주교부방식 주식매수선택권	주금납입일
	자기주식교부방식 주식매수선택권	대금지급일
	차액 자기주식교부방식 주식매수선택권	권리행사일

CASE 5 : 회사의 유·무상증자 등 자본구조 변동시

(사례) 상장사 A의 모회사 B사는 A사의 최대주주로서, A사의 제3자배정 유상증자에 참여하여 지분율이 증가하였으나 대량보고 및 소유상황보고를 지연보고. 또한 A사의 무상증자로 인해 B사의 보유주식수가 증가하였으나, 지분율은 기존과 동일하여 소유상황보고 변동보고의무를 파악하지 못하고 미보고

- ☐ 제3자배정 유상증자에 참여할 경우 주금 납입일의 다음날*을 보고의무발생일로 하여 신규·변동보고의무가 발생함

* 이때 상법상 주주권 발생시점을 영업일로 제한하는 규정은 없으므로, 주금납입일이 금요일이라면 그 익일인 토요일이 보고의무발생일이 됨

- ☐ 주주배정 유상증자에 참여하는 경우 대량보유 변동보고 면제사유에 해당하여 대량보유 보고의무가 발생하지 않을 수 있으나,

○ 소유상황보고의 경우 신주인수권증서를 취득한 경우, 매수·매도하는 경우, 권리소멸 또는 행사시 각각 보고의무가 있음

* 유상증자 등으로 취득한 주식등의 수를 포함해 누적 변동수량이 1천주 이상이 되거나 누적 취득금액이 1천만원 이상이 되는 경우 소유상황 보고의무가 발생

- ☐ 주식배당, 무상신주 취득, 주식분할 또는 병합, 자본감소 등 소유주식수의 변동이 있는 경우 소유상황보고 변동보고 의무가 발생할 수 있음.

〈회사의 유·무상증자 등 자본구조 변동시 주요 체크리스트〉

- ☒ (대량) 발행사의 유상증자 형태가 주주배정 유상증자인지, 제3자배정 유상증자에 따라 변동보고의무 발생여부가 달라질 수 있다.
- ☒ (대량) 본인 외 제3자의 유상증자만으로 인해 본인 지분율이 직전보고에 비해 1% 이상 감소할 경우 해당 변동은 변동보고 면제사유이나, 향후 면제사유 이외의 변동이 조금이라도 발생하게 되면 변동보고의무가 발생한다.(CASE 9번 참고)
- ☒ (소유) 주식배당, 무상신주 취득, 주식분할 또는 병합, 자본감소로 인한 변동보고기한은 변동이 있던 날의 다음 달 10일까지이며, 신규보고의 경우에는 원칙적으로 보고의무 발생일로부터 5일 이내이다.

CASE 6 : 주식등의 장외 매수·매도계약 진행시

(사례) 상장사 A의 주주 甲은 주식등의 장외매수계약을 체결하여 계약 체결시 취득한 주식에 대한 변동보고(경영권 참여목적)를 하였으나, 이후 실제 계약 이행으로 인해 주식이 입고되었을 때 변경보고를 미보고

- (매수인) 장외매수는 계약체결일 기준으로 보고의무가 발생(소유에 준하는 보유)하므로, 매수인은 계약체결일 5영업일 내에 변동보고서를 제출하여야 함
 - 계약 체결일과 실제 주식 인수일이 다르고, 보유목적이 경영권 영향 목적이라면 주식의 보유형태가 인도청구권에서 소유로 변경될 때 변경보고의무 발생
- (매도인) 계약 체결일과 실제 주식 인도일이 다르고, 보유목적이 경영권 영향 목적이라면 매도계약 체결일에 주식등에 관한 주요계약체결에 따른 변경보고의무 발생
 - 매도인은 주식등의 인도일에 변동보고 의무가 발생함

〈주식등의 장외 매수·매도시 주요 체크리스트〉

- ☑ (공통) 매매 대상 주식수, 체결 및 이행 일자 등 계약 주요내용이 포함된 증빙서류를 첨부한다.
- ☑ (대량) 보유목적을 경영권 영향 목적으로 보고하는 경우, 장외 매수·매도시 계약 체결과 이행에 따라 각각 보고의무가 발생한다.
- ☑ (대량) 계약형태(대금수령시점 등)에 따라 보고의무 발생일이 달라질 수 있다.

※ 장외매매시 신규 또는 변동보고 기준일

- 장외매수는 계약체결일, 장외매도인 경우는 원칙적으로 주식등의 인도일과 대금 수령일 중 빠른 날을 기준으로 보고의무가 발생
- 장외매수의 경우 계약체결일을 보고의무 발생일로 하여 보고하면 되나, 장외매도인 경우는 계약내용에 따라 달라질 수 있음
 - 계약금, 중도금, 잔금으로 대금 수령이 구분되어 있고 주식등의 양도가 잔금수령일에 이루어진다면, 매도인의 보고의무 발생일은 잔금수령일과 주식등의 인도일이 같은 날이므로 잔금수령일(=주식등의 인도일)이 변동보고의무 발생일임
 - 매도인이 매매대금을 분할하여 수령하고 대금 수령시마다 동일 가치의 주식등을 인도하는 경우 각각의 수령시점이 변동보고의무 발생일임

- ☑ (소유) 주식등에 대한 주요계약 내용은 별도로 보고하지 않으며, 장외매매거래의 경우 대금지급일과 주권인도일 중 먼저 도래한 날을 보고의무 발생일로 한다.

CASE 7 : 주식담보대출 등 주식 관련 주요계약 체결시

(사례) 상장사 A의 주주 甲은 보유한 지분에 대해 신규 및 변동보고를 하였으나, 보유주식 중 일부(3%)에 대한 주식담보계약 체결시 발생한 변경보고의무를 지연보고 하였으며, 담보기간을 연장하는 계약의 변경이 일어났음에도 이를 미보고

□ 경영권 영향·일반투자 목적으로 보유하는 자가 그 보유 주식등에 대한 주요계약(보유주식등의 변동을 초래할 수 있는 계약*으로 신탁·담보·대차·장외매매·콜옵션·환매조건부계약 등)을 체결 및 변경한 경우 변경보고의무가 발생

* 보호예수계약은 해당하지 아니함

○ 계약대상 주식등의 수가 발행주식 등 총수의 100분의 1 이상인 경우에 한하며, 대상 주식수 변동 없이 계약상대방 변경, 계약기간의 연장 등 계약의 주요내용이 변경되었을 경우에도 변경보고의무가 발생

□ 한편, 주요계약체결, 보유형태 변경 등은 소유상황보고와는 무관하므로 담보계약 등을 체결하더라도 소유상황 보고의무 없음

〈주식담보대출 등 주식 관련 주요계약 체결시 주요 체크리스트〉

- ☑ (대량) 보유주식등에 관한 계약에 계약당사자의 성명, 보고자와의 관계, 관련 주식등의 종류, 주식수, 계약상대방 등 계약상의 주요내용을 기재한다.
- ☑ (대량) 담보권자의 경우, 담보주식 수량만으로는 보고의무가 없으며, 변제일 경과 등으로 담보주식등에 대한 처분권한을 갖는 시점에 신규·변동보고 의무가 생길 수 있다.
- ☑ (대량) 주요계약을 체결하여 신규 또는 변동보고일 현재 그 계약을 유지하고 있는 경우에는 매 보고시마다 이를 기재한다. (다만, 증빙자료인 계약서 사본 등은 체결 이후 최초 보고시 첨부하고 이후에는 생략 가능)
- ☑ (대량) 계약 대상 주식의 수량, 계약 상대방, 계약기간 등 계약의 주요내용을 식별할 수 있는 첨부서류를 첨부한다.
- ☑ (대량) 담보주식수(질권설정 수량)가 그대로이고 그 외 계약내용도 변경된 것은 없으나 주가가 하락하여 담보유지비용을 충족하고자 주식을 추가로 입고한 경우, 추가 입고수량이 발행주식등의 총수의 1% 이상인 경우 변경보고 의무가 발생한다.

CASE 8 : 증여 등으로 인한 대표보고자 변경시

(사례) 상장사 A의 명예회장 甲은 대량보고 대표보고자로서 본인의 자녀를 포함한 연명보고를 하고 있으며, 최근 증여를 통해 모든 지분을 자녀 乙에게 증여하고 乙로 대표보고자를 변경. 乙은 신규보고는 이행하였으나, 甲이 가지고 있던 기존 지분을 0으로 만드는 보고를 하지 않고, 뒤늦게 공시의무를 파악하여 지연보고

- ☐ 대표보고자는 본인 및 그 특별관계자의 지분을 합산하여 보고하며, 본인의 보유지분이 특별관계자보다 적다고 하여 반드시 대표보고자를 변경할 필요는 없음
 - 다만, 위의 사례처럼 모든 지분을 증여한다거나, 연명보고자와의 관계에서 대표성을 잃었다고 판단하는 경우 대표보고자를 변경하는 것이 가능
- ☐ 대표보고자 변경시, 기존 대표보고자의 지분을 0으로 만드는 변동보고와 새로운 대표보고자의 신규보고를 이행하여야 함
- ☐ 상속으로 주식등을 취득하는 경우 상속인이 1인인 경우에는 단순승인이나 한정승인에 따라 상속이 확정되는 날, 상속인이 2인 이상인 경우에는 그 주식등과 관계되는 재산분할이 종료되는 날을 보고의무 발생일로 함

〈증여 등으로 인한 대표보고자 변경시 주요 체크리스트〉

- ☒ (대량) 기존 보고자의 마지막 보고서, 본인을 포함하여 연명보고 되어있던 모든 특별관계자의 지분을 0으로 만드는 보고를 수행한다.
- ☒ (대량) 신규 대표보고자는 연명보고하는 특별관계자의 위임장을 모두 수령하여 첨부한다.
- ☒ (대량) 신규 보고자의 특별관계자를 정확히 파악하였으며, 이는 기존 보고자의 특별관계자 목록과 같거나 다를 수 있다.
- ☒ (대량) 대표보고자 변경사유 및 특별관계자가 새로운 대표보고자와 연명하여 보고한다는 내용을 대량 보유 보고서 상의 「변동사유」에 명시한다.

CASE 9 : 보고면제사유 발생 후 면제사유 아닌 거래가 발생할시

(사례) 상장사 A의 주요주주 甲은 타인의 제3자 배정 유상증자로 인해 발행주식총수가 증가한 효과로 본인의 지분율이 감소($\Delta 3\%$)하였으며, 변동보고 면제사유로 미보고. 이후 발행주식총수의 0.1%에 해당하는 수량을 매도하고, 변동수량이 1%가 되지 않기에 보고의무가 없다고 생각하였으나 직전 보고대비 1%가 넘게 변동하여 보고의무가 발생하였으며, 뒤늦게 공시의무를 파악하여 지연보고

□ 면제사유에 의해 보유비율이 변동되는 시점에서는 보고의무가 면제되나 그 이후 면제사유에 해당하지 않는 추가 취득·처분이 발생한 경우 변동보고의무가 발생함에 유의

- (대량 예시) 직전 5.1% 보유비율을 보고한 자의 보유비율이 ①2.28 장내매수로 인해 0.5%p 증가 (5.1% → 5.6%), ②3.18 면제사유로 인해 0.7%p 증가(5.6% → 6.3%), ③4.3 장외매수로 인해 0.3%p 증가(6.3% → 6.6%) 한 경우

① 2.28 : 직전 보고 대비 1%p 미만 변동(0.5%p; 5.1% → 5.6%)되었으므로 변동보고 의무 없음

② 3.18 : 직전 보고 대비 1%p 이상 변동(1.2%p; 5.1% → 6.3%)되었으나 3.18의 변동은 면제사유에 의한 것이므로 변동보고의무 없음

③ 4.3 : 직전 보고 대비 1%p 이상 변동(1.5%p; 5.1% → 6.6%)되었고 4.3 장외매수 거래가 보고 면제사유에 해당하지 않으므로 변동보고의무 발생 (변동보고시 보고 면제사유로 인한 변동내역 등을 포함한 직전 보고 이후 변동내역을 세부변동내역에 모두 기재)

〈보고면제사유 발생시 주요 체크리스트〉

- ☑ (공통) 가장 최근 보고서에 보고한 주식수 및 보유비율과 현재 기준 주식수 및 보유비율의 차이를 주기적으로 파악한다.
- ☑ (공통) 제3자의 전환권 행사 및 제3자 배정 유상증자 등으로 인해 발행회사의 발행주식 총수가 증가하고, 본인의 지분율이 변동될 수 있다.
- ☑ (공통) 면제사유에 해당하여 보고하지 않은 소량의 주식 취득·처분 등은 다음 보고서 세부변동내역에 기재하며, 관련 증빙도 빠짐없이 첨부한다.
- ☑ (대량) 거래한 주식수가 발행주식 총수의 1%가 되지 않더라도, 거래결과 직전보고 대비 지분율이 1% 이상 차이가 나면 변동보고 의무가 발생할 수 있다.

CASE 10 : 법인의 합병 등 조직구조 변경시

(사례) 비상장법인 A사는 최근 상장법인 B와 합병을 하였으며, A사의 주요주주였던 甲은 합병으로 인해 지분공시 의무가 발생하였으나 의무를 파악하지 못하고, 뒤늦게 대량보유 보고 및 소유상황보고를 지연보고

- 흡수합병인 경우에는 합병을 한 날(합병등기일), 신설합병인 경우에는 그 상장일이 보고 의무 발생일이 되며, 기존 비상장법인의 주주에게 지분공시 의무가 발생할 수 있음
 - 임원·주요주주 소유사항 보고의무의 경우, 합병등(분할합병, 주식포괄교환·이전 포함)으로 인해 발행된 주식의 상장일이 보고의무 발생일임

〈법인의 합병 등 조직구조 변경시 주요 체크리스트〉

- ☑ (공통) 분할 등 법에 나열되지 않은 사유로 인한 변동보고의 보고의무 발생일은 해당 법률행위 등의 효력이 발생하는 날이며, 분할시 효력발생일은 상법에 따라 등기접수일로 한다.
- ☑ (대량) 기존 대표보고자의 경우, 발행사의 조직구조 변경으로 인해 신설회사의 임원 등 새로운 특별관계자가 추가될 수 있다.
- ☑ (소유) 비상장법인의 임원이 합병으로 인해 상장법인의 임원이 되면 임원·주요주주 소유상황 보고의무(신규)가 발생한다.

02

주요 단기매매차익
반환사례

CASE 1 : 단기매매차익 산정시 미공개 내부정보 이용 고려 여부

(사례) 코스닥 상장법인 A사 대표이사 甲은 '24.10월 A사 주식을 매도한 후 주가가 낮은 상태로 지속되자 책임경영 차원에서 '25.3월 주식 양수계약을 체결하여 이익이 발생

- 주권상장법인의 임·직원 또는 주요주주에게 특정증권 등을 매수한 후 6개월 이내에 매도하거나 매도한 후 6개월 이내에 매수하여 이익이 발생하였다면, 법령에서 정한 예외 사유가 아닌 한 단기매매차익 반환 규정이 적용
- 甲은 내부정보 이용 의사 없이 양수 계약을 체결하였으므로 단기매매차익 반환대상에 해당되지 않는다고 오인하였으나, 주권상장법인의 임·직원* 또는 주요주주는 내부자로서 미공개 내부정보를 이용할 개연성이 크기 때문에 단기매매차익 반환제도는 실제 미공개 내부정보 이용 여부를 불문하고 적용**

* 직원의 경우 공시·재무·회계 등 일정업무에 종사하는 자로 한정(단기매매차익 반환 및 불공정거래 조사·신고 등에 관한 규정 §5)

** 대법원 2008.3.13. 선고 2006다73218 판결 참조

- 주권상장법인의 임·직원 또는 주요주주에게 특정증권 등을 매수한 후 6개월 이내에 매도하거나 매도한 후 6개월 이내에 매수하여 이익이 발생하였다면, 법령에서 정한 예외사유가 아닌 한 단기매매차익 반환 규정이 적용

CASE 2 : 이종증권간 거래에 따른 단기매매차익 발생

(사례) 상장법인 A사 주요주주 甲은 '25.9월 A사 신주인수권부사채를 매수하고, '25.12월 A사 보통주를 매도하여 이익이 발생

- 甲은 신주인수권부사채 매수 및 보통주 매도로 증권의 종류가 달라 단기매매차익 산정이 되지 않는다고 오인하였으나, 이종증권의 경우에도 단기매매차익 반환 규정이 적용
- 또한, 6개월이내 대응되는 매수·매도증권이 종목·종류가 다른 경우*에도 단기매매차익 반환규정이 적용

* 매수·매도증권이 종류는 같으나 종목이 다른 경우(이종종목) : ex) 보통주 매수·우선주 매도
매수·매도증권의 종류가 다른 경우(이종증권) : ex) 보통주 매도·전환사채 매수

CASE 3 : 제3자배정 유상증자(사모)로 취득한 주식의 보호예수 기간 중에 기존 주식을 매도한 경우

(사례) 코스닥 상장법인 A사 주요주주 甲은 '25.3월 제3자배정 유상증자(사모)를 통해 A사의 보통주를 취득하고(보호예수기간 : 1년), '25.4월 동 유상증자(사모)에 참여하기 이전부터 소유하고 있던 A사 보통주를 매도하여 이익이 발생

- 증권신고서를 제출한 경우(공모*)는 자본시장법 시행령상 단기매매차익 반환 예외인 '모집·매출시 청약하여 취득하는 경우'에 해당되나, 증권신고서를 제출하지 않는 제3자배정 유상증자(사모)는 예외사유에 미해당

* 50명 이상의 자에게 신규발행 또는 기발행된 증권의 취득·매매 청약을 권유하는 행위

- 제3자배정 유상증자 주식의 취득일(납입기일 다음날)로부터 6개월 전후의 기간내에 매도하여 이익이 발생한 경우 단기매매차익 반환대상에 포함
- 한편, 매수한 특정증권이 보호예수되었더라도 그 매수일로부터 6개월 전후의 기간 내에 동일한 법인이 발행한 다른 증권을 매도하여 이익이 발생한 경우에도 단기매매차익 반환대상이 됨

CASE 4 : 임원 선임 전에 매수, 선임 후에 매도한 경우

(사례) 코스닥 상장법인 A사 임원 甲은 임원선임일('26.1.2.) 이전인 '25.11월 A사 주식을 매수하고, 임원선임일 이후인 '26.2월 A사 주식을 매도하여 이익이 발생

- 임·직원이 되기 전에 매수한 주식을 6개월 이내에 임·직원이 된 후 매도하거나, 임·직원일 때 매수한 주식을 6개월 이내에 퇴사 후 매도하여 이익 발생시 단기매매차익 반환대상
- 다만, 주요주주는 매도 및 매수 모든 시점에 주요주주의 지위에 있어야 단기매매차익 반환대상자임을 유의

CASE 5 : 신주인수권증서를 매도하여 단기매매차익 발생

(사례) 상장법인 A사 임원 甲은 '25.12월 A사 주식을 매수하고, 이후인 '26.2월 A사의 주주배정 유상증자로 배정받은 신주인수권증서를 매도하였음

- 주주배정 유상증자로 신주인수권증서를 취득한 경우에는 「자본시장법」시행령 제198조에 따른 단기매매차익 반환의 예외에 해당되어 '매수'로 보지 아니하나, 이를 매도하는 경우에는 매도일로부터 6개월 이내 다른 매수내역과 대응되어 단기매매차익 반환대상이 될 수 있음에 유의
 - 「자본시장법」 시행령 제198조에서 정하고 있는 단차 예외사유는 취득과 처분을 엄격하게 구분하고 있어, 예외사유로 취득한 주식이라 하더라도 처분시에는 단기매매차익 산정이 될 수 있음

CASE 6 : 스톱옵션(주식매수선택권) 행사에 따른 주식 취득

(사례) 코스닥 상장법인 A사 임원 甲은 3개월 전 스톱옵션 행사로 취득한 주식을 금일 매도하였음. 甲은 단기매매차익을 반환하여야 하는지?

- 스톱옵션(주식매수선택권) 행사에 따라 주식을 취득한 거래는 단기매매차익 반환의 예외 사유에 해당하므로 단기차익계산시 동 거래가 없는 것으로 간주
 - 다만, 매도일로부터 6개월 이내에 단기매매차익 반환의 예외사유 이외에 특정증권 등을 매수한 경우 단기매매차익이 발생할 수 있음에 유의

CASE 7 : 장외매도계약 체결시 단기매매차익 산정

(사례) 상장법인 A사 임원 甲은 '25.1.2. A사 주식을 매수하고, 이후 '25.5.31. 乙과 '25.10.31.에 매매대금을 받고 주식 전량을 매도하기로 하는 장외매도계약을 체결함

- 대법원은 '단기매매차익 반환 제도의 취지와 더불어 민법상 매매는 당사자 일반이 재산권을 상대방에게 이전할 것을 약정하고 상대방이 그 대금을 지급할 것을 약정함으로써 그 효력이 생긴다(「민법」 제563조)는 점을 고려하면, 6월 이내의 단기매매인지 여부는 "계약체결일"을 기준으로 한다.'고 판시

* 대법원 2011.3.10. 선고 2010다84420 판결 참조

CASE 8 : 경영권 프리미엄의 단기매매차익 포함 여부

(사례) 상장법인 A사의 대표이사이자 의결권 있는 발행주식 총수 51%에 해당하는 주식 5,100,000주를 소유하고 있는 최대주주인 甲은 '25.5.6. 경영권 프리미엄을 매도가격에 포함하여 乙경사에 주식 전량을 매도하였음, 이후 甲이 다시 '25.8.5. A사의 보통주를 장내매수한 경우 단기매매차익에 해당하는지?

- 대법원은 '주식의 양도와 함께 경영권의 양도가 이루어지는 경영권의 양도는 주식의 양도에 따르는 부수적인 효과에 불과하고 그 양도대금은 경영권을 행사할 수 있는 정도의 수에 이르는 주식 자체에 대한 대가이므로, 내부자가 그 회사의 주식의 양도와 함께 경영권을 양도하면서 이른바 경영권 프리미엄을 취득한 후 6월 이내에 주식을 매수하여 이익을 얻은 경우에 그 단기매매차익을 산정함에 있어 경영권 프리미엄을 제외하여야 한다고 볼 수 없다.'고 판시

* 대법원 2004.2.12. 선고 2002다69327 판결 참조

※ 책자 외에 더 자세한 정보는 「기업공시 길라잡이」 홈페이지(dart.fss.or.kr/info/main.do)를 참고하시기 바랍니다.

- 지분공시의무자 - 대량/소유/단기매매차익/거래계획보고
 - ⇒ 제도별 세부내용과 Q&A, 주요위반사례(대량)를 확인할 수 있습니다.
- 공시업무 게시판 - 기업공시제도 일반
 - ⇒ ‘기업공시서식 작성기준’ 및 ‘기업공시 실무안내’를 다운로드 받을 수 있습니다.

DART 기업공시 길라잡이

대표이사·신고담당이사	공시실무자	지분공시의무자	공시업무 안내	공시업무 게시판																		
기업공시제도 일반 + <table border="1"> <tr> <td>기업공시서식 작성기준(202...</td> <td>2025-12-03</td> </tr> <tr> <td>기업공시서식 작성기준(202...</td> <td>2025-10-16</td> </tr> <tr> <td>기업공시서식 작성기준(202...</td> <td>2025-08-26</td> </tr> </table> 공시유의사항 + <table border="1"> <tr> <td>증권신고서 투자위험요소 기...</td> <td>2025-09-04</td> </tr> <tr> <td>'2023 증권신고서 경정요구...</td> <td>2024-01-23</td> </tr> <tr> <td>증권신고서 투자위험요소 기...</td> <td>2024-01-23</td> </tr> </table> FAQ + <table border="1"> <tr> <td>기업공시 FAQ(2024.12) - ...</td> <td>2025-02-28</td> </tr> <tr> <td>기업공시 FAQ(2024.12) - ...</td> <td>2025-02-28</td> </tr> <tr> <td>내부자거래 사전공시제도 Q...</td> <td>2024-07-09</td> </tr> </table>					기업공시서식 작성기준(202...	2025-12-03	기업공시서식 작성기준(202...	2025-10-16	기업공시서식 작성기준(202...	2025-08-26	증권신고서 투자위험요소 기...	2025-09-04	'2023 증권신고서 경정요구...	2024-01-23	증권신고서 투자위험요소 기...	2024-01-23	기업공시 FAQ(2024.12) - ...	2025-02-28	기업공시 FAQ(2024.12) - ...	2025-02-28	내부자거래 사전공시제도 Q...	2024-07-09
기업공시서식 작성기준(202...	2025-12-03																					
기업공시서식 작성기준(202...	2025-10-16																					
기업공시서식 작성기준(202...	2025-08-26																					
증권신고서 투자위험요소 기...	2025-09-04																					
'2023 증권신고서 경정요구...	2024-01-23																					
증권신고서 투자위험요소 기...	2024-01-23																					
기업공시 FAQ(2024.12) - ...	2025-02-28																					
기업공시 FAQ(2024.12) - ...	2025-02-28																					
내부자거래 사전공시제도 Q...	2024-07-09																					
 대표이사·신고담당이사 공시서류의 확인 및 서명 이사의 경영진단 및 분석의견	 공시실무자 정기 보고서 주요사항 보고서 합병 발행공시	 지분공시의무자 대량 보유상황 보고 임원 소유상황 보고 단기매매차익 반환																				

※ QR 코드를 통해 모바일로도 접속 가능합니다 ⇒



Part 3
지분공시 Q&A

I. 주식등의 대량보유상황의 보고제도(5%보고)

01 5%보고시 공동보유관계가 아닌 이사의 제외

❖ 질 의

당사의 이사 甲은 최대주주와 친인척관계가 아닌 전문경영인으로 당사의 보통주식 2,000주를 보유하고 있음. 甲은 이사이므로 자본시장법상 최대주주의 특수관계인에 해당되지만, 단순투자목적으로 당사의 주식을 보유하고 있음. 이 경우 甲은 공동보유관계가 아님을 이유로 당사 최대주주의 5%보고시 연명보고대상에서 제외될 수 있는지?

❖ 답 변

현행 자본시장법상 이사는 당해 법인의 최대주주와 특수관계가 형성되며, 이 경우 이사 甲을 본인으로 하여 판단하여도 최대주주와 합산하여 보유주식수가 5% 이상이 되는 경우 5%보고 의무자가 되며, 일반적으로는 최대주주와 연명하여 5%보고 의무를 이행하여야 함.

그러나 자본시장법은 특수관계인에 해당하더라도 소유주식수가 1,000주 미만이거나, '공동보유자'에 해당되지 아니함을 증명하는 경우에는 5%보고시 특수관계인으로 보지 않는 것으로 규정하고 있음(자본시장법 시행령 제141조 제3항).

여기에서 '공동보유자'란 본인과 합의나 계약 등에 따라 ① 주식 등을 공동으로 취득

하거나 처분하는 행위, ② 주식 등을 공동 또는 단독으로 취득한 후 그 취득한 주식을 상호양도하거나 양수하는 행위, ③ 의결권(의결권의 행사를 지시할 수 있는 권한을 포함)을 공동으로 행사하는 행위 중 한 가지 이상을 하기로 합의한 자를 말함(자본시장법 시행령 제141조 제2항).

이러한 자본시장법 규정에 비추어 판단해 보건대, 귀사의 이사 甲은 보유주식수가 2,000주이므로 최대주주의 5%보고시 제외되고자 하는 경우에는 ‘공동보유자’에 해당되지 않음을 증명해야 함.

여기에서 ‘공동보유자’에 해당되지 않음을 증명하는 방법은 단순히 본인이 공동보유가 아님을 소명함으로써 증명되는 것은 아님에 주의하여야 함.

즉, 공동보유관계가 아님이 인정되는 경우로는 ① 당사자간 경영권 분쟁이 있는 경우, ② 당사자간 소송제기 등 법적 다툼이 있는 경우, ③ 공정거래법상 계열분리된 경우 등으로서 특수관계인 전원이 공동보유관계가 없음을 확인하는 경우 등 매우 제한적인 경우에 한하여 인정되고 있음.

따라서 귀사의 이사 甲이 위에서 열거하고 있는 ‘공동보유관계가 아님이 인정되는 경우’에 해당되지 않는다면, 5%보고 대상 특별관계자에서 제외되지 않는 것으로 판단하여야 함.

02 5%보고시 공동보유관계가 없는 특수관계인의 연명보고

❖ 질 의

甲과 그 특수관계인 乙은 합산하여 주권상장법인 A사의 발행주식등의 총수의 5% 이상을 보유하고 있으며, 甲을 대표보고자로 하여 연명보고를 해 왔음. 최근 甲과 乙간에 경영권 분쟁으로 인한 법적 다툼이 발생하였고, 둘 모두 공동보유관계를 청산할 명백한 의사를 가지고 있을 경우 5%보고를 어떻게 해야 하는지?

❖ 답 변

특수관계인이 소유하는 주식등의 수가 1,000주 미만이거나 공동보유자에 해당하지 아니함을 증명한 경우에는 특수관계인으로 보지 않으므로 보유지분 합산시 배제할 수 있음(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제141조 제3항).

이때, 공동보유관계가 아님을 증명하는 것에는 엄격한 증명을 요하는데, 공동보유관계가 아님이 인정되는 구체적인 예로서는 당사자간 경영권 분쟁이 있는 경우, 당사자간 소송제기등 법적 다툼이 있는 경우, 공정거래법상 계열분리시 특수관계인 전원이 공동보유관계가 없음을 확인하는 경우 등이 있을 수 있음.

귀사의 질의에서와 같이 甲과 乙은 경영권 분쟁으로 법적 다툼이 있으며 공동보유관계를 청산하고자 하는 경우 甲과 乙 각각의 입장에서 보고의무 발생여부를 파악하여야 함. 乙은 본인을 기준으로 자신의 특별관계자와 합산한 주식등의 수가 5% 이상인 경우에는 별도 보고의무대상이 되지만 5% 미만인 경우에는 보고의무가 없음.

한편, 甲은 乙과의 특별관계 해소를 사유로 변동보고를 이행하여야 함. 이 경우 甲은 당해 보고까지는 乙을 포함하여 기재하되 보유주식등의 수를 '0'으로 하고 특별관계자 제외에 따른 변동보고임을 명시하여 공동보유관계가 해소되었음을 확인한다는 소명서를 첨부하여야 함.

03 특수관계인간 보유주식 거래시 5%보고

❖ 질 의

연명보고 대상인 최대주주의 특수관계인 간에 보고대상 주식 거래시, 거래한 주식의 발행주식총수의 1% 이상인 경우 5%보고의 변동보고의무가 발생하는지?

❖ 답 변

1. 구성원에 변동이 없는 경우

5%보고 대상자인 특별관계자간 거래로 인해 전체 보고대상자의 보유주식수가 변동되지 아니하는 경우에는 변동보고의무가 발생하지 아니함(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조 제1항).

따라서, 특별관계자간에 발행주식총수의 1% 이상의 주식거래를 하더라도 기존에 보고하였던 5%보고의 보유주식 총수가 변하지 아니하는 경우에는 변동보고의무가 발생하지 아니함.

2. 특별관계자가 주식등을 전량 처분하여 구성원에 변동이 있는 경우

특별관계자간 거래로 인해 특별관계자 구성원이 변동되는 경우에는 대표보고자 본인과 특별관계자 각각의 입장에서 본인을 중심으로 지분보고 여부를 판단하여야 함. 따라서 기존의 대표보고자와 특별관계자의 관계가 쌍방특별관계자(예: 배우자)인지 일방특별관계자(예: 임원)인지에 따라 보고의무 여부가 달라질 수 있음.

가. 쌍방특별관계자인 경우(특별관계자 입장에서 대표보고자가 특별관계자인 경우)

기존의 대표보고자 입장에서는 1% 이상 변동이 되지 않았으므로 변동보고의무는 없으나, 주식등을 전부 매도한 특별관계자 입장에서는 보유비율이 '5% 이상'에서 '0%'로

변동하므로 변동보고의무가 발생됨. 따라서 특별관계자 甲이 자신의 보유주식 전부를 다른 특별관계자에게 매도하는 경우, 대표보고자는 특별관계자 甲의 보유수량을 “0”으로 하여 보고의무자에서 제외하는 변동보고를 하여야 함.

나. 일방특별관계자인 경우(특별관계자 입장에서 대표보고자가 특별관계자가 아닌 경우)

대표보고자 입장에서는 1% 이상 변동이 되지 않았으므로 변동보고의무가 없으며, 거래 당사자인 특별관계자들 또한 별도의 보고의무가 없으므로 5% 변동보고의무가 발생하지 않음.

04 특별관계자로 추가되는 경우 신규 5%보고

❖ 질 의

당사 대표이사인 최대주주 甲은 본인과 특별관계자가 보유하고 있는 당사의 의결권 있는 주식을 합하여 본인이 대표보고자로 연명보고하고 있음. 최근 개최된 임시주주총회에서 새로이 등기임원(乙)을 선임하였으며, 해당 임원이 최대주주와 의결권을 공동으로 행사할 것을 합의한 공동보유자이어서 특별관계자로 포함하여 보고하여야 하는 바 그 보고 방법은?

❖ 답 변

임원으로 선임되고 공동보유자로서 합의한 경우라면 원칙적으로 해당 임원은 신규보고의무가 발생할 것임. 다만 이 경우 해당 임원이 다른 5%보고 의무자의 특별관계자로 포함되어 별도로 5%보고를 했는지 여부에 따라 아래와 같이 그 보고 방법을 각각 달리 판단할 수 있을 것임.

1. 별도로 5%보고를 해 온 경우

해당 임원(乙)이 다른 5%보고 의무자(丙)의 특별관계자로 포함되어 甲과는 별도로 5%보고를 해왔다 할지라도, 최대주주는 특별관계자 집단 구성원의 추가를 사유로 해당 임원의 지분을 포함하여 연명보고를 해야함.

이때 기존에 해당 임원(乙)을 특별관계자로 포함해 보고하였던 다른 5%보고 의무자(丙)의 경우, 해당 임원과 특별관계가 해소된 것이 아니라면 계속하여 해당 임원을 특별관계자로 포함하여 보고의무가 발생함에 유의함.

2. 별도로 5%보고를 한 적이 없는 경우

해당 임원이 새로이 특별관계자로 추가되기 전 별도로 5%보고를 한 적이 없는 경우에는 원칙적으로 본인을 기준으로 신규보고의무가 발생된다 할 것임. 즉 본인이 직접 보고의무를 이행하거나 대표보고자를 수임인으로 하고 본인을 위임인으로 하는 위임장을 첨부하여 연명보고를 하는 신규보고의무가 발생하는 것임. 다만 실무상으로 대표보고자가 보고하는 경우 대표보고자는 추가되는 특별관계자의 위임장을 첨부하고 특별관계자 추가를 사유로 하여 변동보고를 하고 있음. 위임장 첨부는 최초 연명보고 또는 특별관계자의 변동이 있는 경우에만 제출하면 됨.

05 **우리사주조합의 5%보고** **질 의**

우리사주조합이 당사의 주식을 5% 이상 보유할 경우 대량보유상황보고(5%보고) 방법은?

 답 변

우리사주조합이 취득한 자사주식에 대해 5%보고를 이행할 때에는 우선 우리사주조합이 최대주주등과 공동보유관계에 있는지 여부부터 살펴보아야 함. 만약, 우리사주조합이 최대주주등과 합의 또는 계약에 의해 자사주식을 공동취득하거나 처분하기로 한 경우에는 공동보유자로서 최대주주의 특별관계자에 해당하므로 최대주주와 연명보고 해야 함. 또한, 최대주주등과 공동보유관계가 없어 특별관계자에 해당하지 않더라도 개별보고의무는 발생함.

최대주주등과 공동보유관계가 없는 우리사주조합의 경우 5%보고 의무를 판단할 때 조합계정과 조합원 계정의 주식수를 합산해서 지분이 5% 이상일 경우 보고의무가 발생함. 우리사주조합은 근로복지기본법에 따르면 비법인사단의 성격을 지는 단체(근로복지기본법 제33조 제2항)로서 조합 자체가 소유자이기 때문임.

한편, 조합원계정에 주식에 입고된 임원·주요주주는 조합원 계정에 있을 때는 소유자가 아니므로(조합원 계정 주식에 대해 의결권 지시권한이 있어서 보유자에게는 해당하므로 5%보고시 특별관계자에게는 해당될 수 있으니 유의) 임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고의무가 발생하지 않고, 이는 조합원계정으로부터 임원·주요주주 개인계좌로 인출되었을 때 보고의무가 발생함.

06

조합이 주식등을 보유하는 경우 주식등의 대량보유상황보고

❖ 질 의

조합이 주식등을 보유하는 경우 주식등의 대량보유상황보고 방법은?

❖ 답 변

조합은 개별 법령상 설립 또는 운영 등의 근거가 있는 법령상 조합과 개별 법령상 설립 또는 운영 등의 근거가 없는 민법상 조합으로 구분됨.

법령상 조합은 벤처투자조합, 개인투자조합, 농식품투자조합, 공제조합 등과 같이 개별 법령상 조합의 결성·운영에 주무부처 등록 또는 인가가 필요하거나 신기술사업투자조합, 우리사주조합과 같이 개별 법령상 조합원의 자격 등 조합의 결성·운영에 관한 사항을 규정하고 있는 경우에 해당하며, 민법상 조합은 법령상 조합에 해당하지 않는 조합으로서, 민법상 조합의 재산은 조합원의 합유(合有)에 해당하여 조합의 재산인 주식등에 대하여 조합원 상호 공동보유 관계임.

법령상 조합의 경우 특별법상 특정 정책목적에 종사하는 펀드와 유사한 경제적 실질을 가지고 있으므로 조합 명의로 5%보고가 가능하며, 제1부 보고의 개요 → 2. 대량보유자에 관한 사항 → 가. 보고자 → (1) 보고자 개요의 「보고자 구분」을 “법령상 조합”으로 기재함. 민법상 조합의 경우 민법상 조합 자체는 별도의 법인격, 단체성이 인정되지 않고, 조합원이 주식등을 공동보유하는 관계로서 조합원 각각이 대량보유 보고의무자임. 따라서 5% 보고서 ‘보고자 구분’을 법인, 기타단체(법인격 없는 사단·재단·그 밖의 단체), 법령상조합으로 기재할 수 없고 ‘민법상 조합’으로 선택하여야 하며, 조합원의 누락없이 모든 조합원을 연명보고하여야 함.

구체적인 연명보고 요령은 ① 대표조합원 혹은 업무집행조합원을 대표보고자로, 나머지 조합원을 특별관계자로 연명보고하거나(보고자명에 조합명을 부기(예 : 홍길동(○○조합)), ② 조합명의로 대표보고(대표조합원 혹은 업무집행조합원의 성명 또는 명칭을

부기(예 :○○조합(대표조합원 홍길동))할 수 있으며, 조합명의로 대표보고를 하는 경우라도 개별 조합원이 특별관계자에서 누락되지 않도록 주의해야 함.

조합원 연명보고, 조합명의 보고 어느 경우라도 조합 자체의 특별관계자(조합 자체가 30%이상 출자한 법인 등)가 누락되지 않도록 유의해야 하며, 개별 조합원의 경우 제1부 보고의 개요 → 2. 대량보유자에 관한 사항 → 나. 특별관계자 → (1) 특별관계자 개요의 「보고자와의 구체적 관계」를 “조합원”으로 기재하여 조합 자체의 특별관계자와 구별함.

민법상 조합임에도 「보고자 구분」을 ‘민법상 조합’이라고 기재하지 않고 ‘기타단체’, ‘법령상 조합’으로 임의 기재하고, 조합원을 누락하는 경우 접수가 제한될 수 있음을 유의해야 하며, ‘기타단체’, ‘법령상 조합’으로 기재하는 경우 반드시 그 근거(법령상 근거 등)를 기재하여야 하며, 미기재시 보고서 접수가 제한됨.

또한, 5%보고 서식에 신설된 별도 표에 모든 조합원별 출자비율을 기재하여야 하며, 조합원 내역 및 조합원별 출자비율을 확인할 수 있도록 조합원 명부, 조합규약 또는 출자증서 등 증빙자료를 반드시 첨부하여야 함.

07 ETF(상장지수 집합투자기구) 관련 지분보고방법**❖ 질 의**

회사의 최대주주등이 당사의 주식을 포함하는 ETF를 대량보유하는 경우 주식등의 대량보유상황보고 방법은?

❖ 답 변

상장지수 집합투자기구의 주식등을 대량보유한 자의 경우 상장된 ETF의 주식등을 특별관계자와 합하여 대량보유하게 된 자는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조 제1항에 따라 「주식등의 대량보유상황보고서」를 제출할 필요가 없음.

상장지수 집합투자기구가 주권상장법인의 주식등을 보유한 경우 ETF 및 그 특별관계자가 주권상장법인의 주식등을 대량보유한 경우라도 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제234조 제1항에 따라 「주식등의 대량보유상황보고서」를 제출할 필요가 없음.

08 가장 많이 주식등을 보유한 자의 변동과 대표보고자 변경

❖ 질 의

당사의 최대주주인 甲이 특별관계자로서 2대주주인 乙에게 주식을 양도하여 乙의 지분이 많아진 경우 주식등의 대량보유상황보고('5%보고')와 관련하여 대표보고자를 변경하여야 하는지?

❖ 답 변

대표보고자 甲이 보유 주식의 일부를 처분하여 그 보유수량이 특별관계자인 乙의 보유수량보다 적어진 경우라 하더라도 반드시 대표보고자를 변경할 필요는 없으며, 해당 집단의 대표성 훼손 여부를*를 합리적으로 판단하여 대표보고자를 변경하면 됨.

* 사안의 경우 갑의 입장에서 주식 일부 처분 등으로 최대주주 등의 변경을 초래하는 등의 상황이 발생시, 대표보고자 변경을 해주어야 함

다만, 최대주주 甲이 특별관계자 乙에게 주식을 모두 처분한 경우에는 반드시 대표자를 변경하는 조치를 취하여야 하는 바, 이때의 보고방법은 먼저 기존 대표보고자가 기존 대표보고자 변경에 따른 변동보고임을 명시하고, 본인 및 특별관계의 보유수량을 '0'으로 감소시키는 변동보고서를 제출하여야 함. 또한, 새로운 대표보고자는 특별관계자의 위임장을 첨부하여 신규보고서를 제출하여야 하고, 이때 특별관계자가 누락되지 않도록 주의하여야 함.

09 주식관련 담보계약 체결시 5%변경보고

❖ 질 의

5%보고 의무자인 최대주주의 특수관계인이 보유주식 일부에 대하여 담보권을 설정한 경우, 담보권 설정 주식수에 관계없이 변경보고의무가 발생하는지?

❖ 답 변

보유주식등에 대하여 신탁·담보·대차계약 등 주요계약을 체결·변경한 경우 계약체결에 따라 즉시 변경보고의무가 발생하는 것은 아니며, 계약대상 주식등의 수가 발행주식등의 총수의 100분의 1 이상인 경우에 한하여 변경보고의무가 발생함(자본시장법 제147조 제4항 및 동 시행령 제155조 제2호).

이러한 변경보고의무는 경영권 영향 혹은 일반투자목적인 경우에 한하며, 단순투자목적인 경우에는 주식등 관련 주요계약을 체결하더라도 변경보고의무가 발생하지 아니함(자본시장법 시행령 제154조 제3항 제1호).

또한, 보유주식등에 대한 주요계약 체결에 따른 변경보고 이후 담보권을 설정한 주식에 대하여 실제 담보권이 행사된 경우, 담보권 실행에 따른 변동주식수가 발행주식등의 총수의 1% 이상인 경우에는 변동보고의무가 발생함(자본시장법 제147조 제1항).

또한 보유주식등에 대한 주요계약 체결에 따른 변경보고 이후 담보권을 설정한 주식에 대하여 실제 담보권이 행사되었을 때, 담보권 실행에 따른 변동으로 인해 직전보고 대비 1% 이상 지분율이 변동할 경우에는 변동보고의무가 발생함.

10 보유주식의 담보제공과 지분공시

❖ 질 의

A(경영권 영향 목적)는 상장법인 甲의 주식 6만주(발행주식 지분 6%에 해당)를 취득하여 주식 등의 대량보유 보고(5%보고)를 신규로 보고하였으며, 이때 甲의 주식 3%를 기보유하고 있는 금융기관(단순투자목적)으로부터 금전을 차입하면서 주식 2만주(발행주식 지분 2%에 해당)를 담보로 제공하였음. 만일 차입금에 대한 변제일이 도래하였으나 A가 차입금을 미상환하여 금융기관이 담보로 제공받은 주식을 매각할 경우 A와 금융기관간의 담보로 제공받은 주식에 대한 지분공시방법은?

❖ 답 변

A가 주식 2만주를 금융기관에 담보로 제공한 때 A는 담보계약 체결에 따른 변경보고의무 발생으로 A는 담보계약체결일로부터 5일 이내에 '보유주식등에 관한 계약'란에 담보계약체결 내용을 기재하여 변경보고를 이행하여야 함(자본시장법 제147조 제4항). 반면, 담보권자인 금융기관은 담보로 제공받은 주식을 소유 또는 보유한다고 보기 어려우므로 보고의무가 발생하지 않음.

다만, 담보계약의 내용에 따라 담보주식의 처분 권한이 생기는 경우 담보주식에 대한 소유에 준하는 보유가 성립되므로 금융기관은 이를 기준으로 담보주식에 대한 신규보고(5% 이상)를 5영업일 이내에 보고하여야 함.

이후 금융기관이 담보주식을 매각하면 보유주식이 감소했으므로 변동보고의무가 발생하여 처분일로부터 익월 10일까지 변동보고 하여야 하고, A는 소유권이 소멸되므로 변동보고의무가 발생하여 처분일 기준으로 5영업일 이내에 변동보고를 하여야 함.

11 주식보유형태 변경과 5%보고

❖ 질 의

주식등의 대량보유상황보고(5%보고)와 관련하여 보유주식등의 보유형태가 변경된 경우에도 보고의무가 발생하는지?

❖ 답 변

주식이 보유에서 소유로 변경된 경우로는 주식 장외매수계약 체결 후 실제 주식을 인도받은 경우, 보유 중인 주식매수선택권을 행사하여 보유형태가 보유에서 소유로 변경된 경우 및 콜옵션 등의 행사를 통해 주식등을 인도받는 경우 등이며, 또한 주식이 소유에서 보유로 변경된 경우로는 환매조건부 매매를 한 경우의 매도자, 소유 주식을 타인에게 대여하여 주식에 대한 보유형태가 소유에서 보유(인도청구권)로 변경된 경우 등으로서 주식등의 보유형태(보유(소유)→소유(보유))가 발행주식총수의 100분의 1 이상 변경(경영권 영향 목적인 경우에 한함)되면 보고의무가 발생함(자본시장법 시행령 제155조).

참고로 보유형태 변경보고의 방법으로는 5%보고 보고서상 제1부 보고의 개요 중 변경사유란에 변경대상자, 변경일자, 변경내용 등 구체적 내용 및 사유를 명확히 기재하고, 제2부 대량보유내역 중 보유형태별 보유내용을 변경내용에 부합하게 수정하여 표시하고 필요시 주식등을 통해 보유형태 변경현황을 게재하면 됨. 다만, 실제 보유지분율에는 변동이 없는 상태이므로 세부변동 내용에는 별도로 변경내용을 기재하지 않아도 됨.

12 5%변경보고를 해야 하는 주요계약

❖ 질 의

5%보고와 관련하여 주식 등에 대한 주요계약의 체결 또는 변경시 변경보고의무가 발생하는 것으로 알고 있는데, 여기서 주요계약이란 어떤 것을 의미하는지?

❖ 답 변

주요계약의 판단기준은 보유중인 주식 등의 변동을 초래할 수 있는지 여부임. 즉, 담보계약, 신탁계약, 대차계약, 환매조건부 계약 등 보유주식 등의 변동을 초래할 수 있는 계약은 주요계약에 포함되며, 또한 상장주식을 대량 보유하고 있는 자가 그 주식을 대상으로 하는 교환사채를 발행하는 경우에도 주요계약으로 기재해야 함. 반면, 의무보유등록계약 등 보유주식 등의 변동을 초래하지 않는 계약은 주요계약에 포함되지 않음.

주요계약을 체결한 이후에 5% 신규보고 또는 변동보고를 이행할 경우에는 그 보고시점 현재 유지되고 있는 주요계약을 매번 기재하여야 함. 다만, 해당 주요계약에 관한 증빙자료인 계약서 사본 등은 체결 이후 최초 보고시에 첨부하고, 이후 보고시에는 생략 가능함.

13 일부 지분 공동보유 약정시 주식등의 대량보유상황보고 **질 의**

최대주주 겸 대표이사인 甲은 안정적 경영권 확보를 위해 주요주주인 乙의 보유 주식 중 일부를 대상으로 의결권 공동행사 약정을 체결한 경우 지분보고 방법은?

 답 변

甲과 乙은 공동보유관계가 성립하므로, 최대주주인 甲이 대표보고자로서 乙의 보유 지분을 합산하여 보고할 필요가 있으며(자본시장법시행령 제141조 제2항), 乙의 보유지분 중 일부에 대해서만 공동보유 약정을 체결한 경우에도 乙의 보유지분 전체를 합산하여 보고하여야 함.

14 정리매매기간 중 주식등의 대량보유상황보고 의무

❖ 질 의

A사가 ①주권비상장법인 또는 ②상장폐지법인 또는 ③정리매매기간 중에 있는 법인인 경우, 각각 최대주주 甲의 보고의무는?

❖ 답 변

대량보유보고는 상장사 주식을 보유한 주주를 대상으로 보고의무를 부여하므로, 甲이 ①주권비상장법인 또는 ②상장폐지법인의 최대주주인 경우에는 보고의무가 없음.

반면, ③정리매매기간 중에 있는 법인의 경우 주권상장법인에 해당하므로, 甲은 여전히 보고의무가 있음, 예컨대 9.21(수)부터 9.28(수)까지 정리매매기간이고 9.29(목)에 상장폐지된 경우 9.28.에 체결된 거래(1% 이상 변동)도 체결일로부터 5영업일 이내(경영권 영향 목적이 있는 경우)에 보고하여야 함.

15 지분공시의 보고기한

❖ 질 의

국가, 지자체·연기금 등 전문투자자 및 전문투자자가 아닌 경우 주식등의 대량보유상황보고 등의 보고기한은?

❖ 답 변

보고기한 및 보고서식(약식 또는 일반)에 일부 특례를 적용하고 있으며(자본시장법 시행령 제154조), 그 내용은 다음과 같음.

구분	전문투자자인 경우				전문투자자가 아닌 경우		
	국가 등*	연기금 등**					
		경영권 영향	일반투자	단순투자			
신규보고	분기의 다음달 10일 (약식)	5일 (약식)	다음달 10일 (약식)	분기 다음달 10일 (약식)	5일 (일반)	5일 (약식)***	5일 (약식)
변동보고	분기의 다음달 10일 (약식)	5일 (약식)	다음달 10일 (약식)	분기 다음달 10일 (약식)	5일 (일반)	10일 (약식)***	다음달 10일 (약식)

* 국가, 지방자치단체, 한국은행

** 증권금융회사, 예금보험공사 및 정리금융회사, 한국자산관리공사, 한국주택금융공사, 한국투자공사, 협회, 한국예탁결제원, 거래소, 금융감독원, 신용보증기금, 기술보증기금, 법률에 따라 설립된 기금 및 그 기금을 관리·운용하는 법인, 법률에 따라 공제사업을 경영하는 법인(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-14조)

*** 제4부 「단순투자목적에 아닌 경우 추가 보고내용」 단위서식 작성 필요

또한, 위의 신규보고 및 변동보고 외에 변경보고의무가 발생함에 유의해야 함. 변경보고는 ① 보유목적의 변경(경영권 영향, 일반투자, 단순투자), ② 주요계약의 체결 또는 변경(단순투자목적 제외), ③ 보유형태의 변경(소유↔보유)(경영권 영향 목적인 경우에 한함)로 구분되며, ②와 ③의 경우 보고기준은 변경대상 주식 등의 수가 그 주식등 총수의 1% 이상인 경우만 해당(자본시장법 시행령 제155조)하며, 5영업일 이내에 보고하여야 함.

임원·주요주주의 특정증권등 소유상황보고의 경우에도 전문투자자인 주요주주의 지분에 변동이 발생한 경우 그 변동보고시한을 보유목적에 따라 일반투자목적의 경우 다음달 10일까지, 단순투자목적의 경우 분기의 다음달 10일까지 보고하도록 규정하고 있음(자본시장법 시행령 제200조 제9항). 다만, 전문투자자가 상장회사 주식을 소유하여 최초로 주요주주가 되어 신규보고 하는 때에는 주요주주가 된 날부터 5일 이내 보고하여야 함(자본시장법 제173조 제1항).

16 주식대차계약 관련 주식등의 대량보유상황보고(5%보고) 방법

❖ 질 의

상장사 A의 최대주주인 甲은 A회사 주식(2%)을 주요주주 乙에게 대여하는 주식대차 계약을 체결함. 甲의 주식등 보유목적이 경영권 영향 목적인 경우, 甲과 乙 각각의 대량보유 보고방법은?

❖ 답 변

주식대차계약 체결 시점에서는 대여자 甲은 주식등에 대한 보유형태의 변경(소유→보유) 및 주요계약체결에 따른 변경보고의무가 발생하고, 차입자 乙은 차입한 주식의 소유권을 가지므로 변동보고의무가 발생함.

주식대차계약 종결 시점에서는 대여자 甲은 계약 체결 시점과 동일한 방법으로 주식등에 대한 보유형태의 변경(보유→소유) 및 주요계약의 변경(해지) 등을 사유로 변경보고서를 제출함. 차입자 乙은 소유주식의 감소를 사유로 변동보고의무가 발생함.

17 양도제한조건부 주식 등을 받을 권리(RSU)를 부여 및 행사 시 지분보고

❖ 질 의

양도제한조건부 주식 등을 받을 권리(RSU)를 부여받거나 행사한 경우 보고의무 발생 여부 및 보고방법은?

❖ 답 변

양도제한조건부주식(RS)의 개요

- 사전에 정한 계약에 따라 임직원이 일정 조건을 달성할 경우 부여하는 주식으로 통상 RSU(RS Unit, 청구권)와 RSA(RS Award, 보상)로 구분
 - (RSU) 향후 일정 가득조건 달성시 주식을 받을 권리를 부여하는 계약으로, 조건 미달성 시에는 권리가 소멸
 - (RSA) 양도제한 조건이 부여된 주식을 지급하되, 추후 가득조건 미달성 시 부여한 주식을 환수하기로 하는 계약

① 양도제한조건부 주식 등을 받을 권리(RSU)를 부여받은 경우

RSU는 가득조건(예: 6개월이상 근무, 주가상승률 백분위에 따라 지급규모 결정) 달성 시 주식을 받을 수 있는 권리가 확정되므로 가득조건 달성시점에 대량보유보고의무가 발생함(자본시장법 시행령 제142조 소유에 준하는 보유). 가득조건 달성으로 본인 및 그 특별관계자의 보유지분이 5% 이상이 되는 경우 신규보고의무가, 1% 이상 변동되는 경우 변동보고의무가 있음.

5% 보고서식 제2부(대량보유내역) 중 주식등의 종류별 보유내역 항목 중 '기타'로 기재하며, 보유비율 산정시 양도제한조건부 주식은 자기주식 교부방식이므로 주식등의 총수(분모)에서는 제외함.

② RSU를 행사한 경우

보유하고 있는 RSU를 행사한 경우 주식등의 보유형태가 보유에서 소유로 변경되므로 변경보고 의무가 발생(1% 이상 변경시에 한함)하고 행사시 주주(자기주식으로 지급)가 되므로 보고기준일은 RSU 행사일임.

③ 양도제한조건부주식(RSA)를 부여받은 경우

RSA는 부여시 실제株式이 지급되고 株式의 소유권이 수령자에게 귀속되므로 권리부여시 대량보유 및 소유상황 보고의무가 발생함. 다만, 이후 가득조건을 달성하지 못한 경우에는 양수한 株式이 환수되므로 대량보유(1% 이상 변동시에 한함) 및 소유상황 변동보고의무가 발생함.

양도제한조건부 株式 등을 받을 권리(RSU) 또는 양도제한조건부주식(RSA) 관련 5% 보고시에는 보고서식 중 ‘보유주식등에 관한 계약’에 계약내용을 기재하고 권리부여일, 가득조건, 부여방법, 양도제한기간 및 양도제한 방법, 양도제한조건부 株式 등의 수의 조정에 관한 사항 등에 대해 주식으로 기재해야함.

〈참고〉

RS의 지분보고의무 발생일

구분	RSU		RSA	
	대량보유	소유상황	대량보유	소유상황
권리 부여시	의무없음	의무없음	부여받은날	부여받은날
가득조건 달성시	권리확정일	의무없음	의무없음	의무없음
가득조건 未달성시	의무없음	의무없음	주식인도일	주식인도일
행사시(주식교부시)	권리행사일	권리행사일		

18 보고자가 법인 또는 단체인 경우 주식등의 대량보유상황보고(5%보고) 방법

❖ 질 의

보고자가 법인 또는 단체인 경우 주식등의 대량보유상황보고서(5%보고서)상 보고자에 관한 사항의 기재방법은?

❖ 답 변

보고자가 개인인 경우와 개인이 아닌 경우(법인 또는 단체인 경우)로 구분하여 기재 방법을 달리 정함. 개인인 경우 기본적 실체 파악을 위해 인적사항만 기재하고, 법인 또는 단체인 경우 당해 법인 등의 실체 외에 의사결정주체를 기재함.

보고자가 법인 또는 단체인 경우 의사결정주체에 관한 사항을 기재함. (법적 성격) 주식회사, 유한회사, 합명회사, 합자회사, Partnership 등 법적 성격을 기재하고, (의사결정기구) 이사회, 주주총회, 사원총회 등 당해 법인 또는 단체의 자산운용 관련 의사결정 권한이 있는 기구가 있는 경우 명칭, 구성, 권한 등을 기재하여야 함. (최대주주) 그리고 법인 또는 단체에 대하여 사실상 영향력을 행사하는 최대주주의 성명과 지분율을 기재함.

경영권 영향 목적뿐만 아니라 단순투자목적인 경우에도 동일한 기재방법 적용 보고자에 관한 사항이므로 보유목적에 따라 달리 정할 이유가 없으므로 동일한 내용이 기재되어야 함

보고자가 투자회사, 투자유한회사, 투자합자회사, 투자조합, 투자합자조합, 투자유한책임회사이거나, 투자신탁·투자익명조합의 집합투자업자인 경우, 해당 집합투자기구와 해당 집합투자업자 각각에 대하여 법적성격, 임원(구성원), 의사결정기구, 최대주주(최대출자자)를 기재함.

19 5% 지분공시 중 주식등의 보유비율 계산방법

❖ 질 의

상장회사인 당사의 주주 甲이 보유한 당사의 주식 등에 관한 구성이 다음과 같은 경우, 5% 지분공시 중 주식등의 보유비율 계산방법은?

(단위 : 만주)

내역	주식의 종류	보유주식	계
의결권 있는 발행주식총수	보통주	100	110
	의결권 있는 우선주	10	
대량보유자가 보유한 주식등의 현황	보통주	10	25
	의결권 있는 우선주	5	
	전환사채권(CB)	3	
	신주인수권부사채권(BW)	4	
	신주인수권증서	2	
	교환사채권(EB)	1	

❖ 답 변

주식등의 보유비율은 본인과 특별관계자가 보유하게 되는 주식등의 수의 합계를, 당해 주권상장법인의 의결권 있는 발행주식총수와 본인과 특별관계자가 보유하는 당해 주권상장법인이 발행한 주식등(주권 및 교환대상주권을 제외)의 수를 합산한 수로 나눈 백분율임.

$$\frac{\text{본인*보유 주식등의 수}}{\text{발행주식등의 총수}} = \frac{\text{본인보유 주식} + \text{본인보유 주식관련 사채등}}{\text{발행주식총수} + \text{본인보유 주식관련 사채등(EB제외)}}$$

* ‘본인’ 이라 함은 본인 및 특별관계자를 포함하는 의미임.

분모에 ‘발행주식총수’는 보통주, 의결권이 부활된 종류주식의 합계이고, ‘본인보유 주식관련 사채등’은 본인 및 특별관계자가 보유하는 신주인수권증서, 전환사채, 신주인

수권부사채 등을 의미함. 다만, 교환사채, 증권예탁증권, 파생결합증권, 권리행사시 발행회사가 보유하는 자기주식을 교부하는 방식의 주식매수선택권 등은 발행주식총수에 이미 포함되어 있으므로 분모의 계산시 추가로 가산하지 않음. 참고로, 주식매수선택권의 행사에 따라 신주를 발행하는 경우에는 분모에 발행예정 주식수를 합산함.

또한, 발행조건에 따라 당해 주권등에 부여된 권리행사로 취득가능한 주식을 환산하여 계산하며, 개별증권의 환산방법은 다음과 같음.

- ㉠ 신주인수권증서 : 신주인수권의 목적인 주식의 수
- ㉡ 전환사채권 : 권면액을 전환에 의하여 발행할 주식의 발행가격으로 나누어 얻은 수
(1 미만의 단수는 계산하지 않음)
- ㉢ 신주인수권부사채권 : 신주인수권의 목적인 주식의 수
- ㉣ 교환사채권 : 교환대상 유가증권별로 주권 및 위 ㉠ 내지 ㉢에 해당하는 수

이에, 甲의 보유비율은 아래와 같음.

$$= \frac{(10+5) + (3+4+2+1)}{(100+10) + (3+4+2)} = \frac{25}{119} = 21.008 = 21.01\%$$

※ 교환사채 해당주식수는 기발행주식이므로 분모에는 포함시키지 않고, 무의결권 우선주라 하더라도 의결권이 부활되는 경우 보고대상에 포함.

※ 소수점 이하 셋째자리에서 사사오입하여 산출

- ① 위 보유비율에서 甲이 보통주를 5만주 매수하는 경우 주식등의 보유비율

$$\frac{(15+5) + (3+4+2+1)}{(100+10) + (3+4+2)} = \frac{30}{119} = 25.21\%$$

- ② 위 ①의 보유비율에서 甲이 주권 5만주 상당 CB매수시 주식등의 보유비율

$$\frac{(15+5) + (8+4+2+1)}{(100+10) + (8+4+2)} = \frac{35}{124} = 28.23\%$$

③ 위 ②의 보유비율에서 甲이 CB를 보통주로 전환할 경우 주식등의 보유비율

$$\frac{(23+5) + (0+4+2+1)}{(108+10) + (0+4+2)} = \frac{35}{124} = 28.23\%$$

※ 보유비율 변동없음

※ 회사가 CB를 발행할 경우 주식등의 보유비율은 보고자가 당해 CB를 취득하지 않는 한 보유비율에 영향을 주지 않음. 다만, 장차 CB가 전환되어 의결권 있는 주식수에 변동이 있으면 보유비율에 영향을 줄 수 있음.

④ 위 조건 ③의 보유비율에서 회사가 보통주주에 대해서만 보통주로 20% 유상증자 시 그 배정된 주식만을 취득한 경우 주식등의 보유비율

$$\frac{(23+4.6+5) + (0+4+2+1)}{(108+21.6+10) + (0+4+2)} = \frac{39.6}{145.6} = 27.20\%$$

※ 보유비율이 1% 이상 변동(-1.23%)되었으나 보고의무는 없음(변동보고의무의 면제 참조)

20 주식매수선택권의 보상방법 미확정 시 5%보고 방법

❖ 질 의

상장사 A는 주총 특별결의를 통해 회사 임원인 甲*에게 주식매수선택권(2% 상당)을 부여하였고, 보상방법에 대해서는 추후 이사회에서 결정하기로 함. 甲의 대량보유보고 방법은?

(* 甲은 주식매수선택권 부여 시점 이전에도 A사 지분을 5% 이상 보유함)

❖ 답 변

이중 ①신주 교부 방식은 보유비율 계산 시 주식매수선택권 보상을 위해 발행되는 주식(신주)이 분모와 분자에 모두 가산되는 반면, ②자기주식 교부 방식은 자기주식이 발행주식총수에 이미 포함되어 있으므로, 보상주식이 분자에만 가산됨. ③차액보상 방식 중 권리행사 시점의 주가와 행사가격의 차이를 현금으로 보상하는 경우 주식매수선택권 부여시점에 보고의무가 없음(차액을 자기주식으로 교부하는 경우는 ②준용).

甲은 보상방법이 미확정된 주식매수선택권을 부여받았다 하더라도 변동보고 의무가 있으며, 보유비율은 주식매수선택권의 보상방법 (①신주 교부, ② 자기주식 교부, ③차액보상) 중 지분비율이 높게 산정되는 ② 자기주식 교부 방식으로 지분율을 산정하여 보고함.

21 5%보고시 보유목적의 구분기준

❖ 질 의

주식 등의 대량보유상황보고(5%보고)시 보유목적의 구분하는 기준은?

❖ 답 변

보고자는 주식 등을 보유하는 목적이 당해 회사의 임원 선임에 대한 주주제안 등 ‘사실상 영향력’을 행사하려는 것(경영권 영향 목적)인지, 경영권 영향 목적은 없으나 배당 관련 주주제안 등 적극적인 유형의 주주활동을 하려는 것(경영권 영향 목적 없는 일반투자)인지 단순히 주식 등에 투자하여 수익을 창출하기 위한 것(경영권 영향 목적 없는 단순투자)인지를 구분하여 공시하여야 함.

이때, 경영권 영향 목적이란 발행회사나 그 임원에게 사실상의 영향력을 행사*하여 자본시장법 시행령 제154조 제1호에서 열거한 사항** 등 회사의 경영권에 영향을 주기 위한 것을 말함(자본시장법 시행령 제154조 제1항).

* 주주제안, 주주총회 소집 청구, 의결권 대리행사 권유 행위를 포함

** 임원의 선임·해임 또는 직무의 정지(직무유지청구권 행사는 제외), 이사회 등 회사의 기관과 관련된 정관의 변경(연기금 등이 투자대상기업 전체의 지배구조 개선을 위해 사전공개원칙에 따르는 경우 제외), 회사의 자본금의 변경, 회사의 합병, 분할과 분할합병, 주식의 포괄적 교환과 이전, 영업전부의 양수·양도 또는 중요한 일부의 양수·양도, 자산 전부의 처분 또는 중요한 일부의 처분, 영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약 등, 회사의 해산

따라서, 위에 나열된 경영권 영향 목적이 아닌 경우로서 단순히 의결권만을 행사하는 것은 단순투자자로 분류되며, 적극적으로 주주활동을 하는 경우는 일반투자자로 분류됨.

22 1% 변동은 없으나 5% 미만으로 된 경우 5%보고

❖ 질 의

당사는 A사 주식의 5.6%를 보유하여 대량보유상황보고(5%보고)를 하였으나 최근 A사 주식을 처분하여 5% 미만인 4.8%로 보유비율이 하락하였을 경우에도 5%보고 의무가 발생하는지?

❖ 답 변

귀사의 경우와 같이 비록 지분매각을 통해 지분변동이 발생하고 매각후의 보유비율이 5% 미만으로 하락하였더라도 직전보고서상 비율보다 1% 이상 하락하지 않은 경우에는 보고의무가 발생하지 않는 것으로 보아야 하며, 추후에 추가 매각등을 통해 1% 이상 변동이 되는 경우에 보고의무를 이행하면 됨.

다만 직전 보고비율보다 1% 미만의 하락한 경우라도 보고자가 자발적으로 5% 미만의 보유상황을 보고할 수는 있음. 5% 미만의 보유상황을 보고한 경우에는 그 보고서 제출 이후에는 5%보고 의무가 없는 상태이므로 추가로 보유비율이 감소해도 보고의무가 없지만, 향후 매수 등으로 5% 이상 취득을 하게 되면 신규로 보고의무가 발생함(변동보고가 아님을 주의).

23 일시적 지분변동에 따른 5%보고 기준일

❖ 질 의

당사는 발행주식총수의 4%에 해당하는 A법인의 주식을 보유하고 있음. 금일 증권시장에서 A법인의 주식을 1% 추가로 취득한 후 이를 즉시 장외에서 매도하는 계약을 B법인과 체결하였음. 다만, 당해 계약에 따른 대금수취일은 주식인도일의 이후로 정하였다면 ‘주식등의 대량보유상황보고(‘5%보고’)의 의무발생 여부 및 기준일은?

❖ 답 변

‘5%보고’ 의무의 발생 여부는 실시간 기준이 아닌 일자별 잔고 기준으로 판단하여야 함. 따라서 장중거래 등으로 일시적으로 보유비율이 5% 이상이였다가 같은 날 5% 미만으로 하락한 경우 또는 보유비율이 1% 이상 변동하였다가 같은 날 반대방향으로 매매함으로써 최종 잔고 기준으로 1% 미만의 변동이 있는 경우에는 원칙적으로 보고의무가 없음.

그러나 장내매수 후 장외매도하는 경우에는 ‘5%보고’ 여부를 판단하는 일자별 잔고를 산정함에 있어서 주의를 요함(자본시장법 시행령 제153조 제3항).

본 질의의 경우 장내매수 계약체결 당일에 장외매도를 한 바, 해당 장외매도가 계약당일에 대금 수취 또는 주식인도(둘 중 빠른 날 기준)가 이루어지면 일자별 잔고의 변동이 없어 ‘5%보고’ 의무가 없음. 그러나 대금수취일과 주식인도일이 당일이 아니므로 먼저 장내매수에 따른 신규보고를 이날로부터 5영업일 이내에 하고, 차후에 장외매도에 따라 대금을 수취하거나 주식을 인도하는 날 중 먼저 도래하는 날을 기준으로 5영업일 이내에 변동보고를 이행하여야 할 것임.

참고로 장외매도의 경우 매도인 입장에서 경영권 영향 목적으로 주식을 보유하고 계약대상 주식수가 그 시점의 발행주식총수 1% 이상일 경우 장외매도 계약체결일에 장외매도 계약에 대한 보고(변경보고) 의무가 발생함을 유의하시기 바람.

다만, 추가취득에 따라 신규로 '5%보고'를 하는 날 전일까지 대금수취일 혹은 주식인도일이 도래하는 경우에는 당해 신규 '5%보고'시에 장외매도에 따른 변동내용을 함께 보고하여야 함(자본시장법 제147조 제3항).

24 5%보고시 자기주식의 처리**❖ 질 의**

주식등의 대량보유상황보고(5%보고)시 해당 상장회사가 보유하는 자기주식이 보고대상 주식등에 포함되는지?

❖ 답 변

상법은 회사가 가진 자기주식은 의결권이 없음(상법 제369조 제2항)을 규정함에 따라 5% 보고 대상 주식등에 포함되지 않아 보고의무가 없음. 반면, 해당 상장회사가 보유하는 자기주식을 처분하면 의결권은 부활되고 그 자기주식 매수자가 5%보고 의무대상자에 포함되면 5%보고 의무가 발생함에 주의를 요함.

다만, 보유비율을 산정할 때 발행주식등의 총수(분모)에는 해당 상장회사가 보유중인 자기주식을 포함하여 계산하여야 함에 유의(자본시장법 시행규칙 제17조 제2항).

25 주식등의 대량보유상황보고의 변경보고시 보고방법은?

❖ 질 의

주식등의 대량보유상황보고(5%보고)시 변경보고의무 발생 사유별 보고방법은?

❖ 답 변

(보유목적) 경영권 영향·일반투자 목적에서 단순투자 목적으로 변경하는 경우 약식서식(단순투자 외 다른 행위를 하지 않겠다는 확인서 포함)으로 보고하고, 일반·단순투자에서 경영권 영향 목적으로 변경하는 경우 일반서식(보유목적란에 경영권 영향 계획 등 명시)으로 보고함.

(주요계약) 경영권 영향 · 일반투자 목적으로 보유하는 자가 그 보유 주식등에 대한 신탁·담보·대차·장외매매·콜옵션·환매조건부계약 등을 체결(계약대상 주식등의 수가 발행주식 등 총수의 100분의 1 이상인 경우에 한함)·변경(대상주식수 변동 없이 계약기간만 연장되는 경우 포함)한 경우에는 보고서상 ‘보유주식등에 관한 계약’에 계약당사자의 성명, 보고자와의 관계, 관련 주식등의 종류, 주식수, 계약상대방 등 계약상의 주요 내용을 기재하고, 증빙자료로서 계약서 사본을 첨부함.

신규·변동보고일 현재 그 계약을 유지하고 있는 경우 매 보고 시 이를 기재하면 되고, 다만, 해당 주요계약에 관한 증빙자료인 계약서 사본은 최초보고 시 첨부하고 이후 생략 가능함.

(보유형태) 경영권 영향 목적으로 보유하는 자가 그 보유하는 주식등의 보유형태(소유 ↔ 보유)가 변경(보유형태가 변경되는 주식등의 수가 발행주식 등 총수의 100분의 1 이상인 경우에 한함)된 경우 보고서 기재방법은 ‘제2부 1. 가. 주식등의 종류별 보유내역’에 보유 형태별로 보유 주식등의 수량을 기재하고, 보유형태 변경을 입증할 수 있는 증빙서류를 첨부하면 됨.

26 타법인 주식을 교환대상으로 하는 교환사채 발행시 공시사항**❖ 질 의**

당사가 10% 보유중인 상장회사 A사의 주식을 교환대상으로 하여 교환사채를 발행하고자 하는 경우에 타법인 주식의 처분에 대하여 공시하여야 할 사항이 있는지 여부?

❖ 답 변

귀사가 상장회사인 A사 주식을 교환대상으로 하는 교환사채 발행 시점에서는 보유주식 등에 관한 주요계약 체결에 따른 변경보고를 하여야 하며, 이후 교환청구기간에 주주의 교환권 행사로 인해 처분하는 A사 주식이 A사의 발행주식총수의 1%를 넘는 경우에는 보유비율 변동에 따른 변동보고를 하여야 함.

27 5%보고시 취득자금의 조성내역 기재

❖ 질 의

5% 이상 주식등을 신규 또는 추가 취득한 경우 보고서상 취득자금의 조성내역을 기재하는 방법은?

❖ 답 변

당해 주식등의 취득 등에 소요된 자금의 원천을 자기자금, 차입금, 기타자금으로 구분하고, 자금형태별로 조성내역을 기재하도록 함.

취득자금의 원천(누구의 자금인가)에 따라 자금조성내역을 자기자금, 차입금 및 기타 자금으로 구분하여 기재함. 취득자금의 최종적인 귀속주체가 보고자 본인 또는 특별관계자인 경우에는 자기자금 또는 기타자금으로 기재하며, 취득자금의 최종적인 귀속주체가 보고자 본인 또는 특별관계자가 아닌 경우에는 차입금으로 기재함.

각 자금별로 구체적 조성내역을 기재하는데, 자기자금의 경우 자금의 귀속주체가 보고자 본인 및 특별관계자인 경우로서 근로소득, 사업소득, 증여 또는 상속받은 현금, 영업이익 등으로 조성내역을 기재하되, 근무지, 사업의 내용, 증여자 또는 상속자의 성명, 영업의 내용 등은 기재하지 아니하여도 무방함.

차입금의 경우 자금의 최종적인 귀속주체가 차입처이므로 차입처, 차입기간, 이자율, 담보계약 여부 등 차입과 관련된 계약의 주요내용을 기재함(차입처가 여러 곳일 경우 차입처별로 기재하여야 함).

기타자금의 경우 주식등을 취득함에 있어 일반적으로 현금교부가 필요한 매매거래 이외의 방법으로 취득한 경우에는 그 세부방법으로서 교환, 증여, 상속, 대물변제 등 취득 원인을 구체적으로 기재함.

28 5%보고시 보유목적 변경에 따른 냉각기간

❖ 질 의

주식등의 대량보유상황의 보고서 일반 혹은 단순투자에서 경영권 영향 목적으로 보유 목적을 변경하는 경우 의결권행사가 제한되는 그 기간은?

❖ 답 변

경영권 영향 목적으로 주식등을 5% 이상 취득(신규보고)하거나 일반 혹은 단순투자목적으로 보고한 5% 이상 보유자가 보유목적을 경영권 영향으로 바꾸는 경우에는 보고사유 발생일부터 보고한 날 이후 5일까지 해당 주식등의 추가취득이나 의결권 행사를 금지함(자본시장법 제150조 제2항). 이 의결권 행사를 금지하는 기간을 ‘냉각기간’이라 함.

냉각기간 산정시 개시일은 보고사유 발생일(예, 매매는 그 계약체결일·보유목적 변경은 그 변경일 등)의 다음날이며, 종료일은 보고일(보고서 제출일)을 제외하고 계산하여 5일째 되는 날(토요일과 공휴일 및 근로자의 날은 제외)이며, 이 기간 동안 의결권 행사 및 주식등의 추가취득이 금지됨.

만약, 냉각기간을 위반하여 주식등을 추가로 취득한 경우에는 추가 취득한 주식에 대해서 의결권을 행사할 수 없으며, 추가 취득 주식에 대하여 금융위원회의 처분명령을 받을 수 있음(자본시장법 제150조 제3항).

5.27(월)	...	6.3(월)	6.4(화)	6.5(수)	6.6(목)	6.7(금)	6.8(토)	6.9(일)	6.10(월)	6.11(화)
보고사유 발생일	...	보고일*	D+1	D+2	공휴일 제외	D+3	토요일 제외	공휴일 제외	D+4	D+5
← 냉각기간 →										

냉각기간의 산정방법을 보면, 5월 27일 1% 이상 주식 매수와 함께 경영권 영향 목적으로 보유목적을 변경하여 6월 3일 보고서를 제출한 경우에는 냉각기간은 보고사유 발생일 다음날인 5월 28일부터 보고일(6.3) 이후 5일째 되는 6월 11일 까지임.

29 5%보고 위반시 제재

❖ 질 의

주식등의 대량보유상황보고(5%보고)의무 위반시 제재사항은?

❖ 답 변

먼저 금융위원회는 행정조치로서 위반 주식 등에 대하여 6개월 이내의 기간을 정하여 그 위반분의 처분을 명할 수 있고, 보고서의 형식상 불비, 중요사항에 대한 허위 기재 또는 누락 등에 관하여 정정을 명할 수 있으며, 위반자에 대하여 거래의 정지, 임원의 해임권고, 고발 및 수사기관에의 통보, 경고·주의 등의 조치를 할 수 있음(자본시장법 제150조, 제151조 및 동 시행령 제159조).

또한, 형사처벌로서 i) 중요사항에 관한 허위기재 또는 누락의 경우 : 5년 이하의 징역 또는 2억원 이하의 벌금 ii) 미보고의 경우 : 3년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금 iii) 금융위 처분명령 위반의 경우 : 1년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금이 부과될 수 있음(자본시장법 제444조 내지 제446조).

이외에도 5%보고 의무 위반시 상장법인이 발행한 주식의 시가총액(보고기한의 다음 영업일에 증권시장에서 형성된 해당 법인 주식의 최종가격)의 1만분의 1(5억원)을 초과하지 않는 범위에서 과징금도 부과될 수 있음(자본시장법 제429조).

참고로 5%보고 의무를 고의나 중과실로 보고하지 않거나 중요사항을 허위보고·누락한 경우에는 그 위반분에 대하여 당해 주식등의 매수 등을 한 날부터 그 보고(정정보고를 포함)를 한 후 6개월까지 의결권 행사가 제한됨(자본시장법 제150조, 동 시행령 제158조).

30 주식의 액면분할과 지분공시

❖ 질 의

주식의 액면분할에 따른 지분공시 의무사항은?

❖ 답 변

주식분할의 효력발생 이후 회사는 분할비율에 따라 증가된 주식수를 반영하여 지분공시의무를 이행하여야 함.

1. 주식등의 대량보유상황의 보고(5%보고)

주식의 액면분할의 경우 ‘보유수량’만 증가할 뿐 ‘보유비율’에는 변동 없으므로 ‘5%보고’상 변동보고의무에 해당하지 아니함.

2. 임원등의 특정증권등의 소유상황보고제도

주식의 액면분할시 임원등의 특정증권 등 소유상황보고의무는 발생하나, 주식분할로 인해 주식수의 변동이 있었던 달의 다음 달 10일까지 변동보고의무가 유예됨(신규보고는 유예되지 않음)(자본시장법 제173조 제1항, 동 시행령 제200조 제6항, 제8항).

한편, 주식의 액면분할은 효력발생일인 기준일(전자증권법 제65조)에 변동보고의무가 발생함에 유의하여야 하고, 보고의무 이행시에는 주주총회 의사록, 구주권의 잔고증명서를 첨부하여야 함.

31 주식관련사채권 등의 취득과 지분공시

❖ 질 의

주식관련사채 등과 신주인수권증서를 소유한 경우 임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고 방법은?

❖ 답 변

□ 주권상장법인의 임원 등은 당해 법인이 발행한 신주인수권부사채(BW), 전환사채(CB), 신주인수권증권 등을 ①인수하거나, ②매매하는 경우, ③전환가격 등의 조정이 있거나 ④권리가 소멸하는 경우 및 ⑤그 권리 행사로 특정증권등의 종류가 보통주로 바뀐 경우에도 그 변동내역을 보고해야 함.

◦ 각 상황별 보고의무발생일은 아래와 같음

상 황	보고의무발생일
BW(CB) 발행시 인수	납입일
장내매수 및 매도	결제일(=체결일+2영업일)
장외매매	잔금지급일과 증권인도일 중 빠른날
행사(전환)가격 조정	전환가액조정일
신주인수권(전환권) 권리소멸	소멸된 날
신주인수권 행사	주금 납입일
전환권 행사	그 행사한 때

보고서 작성시 [3. 특정증권등의 소유상황]에는 각 증권별로 신주인수권부사채권(또는 전환사채권, 신주인수권표시증서)로 표시하며, 수량은 당해 권리행사로 취득할 수 있는 주식수로 기재함.

주권상장법인의 임원 등은 신주인수권증서를 ①취득한 경우, ②매매하는 경우, ③권리 소멸 또는 ④권리행사시에 각각 보고의무가 있으며, 이사회 의사결정 유상증자 결의 등으로 단순히 신주인수권이 발생한 시점에서는 임원·주요주주 보고의무가 없음.

보고서 작성시 [3. 특정증권등의 소유상황]에는 신주인수권표시증서로 표시 수량은 당해 권리행사로 취득할 수 있는 주식수로 기재함.

32 최대주주가 주식등에 대해 콜옵션을 가진 경우 지분공시 방법

❖ 질 의

최대주주가 당사 전환사채에 대한 콜옵션을 취득할 경우 지분공시사항이 있는지?

❖ 답 변

전환사채 콜옵션을 취득할 경우 취득한 콜옵션 권리자는 대상 전환사채(주식 등)에 대한 인도청구권을 보유하게 됨. 따라서 이는 ‘주식 등’의 보유수량이 증가하는 것이므로, 증가수량이 1% 이상에 해당하는 경우 주식등의 대량보유상황보고 변동보고의무가 발생하게 됨(자본시장법 제147조 제3항). 이후 콜옵션의 행사로 실제 전환사채(주식 등)를 취득하게 되면, 보유형태의 변경으로 변경보고의무가 발생함.

또한 임원 주요주주 등의 특정증권 등 소유상황보고에서 특정증권은 옵션을 포함하므로, 콜옵션을 소유하게 되는 시점에 임원·주요주주 등의 특정증권 등 소유상황보고의무도 발생함. 이 또한 콜옵션 행사에 따라 실제 주식 등을 취득하는 경우, 보유내역을 ‘기타’에서 ‘전환사채권’으로 변경하는 변동보고의무가 발생함(자본시장법 제173조 제1항).

33 주식등을 장외에서 거래한 경우 지분보고

❖ 질 의

상장법인의 주식등을 장외거래한 경우 매수자와 매도자의 지분공시 의무는?

❖ 답 변

상장법인의 주식 등을 장외거래함에 따라 발생하는 지분공시 의무는 ‘주식 등의 대량 보유상황 보고(‘5%보고’) 및 ‘임원 등의 특정증권 등 소유상황 보고(‘임원·주요주주 보고’)’ 등이 있을 수 있음. 이 때 매수자와 매도자의 지분공시 의무는 각각 다음과 같음.

1. 매수자

상장법인의 주식 등을 장외매수하여 발행주식총수의 5% 이상을 보유하게 된 경우에는 매수계약 체결시점에 인도청구권(보유)을 가지게 되어 5%보고 의무가 신규로 발생함. 이때, 매수자가 경영권 영향 목적이라면 차후 매매대상 주식의 인수일에 주식의 보유형태가 변경(보유→소유)되므로 보유형태 변경에 따른 변경보고의무가 발생함.

한편, 매수자가 해당 상장법인의 임원 혹은 주요주주인 경우에는 임원·주요주주의 특정증권등 소유상황보고의무가 발생함. 임원·주요주주 보고는 장외매수계약 체결시점에는 보고의무가 없고, 대금지급일과 주식 인수일 중 빠른 날을 기준으로 보고의무가 발생함.

2. 매도자

상장법인의 주식을 장외매도한 경영권 영향 혹은 일반투자목적 5%보고 의무자는 매도계약 체결시점에 주요계약 체결(매매계약)에 대한 변경보고를 하고, 주식 등의 대금수령일과 주식 인도일 중 빠른 날을 기준으로 주식처분에 따른 변동보고의무를 이행하여야 함.

한편, 매도자가 해당 상장법인의 임원 혹은 주요주주에 해당하는 경우 임원·주요주주 변동보고의무가 발생하는데 이 때에도 매도계약 체결시점에는 보고의무가 없고, 대금수령일과 주식 인도일 중 빠른 날을 기준으로 변동보고를 이행하여야 함.

34 전환사채 전환가액 조정에 따른 지분공시 의무 발생 여부

❖ 질 의

당사는 상장회사인 A사의 주식을 15% 보유하고 있으며, 전환사채도 일부 보유하고 있음. 전환사채의 전환가액 조정 사유가 발생하여 이를 조정하는 경우 5%보고 및 임원 등 특정증권 소유상황 보고의무가 발생하는지?

❖ 답 변

전환사채의 경우 전환청구시 사채의 권면금액을 전환청구 당시의 전환가격으로 나눈 수만큼 주식으로 전환이 가능하므로, 전환가액이 조정되는 경우 전환할 수 있는 주식수가 변동되는 효과가 발생함.

5%보고의 경우 자본시장법상 변동보고 면제사유에 대한 규정에서 '전환사채의 전환가격 조정만으로 보유 주식 등의 수가 증가하는 경우'를 규정(자본시장법 제147조 제1항 및 동 시행령 제153조 제5항 제5호)하고 있으므로 전환가액 조정에 따라 보유주식수의 비율이 변동되어도 변동보고의무가 면제됨. 다만 추후에 다른 변동보고의무가 발생한 경우 변동내용을 함께 보고하여야 함. 단, 전환가액 조정에 따라 5%보고 신규의무가 발생하는 경우 신규보고는 면제사유에 해당되지 아니하므로 신규보고의무가 발생함.

반면, 임원 등의 특정증권등 소유상황보고의 경우 자본시장법상 별도의 면제사유가 없으므로 전환가격의 조정에 따라 전환가능 주식수의 변동이 있는 경우 전환가액 조정일을 기준으로 변동보고의무가 발생함. 다만 변동수량이 1,000주 미만이고 그 취득 또는 처분 금액이 1천만원 미만인 경우에는 변동보고의무가 면제됨(자본시장법 시행령 제200조 제5항).

35 신규 상장시 임원의 지분보고

❖ 질 의

당사는 조만간 신규상장이 예정되어 있는 법인으로서 상장시 당사 임원(최대주주가 아닌 임원)이 보고해야 할 지분공시의 고려사항과 공시방법은?

❖ 답 변

신규 상장회사의 임원의 지분공시의무는 크게 ① 주식등의 대량보유상황보고(자본시장법 제147조)와 ② 임원등의 특정증권등 소유상황보고(자본시장법 제173조)로 나눌 수 있음.

우선, 귀사 임원이 특별관계자와 합산하여 귀사의 주식등을 5% 이상을 보유하고 있는 경우 주식등의 대량보유상황에 대한 신규보고를 신규상장일로부터 5영업일 이내에 하여야 함(자본시장법 제147조 제1항). 5% 보유주식 산정시 주식매수선택권을 부여받은 경우에는 해당 부여주식을 포함하여 계산하여야 함. 이때 주식매수선택권 행사가격과 시가와의 차액을 현금으로만 교부하는 방식의 경우에는 의결권 있는 주식과 관련된 증권을 보유하는 것으로 볼 수 없으므로 보유지분의 산정에서 제외함(자본시장법 시행령 제142조 제7호).

또한, 귀사의 임원이 특수관계인에 해당하여 연명보고의 대상자가 될 수 있음을 유의하여야 하며, 사실상 임원(상법 제401조의2)은 특수관계인에는 해당하지 않으나 공동보유자(자본시장법 시행령 제141조 제2항)에 해당할 가능성이 있으므로 유의하여야 함.

다음으로, 귀사의 임원(이사와 감사) 및 사실상의 임원(상법 제401조의2)이 귀사의 주식을 1주라도 소유하고 있는 경우 신규상장일로부터 5영업일 이내에 임원등의 특정증권등의 소유상황에 대한 신규보고를 하여야 함(자본시장법 제173조).

Ⅱ. 임원등의 특정증권등의 소유상황 보고제도

01

임원·주요주주 특정증권등 소유상황 보고제도와 주식등의 대량보유상황보고제도(5%보고제도)와의 차이점

❖ 질 의

임원·주요주주 특정증권등 소유상황 보고제도와 주식등의 대량보유상황보고제도(5% 보고제도)와의 차이점은?

❖ 답 변

양자는 지분보고로 함께 묶어서 불리고 있지만, 제도 취지상의 차이가 있음. 주식등의 대량보유상황보고(5%보고)는 대주주 등이 적대적 M&A에 대응하여 방어조치를 취할 수 있도록 하는 등 경영권시장에서 공정한 경쟁이 이루어질 수 있도록 대량보유자의 취득·처분행위에 대해 그 내용을 공시토록 하는 제도이고, 임원·주요주주 소유상황보고는 발행회사의 임원 또는 사실상 지배주주 등 내부정보를 접할 수 있는 지위에 있는 자가 미공개된 회사의 내부정보를 이용한 주식거래로 부당한 이익을 취득하는 것을 감시하고 사전 예방하기 위한 제도임.

따라서 동일한 보고사유(1%이상 변동 등)가 발생하여 주식등의 대량보유상황을 기보고한 경우에도 별도로 임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고를 하여야 함.

02 주식대차계약 중 임원으로 선임된 경우 지분보고

❖ 질 의

당사의 임원으로 선임된 甲은 임원으로 선임되기 전에 A증권사와 주식대차거래를 체결한 바, 甲의 「임원등의 특정증권등의 소유상황보고」(‘임원보고’) 요령은?

❖ 답 변

일반적으로 주식대차거래에서 차입자는 대차거래기간 중에 당해 주식으로부터 취득한 수익(배당이나 신주인수권에 기하여 취득한 신주 등)을 대여자에게 반환하기로 약정하는 경우가 많으며, 차입자는 처분권이나 의결권을 가짐. 대여자나 차입자가 임원(미등기임원 포함)·주요주주인 경우 대여자는 소유특정증권의 감소를 원인으로, 차입자는 소유 특정증권 증가를 원인으로 각각 임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고를 하여야 함.

결국, 甲의 경우 임원으로 선임되기 전에 증권사와 주식대차계약을 체결하였으므로, 임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고시 대차계약상의 주식수만큼 차감하여야 함. 주식대차계약으로 인해 일시적으로 소유권이 대여자인 甲이 아닌, 차입자인 A증권사로 이전되기 때문임. 이에 甲이 소유한 주식 전부에 대하여 계약을 체결하고 있을 경우에는 임원 선임 후 임원보고의 의무가 발생하지 아니함.

다만, 해당 주식대차계약의 종료로 인해 반환받은 주식에 대하여는 반환일로부터 임원보고의무가 발생함. 따라서 甲은 잔고증명서 및 주식대차계약서 등 증빙서류를 첨부하여 해당 주식에 대한 지분보고의무를 이행하여야 함. 이때, 임원보고 서식상 세부변동내역에는 ‘보고사유’란에 ‘기타(+)'로 기재하고, 비고란을 통해 ‘주식대차계약의 종료에 따른 반환’ 등으로 구체적으로 기재하여 함.

03 임원 지분보고시 '고문' 포함 여부

❖ 질 의

당사의 고문인 甲이 취임 이후 당사의 주식을 취득하였을 경우, '임원 등의 특정증권 등 소유상황보고'의 의무가 발생하는지?

❖ 답 변

'임원등의 특정증권 등 소유상황 보고'의 대상은 주주총회에서 선임된 당해 법인의 이사·감사이며, 사실상의 임원을 포함하고 있음. 여기서 '사실상의 임원'은 상법 제401의2 제1항 각 호에 해당하는 자로서, ① 업무집행지시자, ② 무권대행자, ③ 표현이사에 해당하는 자임.

①의 업무집행지시자는 '회사에 대한 자신의 영향력을 이용하여 이사에게 업무집행을 지시하는 자'이며, 사회적 우위로서의 영향력으로 이사에게 업무를 이행토록 직·간접적으로 요구할 수 있는 상태로서 판단됨.

②의 무권대행자는 '이사의 이름으로 직접 업무를 집행한 자'로서, ①의 업무집행지시자의 요건을 구비하는 자가 이사에게 지시하는 대신에 자신의 영향력을 이용하여 이사의 이름으로 직접 업무를 집행한 경우를 뜻함(대법원 2009.11.26.자 2009다 39240 판결).

③의 표현이사는 '이사가 아니면서 명예회장·회장·사장·부사장·전무·상무·이사 기타 회사의 업무를 집행할 권한이 있는 것으로 인정될 만한 명칭을 사용하여 회사의 업무를 집행한 자'로서, 영향력에 대한 외관으로 볼 수 있는 명칭을 사용하면서 회사의 업무를 집행하는 자임.

한편, '고문'은 일반적으로 '어떤 분야에 대하여 전문적인 지식과 풍부한 경험을 가지고 자문에 응하여 의견을 제시하고 조언을 하는 직책. 또는 그런 직책에 있는 사람'을 의미하며, 실무상 경영자문 등의 역할을 담당함. 이러한 고문이 '임원등의 특정증권 등 소유상황 보고'의 대상인 '사실상의 임원'에 해당하는지는 위의 ① 내지 ③에 해당 여부

를 살펴보아야 함. 다시 말해, 회사별 내부직제, 담당업무, 전결권 범위, 급여기준 등을 종합적으로 고려하여 ‘고문’ 스스로 자기 책임하에 ‘사실상의 임원’에 해당하는지를 판단·결정해야 함.

04 특별관계자의 특정증권등 처분 시 임원·주요주주 특정증권등 소유상황 보고의무

❖ 질 의

상장사 A의 주요주주인 甲의 특수관계인 乙이 보유주식(지분율 2.5%)을 모두 처분한 경우, 甲의 보고의무 발생 여부? (甲이 소유한 특정증권등 내역은 변동 없음)

❖ 답 변

소유상황보고의 보고의무자는 상장사의 임원 및 주요주주로서, 대량보유보고와 달리 특별관계자 개념은 적용하지 않음. 따라서 특별관계자의 구성 및 지분이 변동한 경우에도 甲이 소유한 특정증권등의 종류 및 수량에 변동이 없는 경우 변동보고의무가 발생하지 않음.

한편, 주식 등의 수가 1% 이상 변동이 있으므로 5%보고의무는 발생함.

05 펀드, 투자회사, PEF의 지분보고의무

❖ 질 의

甲은 상장사 A의 주식을 10% 보유하고 있음. 甲이 ①펀드(계약형 집합투자기구), ② 투자회사(회사형 집합투자기구), ③PEF(사모집합투자기구)인 경우, 각각의 지분보고의무 자는?

❖ 답 변

甲이 펀드(계약형 집합투자기구)인 경우 집합투자업자(자산운용사)가 펀드의 설정·해지, 주식의 취득·처분 및의결권을 보유하므로, 대량보유 보고의무가 있으나, 신탁업자는 신탁재산의 명의자이나 실질적인 권한이 없고 손익의 귀속주체도 아니므로 보고의무 없음.

甲이 투자회사(회사형 집합투자기구)인 경우 투자회사는 법인격이 있고 보유주식에 대한 의결권을 보유하므로, 대량보유 보고의무가 있음. 집합투자업자는 투자회사의 법인 이사로서 자산운용을 담당하고 주식의 취득·처분권을 보유하므로, 대량보유 보고의무가 있음(소유에 준하는 보유에 해당). 신탁업자는 신탁재산의 명의자이나 실질적인 권한이 없으므로 보고의무 없음.

甲이 PEF(사모집합투자기구)인 경우 PEF는 법인격이 있고 주식을 자기계산 하에 소유하므로, 대량보유 보고의무가 있음. PEF의 업무집행사원은 PEF의 취득·처분권 및 의결권을 행사하므로, 연명보고 필요함(소유에 준하는 보유에 해당).

한편, PEF가 설립한 SPC(투자목적회사)가 5% 이상 보유자인 경우 SPC를 대표보고자로 보고하고, PEF와 PEF의 업무집행사원은 소유에 준하는 보유자로 연명보고 필요함.

임원·주요주주의 특정증권등 소유상황보고와 관련해서는 甲이 투자회사(회사형 집합투자기구)인 경우 투자회사는 법인격이 있고 본인의 계산 하에 주식을 취득·처분하

로, 소유상황 보고의무가 있으며, 甲이 PEF(사모집합투자기구)인 경우 PEF는 법인격이 있고 주식을 자기계산 하에 소유하므로, 소유상황 보고의무가 있음(SPC를 설립한 경우 SPC가 보고).

또한, 대량보유상황보고서 작성시에는 ‘제1부-2-(2).보고자의 관한 구체적 사항’에 최대주주(최대출자자)를 반드시 기재하고, 그 최대주주(최대출자자)가 법인, 기타단체, 법령상 조합, 민법상 조합인 경우 법적성격, 자산 및 부채 총액, 자본금 등 세부내용을 상세히 기재하여야 함. (‘부록 01. 대량보유상황보고서 서식’ 참고)

※ [참고] 면세유한조합(ELP)은 「상법」상 합자회사와 유사한 비법인사단에 해당하며 법적 실질에 따라 조합과 그 업무집행사원을 연명하여 보고하여야 함*(PEF에 준하여 보고)

* 대법원은 면세유한조합에 대해 ‘합유를 전제로 모든 조합원이 무한책임을 지는 민법상의 조합과는 본질적으로 다른 법적 성격을 갖고 있다.’고 판시(대법원 2010두25466)

06 연속된 매매에 따른 소유상황보고 공시

❖ 질 의

당사 임원이 5월 23일 주식을 매수 후 5월 24일에 추가로 주식을 매수한 경우, 임원 특정증권등 소유상황 변동보고시 각각의 보고기준일에 맞춰 별도로 보고해야 하는지?

❖ 답 변

임원등의 특정증권 소유상황 변동보고시 장내매매거래인 경우 결제일(체결일+2영업일)을 기준으로 보고의무가 발생하며, 그 보고기한은 보고의무 발생일로부터 5일(영업일 기준) 이내에 보고하여야 함(자본시장법 제173조 및 동 시행령 제200조).

이는 임원등의 특정증권 소유상황보고제도가 발행회사의 임원 또는 사실상 지배주주 등 내부정보를 접할 수 있는 지위에 있는 자가 미공개된 회사의 내부정보를 이용한 주식거래로 부당한 이득을 취득하는 것을 감시하고 사전 예방하기 위한 제도로 경미한 변동(변동수량이 1천주 미만이고, 취득·처분금액이 1천만원 미만인 경우)은 보고의무를 유예 등 실시간적인 보고의무를 부여한 것은 아니라는 뜻임.

보고의무 발생일로부터 보고하는 날까지 사이에 추가 변동사항이 발생한 경우 보고방법은 새로 보고하여야 할 내용은 당초 보고의무 사유에 따른 보고서 추가 변동보고 발생분까지 함께 보고.

다만, 이 경우 보고기한은 최초 보고의무 발생일을 기준으로 산정하여야 함.

07

상장사 임원이 회사 주식을 1% 미만 거래 시 임원·주요주주 특정증권등 소유상황 보고의무

❖ 질 의

상장사 A의 임원 甲은 주식을 장내 매수하여 5.6%를 보유함에 따라 대량 보유 신규 보고를 하였으나, 이후 주식을 처분하여 4.8%로 보유비율이 하락함. 甲의 소유상황 보고의무 발생 여부?

❖ 답 변

소유상황보고는 대량보유보고와 달리 특정증권등의 종류나 수량이 달라지는 경우 원칙적으로 변동보고의무가 발생함. 따라서 임원 甲의 지분율이 1% 이상 하락하지 않았음에도, 甲은 주식 매도에 따른 결제일(체결일+2영업일)로부터 5영업일 이내에 변동보고서를 제출하여야 함.

다만, 변동수량이 1천주 미만이고 그 취득 또는 처분금액이 1천만원 미만인 경우에는 변동보고의무를 면제하고, 이후 누적 변동수량이 1천주 이상이거나 누적 취득(처분)금액이 1천만원 이상이 되는 경우 직전 보고서 이후 거래내역을 모두 포함하여 변동보고서를 제출하여야 함(신규보고의 경우에는 면제사유 없음에 유의).

한편, 주요계약체결, 보유형태 변경 등은 임원·주요주주 보고와는 무관하므로 담보계약 등을 체결하더라도 소유상황 보고의무 없음.

08

당일 동일수량 매매로 소유주식수에 변동이 없는 경우 임원·주요주주 특정증권등 소유상황 보고의무

❖ 질 의

상장사 A의 임원인 甲은 장종 A사 주식을 1,000주를 매도 후 매수함. 장마감 시 甲이 소유한 주식수는 변동이 없는 경우, 甲의 변동보고의무 발생 여부?

❖ 답 변

소유상황보고는 원칙적으로 보고자가 소유한 특정증권등의 종류나 수량이 변동된 경우 변동보고의무가 발생하며, 당일 동종 동량의 주식을 매도(매수) 후 매수(매도)하여 잔고기준상 주식수의 변동이 없는 경우에도 보고의무가 있음.

이는 임원 및 주요주주가 미공개 정보 등을 이용하여 부당이득을 취하는 행위를 원천적으로 차단하는 데 소유상황보고의 목적이 있기 때문임. 따라서 甲은 해당일 주식 매도·매수 거래내역을 변동보고서 제출을 통해 보고하여야 함.

또한 임원이 6개월 이내에 반대되는 매매를 한 경우에 차익이 발생하면 회사에 반환해야 함에 유의해야함.

09 주식매수선택권을 부여받은 경우 임원·주요주주 특정증권등 소유상황 보고의무

❖ 질 의

주식매수선택권을 부여받은 경우 행사방법에 따른 임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고 방법은?

❖ 답 변

주권상장법인의 임원 등이 당해 법인으로부터 주식매수선택권을 부여받은 경우 그 권리의 행사로 주식을 취득한 때에 보고의무가 발생하며, 부여받은 시점에서는 임원·주요주주 보고의무가 없음.

구분		보고의무발생일
행사시	권리 부여시	의무 없음
	신주교부방식 주식매수선택권	주금납입일
	자기주식교부방식 주식매수선택권	대금지급일
	차액 자기주식교부방식 주식매수선택권	권리행사일

10 주요주주 지위 상실, 임원 퇴임시 특정증권 등 소유상황 변동보고 대상 여부

❖ 질 의

제3자의 제3자배정 유상증자 등으로 신주를 취득함에 따라 주요주주의 지위를 상실하게 되거나, 임원 퇴임시 특정증권 등 소유상황 변동보고 대상 여부?

❖ 답 변

소유주식등의 수량 변동 없이 주요주주 지위 상실시 소유상황 변동보고 대상이 아님. 자본시장법은 소유주식등의 수량 변경을 변동보고 대상으로 전제하고 있는바, 주요주주 지위 상실 자체는 변동보고 대상으로 보기 곤란함. 또한, 주요주주 지위 상실 이후에 소유상황의 변동이 있는 경우에도 변동보고 대상에 해당되지 않음.

임원퇴임의 경우에도 소유주식등의 수량 변동 없이 그 지위를 상실시 소유상황 변동보고 대상이 아님. 다만, 소유상황보고 대상이 아니어도 임원퇴임 후 특정증권 등 매매에 따라 단기매매차익이 발생할 수 있음에 유의해야 함.

Ⅲ. 임원 등의 특정증권등 거래계획 보고제도

01 사전보고 대상이 되는 거래규모 및 보고기한

❖ 질 의

사전보고 대상이 되는 거래규모 및 보고기한은?

❖ 답 변

합산대상 특정증권등의 수가 그 특정증권등의 총수의 100분의 1 이상이거나 그 거래금액이 50억원 이상인 경우 보고함. 합산대상은 이번 거래계획을 포함하여 거래계획의 개시일 기준 과거 6개월간 거래수량 및 거래금액을 합산함.

특정증권등은 ①지분증권(의결권 없는 우선주 포함), 전환사채, 신주인수권부사채, 이 익참가부사채, 교환사채 등 그 법인이 발행한 증권, ②그 증권과 관련된 증권예탁증권, 교환사채권, ①②의 증권만을 기초자산으로 하는 금융투자상품을 포함함.

거래계획상 거래개시일의 30일전까지(거래개시일 제외) 거래계획을 보고하여야 하며, 거래기간의 개시일은 거래계획상 최초 도래하는 결제예정일을 기준으로 함(사전 공시한 거래계획상 거래기간 중 모든 거래가 종결되어야 하고 장외거래에서 공시 이후 계약이 성사되지 않거나 거래가 종결되지 못하여 시장에 혼란을 초래할 가능성 등을 고려).

02 내부자거래 사전공시제도의 보고의무자

❖ 질 의

내부자거래 사전공시제도의 보고의무자는?

❖ 답 변

보고의무자는 주권상장법인의 임원 또는 주요주주로서 기본적으로 임원 등의 특정증권등의 소유상황보고의 보고의무자와 동일하나, 상대적으로 내부통제수준이 높고 미공개정보 이용 가능성이 낮은 재무적 투자자 등 대통령령으로 정하는 자(§영200조의3①)는 제외함.

거래규모 판단 및 보고 시 특별관계자가 소유한 특정증권등 수량 및 특별관계자의 거래계획은 고려하지 않음(소유상황보고와 동일).

03 거래계획 거래규모 합산대상 거래**❖ 질 의**

거래계획 보고대상 거래규모 합산대상 기간 중 매수거래와 매도거래가 모두 존재하는 경우 거래규모의 산정방식은?

❖ 답 변

합산대상 기간 중 거래수량 및 거래금액은 매수거래와 매도거래를 합산하는 것이 원칙임. 예를 들면, 임원이 당해 상장회사의 주식을 합산대상 기간(거래계획상 거래기간 + 거래계획상 거래개시일 기준 과거 6개월) 중 0.5%(30억원)을 매수하고 0.5%(30억원)을 매도한 경우 거래수량 및 거래금액은 1.0% 및 60억원이 되며 보고대상에 해당함.

보고면제사유(영 §200의3②)에 해당하는 거래는 과거 6개월간의 거래에서도 제외하여 판단하고, 거래기간 개시일 기준 과거 6개월간 임원 및 주요주주가 아닌 상황에서 거래가 있었다면 해당 거래도 포함됨.

04 CB 또는 CB콜옵션을 취득하는 경우 거래규모 산정방법

❖ 질 의

CB 또는 CB콜옵션을 취득하는 경우 거래규모 산정방법은?

❖ 답 변

주식이 아닌 특정증권등의 경우 거래수량 및 거래금액은 다음의 기준으로 산정하여 거래규모를 판단함. 거래수량은 특정증권등의 결제일에 특정증권등의 권리행사로 취득·처분할 수 있을 것으로 환산되는 주식의 수량으로 적용하고(예 : CB의 경우 액면금액을 전환가액으로 나눈 수량, CB콜옵션의 경우 기초자산인 CB의 액면금액을 전환가액으로 나눈 수량), 거래금액은 환산되는 주식의 수량에 권리행사로 취득하는 주식의 매매단가를 곱한 금액을 적용함(예: CB의 경우 전환가액, CB콜옵션의 경우 기초자산인 CB의 전환가액).

05 실제 거래시 50억 이상으로 주가가 변동되는 경우 거래계획 보고의무 위반 여부**❖ 질 의**

거래하고자 하는 주식수가 1% 미만이고 당시 시가로 산정한 거래금액이 50억원 미만인 관계로 거래계획을 공시하지 않았으나, 실제 거래시 시가상승으로 거래금액이 50억원 이상이 되는 경우에도 거래계획 보고의무 위반에 해당하는지?

❖ 답 변

거래계획의 보고없이 특정증권등의 총수의 100분의 1이상 또는 50억원을 거래한 경우 거래계획보고의무 위반에 해당함. 이 경우 거래하고자 하는 주식의 수량을 조정하여 50억원 미만으로 거래하는 것은 가능함.

06

거래계획 보고의무가 면제되는 최대주주변경을 수반하는 거래의 범위

❖ 질 의

보고의무가 면제되는 거래 중 “최대주주 변경을 수반하는 주식 양수·양도 계약에 따른 특정증권등의 양수·양도(최대주주 변경계약과 관련한 권리행사 또는 의무이행으로 인한 특정증권등의 양수·양도를 포함)”의 범위는?

❖ 답 변

거래계획 보고의무가 면제되는 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도계약(이하 “주식양수도계약”)으로 인한 주식 및 이에 수반되는 특정증권등의 양수도 거래를 포함함. 변경전 최대주주에게 구속된 동반매도참여권(Tag-along), 동반매도요청권(Drag-along), 콜·풋옵션 및 주식양수도 계약에 동반되는 CB, CB콜옵션계약 등도 보고의무 면제거래에 해당함.

다만, 주식양수도계약과 무관한 계약(예 : 변경후 최대주주의 특수관계인이 제3자로부터 CB를 매수하는 경우 등)은 거래계획 보고의무 제외거래에 해당하지 않음.

07 신탁계약을 통한 특정증권등의 매매 등에 관한 거래계획 보고

❖ 질 의

신탁계약을 통한 특정증권등의 매매와 신탁·담보계약의 체결 및 종료도 거래계획 보고대상 거래에 해당하는지?

❖ 답 변

보고의무자인 임원·주요주주가 신탁계약(예: 특정금전신탁)을 통해 특정증권등을 매매하는 경우에도 거래계획을 보고하여야 하며, 보고의무자(위탁자)가 신탁재산 운용에 직접 관여하지 않는 경우에도 신탁업자(수탁자)와 협의 등을 통해 보고의무자(위탁자)가 거래계획을 적정하게 공시할 수 있도록 하여야 함.

보고대상인 특정증권등의 ‘매매, 그 밖의 거래’는 소유권의 일시적 변동이 아닌 ‘계산주체’의 변동을 수반하는 거래를 의미하므로, 따라서, 계산주체의 변동이 수반되지 않는 신탁·담보계약의 체결·종료는 보고대상 거래에 해당하지 않음.

08 상속세 연부연납 세액 납부 자원 마련을 위한 매도와 거래계획 보고 의무

❖ 질 의

주요주주가 상증세법 제71조 제1항에 따라 허가받은 연부연납 세액 납부 자원을 마련하기 위해 특정증권 등을 매도하는 경우, 상속받은 주식을 매각하는 경우에만 공시 제외대상에 해당하는지, 아니면 상속받지 않은 기존에 보유한 상장회사 주식을 매각하는 경우에도 공시 제외대상에 해당하는지?

❖ 답 변

주요주주가 상증세법상 연부연납 세액 납부 자원을 마련하기 위해 특정증권등을 매도하는 경우며 상속분과 기 보유분을 구분할 실익이 없으므로 구분 없이 거래계획 보고 제외대상에 해당함. 다만, 상속대상 주식과 동일한 종목을 매도하는 경우에만 적용되는 것에 주의할 필요가 있음.

무상으로 취득하는 경우에도 보고대상 거래가 상속·주식배당 등 대통령령으로 정하는 부득이한 사유에 해당하지 않는다면 그 거래계획을 보고해야함. 증여는 상속과 달리 의사에 의해 자유롭게 이루어지는 계획된 거래이므로 부득이한 사유로 인정하기 곤란하므로 거래계획 보고의무가 있음에 유의함.

09 CB콜옵션 취득과 행사에 따른 거래계획 보고 의무**❖ 질 의**

CB콜옵션을 취득하거나 행사하는 경우에도 거래계획 보고대상에 해당하는지?

❖ 답 변

CB콜옵션도 특정증권 등에 해당되므로, 장외에서 CB콜옵션을 취득하는 경우(콜옵션 행사자가 지정되는 경우 포함)에는 거래계획 보고대상에 해당함. 다만, CB 발행 시 해당 CB와 관련된 콜옵션을 취득하거나(영 §200의3②) 이미 보유하고 있는 CB콜옵션을 행사하여 CB를 취득하는 경우(단기매매차익 반환 및 불공정거래 조사·신고 등에 관한 규정 §9의3)는 거래계획 보고대상이 아님.

10 거래계획 보고의무일이 공휴일인 경우 보고기한

❖ 질 의

거래계획 보고의무일이 공휴일에 해당하는 경우 보고기한은 어떻게 계산하는지?

❖ 답 변

거래개시일을 제외하고 그 전 30일까지 거래계획을 보고하여야 하므로 30일이 되는 날이 토요일 또는 공휴일(근로자의 날 포함)인 경우 그 직전 영업일까지 보고하여야 함.

11 거래계획 보고 후 거래가격 또는 거래수량 등 변경 가부**❖ 질 의**

거래계획 보고 후 거래가격 또는 거래수량 등을 변경할 수 있는지?

❖ 답 변

거래계획의 주요 내용이 아닌 거래계획보고서상의 경미한 오류 등을 정정보고하는 것은 가능하지만, 원칙적으로 사전 거래계획을 보고한 이후 거래계획보고서에 기재된 거래가격, 거래수량, 거래기간, 특정증권등의 종류 및 종목 등 거래계획의 주요 내용을 변경할 수 없음. 다만, 법령에 따라 변경거래가 허용되는 범위(거래금액의 70~130%) 내에서 거래기간 중 거래가격 및 거래수량을 조정하여 거래하는 것은 가능함.

12 거래계획 거래를 조기 종료 후 새로운 거래계획 제출 가부

❖ 질 의

거래계획보다 거래를 먼저 종료한 경우 새로운 거래계획보고서를 제출할 수 있는지?

❖ 답 변

거래계획 보고자는 거래계획을 보고한 시점부터 거래계획에 따른 거래기간의 종료일까지는 새로운 거래계획을 보고할 수 없으므로 거래계획상 거래기간의 종료일보다 먼저 계획된 거래를 완료한 경우에도 새로운 거래계획은 제출할 수 없음.

13 거래계획의 철회 및 절차

❖ 질 의

거래계획 제출 이후 철회방법 및 그 절차는?

❖ 답 변

원칙적으로 거래계획 제출 이후 철회가 불가능하나, 법령에 열거된 부득이한 사유 발생시 예외적으로 거래계획의 철회가 인정됨. 철회 사유에는 보고자의 사망이나 파산, 급격한 시장상황의 변동, 반대매매, 거래상대방의 귀책사유로 인한 매매 불이행 등이 포함됨. 특히 ‘급격한 시장상황의 변동’ 여부는 거래계획보고일 전 최근 종가(거래계획 보고서에 기재한 취득·처분 단가가 아님에 유의)를 기준으로 30% 초과 변동 여부를 기준으로 판단하며, 거래계획 보고서상의 거래기간 종료일까지 거래계획보고일 전 최근 종가를 기준으로 한번이라도 가격이 30%를 초과하여 변동하면 철회사유에 해당함.

거래계획을 철회하고자 하는 경우 철회하는 거래계획, 철회사유 등을 기재한 철회보고서를 다음의 기한 내에 제출하여야 함. 철회 사유가 발생한 날이 거래기간 중에 있거나 해당 사유가 발생한 날부터 거래계획상 거래기간의 개시일까지의 기간이 5영업일 미만인 경우에는 해당 사유가 발생한 날의 다음 영업일 이내에 철회보고서를 제출해야 하며, 철회 사유가 발생한 날부터 거래개시일까지의 기간이 5영업일 이상인 경우에는 해당 사유가 발생한 날부터 5영업일 이내(단, 거래기간 개시일로부터 3영업일 전까지)에 철회보고서를 제출해야 함.

14 거래계획의 철회보고 후 철회 취소

❖ 질 의

거래계획 철회보고 후 그 철회를 취소할 수 있는지?

❖ 답 변

철회보고서를 제출하면 이후 거래계획은 모두 철회하는 것으로 간주됨. 따라서, 철회 후 거래를 재개하고자 할 경우에는 새로운 거래계획을 제출하여야 하며, 그로부터 30일 이후에 거래하여야 함.

IV. 단기매매차익 반환제도

01 주식배당과 단기매매차익 반환

❖ 질 의

당사의 임원이 주식배당을 받아 취득한 주식을 6개월 이내에 매도하였을 경우에 단기매매차익의 반환대상이 되는지?

❖ 답 변

자본시장법 시행령은 법령에 따라 불가피하게 매수 또는 매도한 경우나 정부의 허가·인가·승인 등이나 문서에 의한 지도·권고에 따라 매수하거나 매도하는 경우 등 단기매매차익 산정시 반환의 예외사유를 열거하고 있음(자본시장법 시행령 제198조). 또한, 단기매매차익관련 규정에서는 이미 소유하고 있는 특정증권등의 권리행사로 인한 주식의 취득 시 단기매매차익 반환의 예외로 보고 있음(단기매매차익 반환 및 불공정거래 조사·신고 등에 관한 규정 제8조).

따라서, 질의의 사실관계 외에 매도시점 이전 6개월 이내에 별도의 추가적인 주식의 매도·매수 등이 없었던 경우에는 상장법인의 임원이 ‘주식배당’에 의한 주식 취득의 경우 기 취득한 특정증권 등의 권리행사로 취득한 주식에 해당하므로 단기매매차익 반환이 적용되지 아니함(금융위 금융규제민원포털 법령해석 및 비조치의견서150036(2015.5.7.자) 참조).

02 단기매매차익 반환제도의 대상범위

❖ 질 의

계열회사의 임원이 당해 회사의 주식을 매매하는 경우, 단기매매차익 반환 적용대상에 해당되는지?

❖ 답 변

단기매매차익 반환대상자는 당해 법인의 임·직원 또는 주요주주가 됨(자본시장법 제172조). 임원의 경우에는 등기임원은 물론 사실상의 임원(상법 제401조의2 제1항)도 포함하며, 직원의 경우에는 주요사항보고서 제출사항의 수립·변경·추진·공시 업무에 종사하는 직원 및 재무·회계·공시·기획·연구개발에 종사하는 직원이 해당됨(자본시장법 시행령 제194조).

여기서 매수 또는 매도 어느 한 시점에 임·직원인 자는 단기매매차익 반환대상이므로 퇴사 후에도 차익 반환의무가 발생할 수 있음에 유의하여야 함. 이외에 주요주주로서 당해 회사의 10% 이상의 주식을 소유하는 자 또는 주요경영사항에 사실상 영향력을 행사하고 있는 주주임.

위와 같이 당해회사의 임·직원만 반환대상에 포함이 되며, 계열회사의 임·직원의 경우에는 단기매매차익 반환대상이 아님. 그러나 계열회사의 임·직원은 미공개정보를 이용하여 특정증권 등 매매시 미공개 중요정보 이용행위에 해당될 수 있음에 유의하여야 할 것임(자본시장법 제174조).

미공개중요정보 이용행위 위반시 형사책임(1년 이상의 유기징역 또는 그 위반행위로 얻은 이익 또는 회피한 손실액의 4배 이상 6배 이하에 상당하는 벌금)이 발생할 수 있음에 유의해야 함(자본시장법 제175조, 443조).

03 우리사주조합원의 주식취득과 단기매매차익 반환

❖ 질 의

당사는 2019년 4월 우리사주조합이 유상증자에 참여한 주식을 1년간 의무예탁한 후 2020년 4월말에 개인별 계정에 배정하였음. 이와 관련하여 당사 우리사주조합원들이 개인별 계정으로 배정된 회사의 주식을 5월에 매도한 후 10월 중에 회사 주식을 매수할 경우 단기매매차익 반환대상에 포함되는지?

❖ 답 변

자본시장법은 근로복지기본법에 따른 우리사주조합원이 우리사주조합을 통해 회사의 주식을 취득하는 경우를 단기매매차익 반환의 예외로 규정함(자본시장법 시행령 제198조 제10호).

이와 관련하여 주의할 점은 현행 법상으로는 “우리사주조합원에게 우선 배정된 주식의 청약에 따라 취득한 경우”를 예외사항으로 두고 있는 바, 이를 “매도한 경우”에는 단기매매차익 반환에 대한 예외규정이 적용되지 않고 있음.

질의를 보면 4월에 우리사주조합을 통해 주식을 배정받았고 5월에 이를 매도하였음. 이 두 가지 사실관계만을 고려할 경우 취득시 예외에 따라 단기매매차익 반환에 해당하지 않음. 그러나 10월에 주식을 매수하면 5월 매도 후 6개월이 경과되지 않아 단기매매차익을 반환대상에 해당하게 됨.

04 투자일임계약 체결시 단기매매차익 반환 여부

❖ 질 의

당사는 전 임·직원을 대상으로 매월 급여의 일정 금액만큼 당사 주식을 매수하는 랩 어카운트 상품에 가입하여 매월 당사의 주식을 매수하고 있음. 이 경우 소유주식의 매도로 인한 차익 발생시 단기매매차익 반환대상이 되는지?

❖ 답 변

반환대상자는 당해 법인의 ① 등기임원과, ② 사실상 임원(상법 제401조의2 제1항), ③ 주요주주(자본시장법 제9조 제1항 제2호)와 직원임. 직원의 경우 모든 직원이 단기매매차익 반환 대상자는 아니며, ④ 주요경영사항보고서 제출 사항(자본시장법 제161조 제1항)의 수립·변경·추진·공시 업무에 종사하는 직원 및 재무·회계·기획·연구개발에 관련된 업무에 종사하고 있는 직원에 대하여 반환의무가 있음.

따라서, 상기 대상자가 랩어카운트 상품의 가입으로 매월 당해 법인의 주식을 매수하는 경우 매수일로부터 6개월 이내에 매도하여 차익을 얻는 경우 단기매매차익을 반환하여야 함.

05 임원퇴임과 단기매매차익 반환

❖ 질 의

당사 임원이었던 甲은 2020년 8월에 당사 보통주 3만주를 취득한 후 2020년 11월에 퇴임하였음. 이후 12월에 2020년 8월 이전에 취득하여 보유하고 있던 당사의 우선주 2만주를 처분하여 매도차익이 발생하였을 경우 단기매매차익 반환대상에 해당되는지?

❖ 답 변

현행 자본시장법에 따르면 단기매매차익 반환대상자 중 주요주주의 경우에만 특정증권의 매수 및 매도시점 모두 주요주주의 지위를 유지할 것을 규정하고 있으며, 임직원의 경우에는 매수 또는 매도 중 한 시점에만 임직원이면 반환대상자에 포함됨(자본시장법 시행령 제172조 제6항).

또한, 이종종목의 매수·매도(보통주 매수 후 우선주 매도 등)로 인한 차익의 경우에도 그 기간이 6개월 이내라면 단기매매차익반환 대상거래에 해당됨(자본시장법 제172조 제1항).

따라서, 귀사의 임원이었던 甲은 보통주 매수(8월)에서 우선주 매도(12월)까지의 기간이 6개월 이내이므로 단기매매차익 반환대상거래에 해당됨(자본시장법 제172조 제1항).

이때 이종종목의 매수·매도로 인한 차익을 산정하는 방법으로는 귀사의 사례처럼 매수 후 매도인 경우 매도한 날의 매수 특정증권의 최종가격을 매도 특정증권의 매도가격으로 간주하도록 하고 있음(자본시장법 시행령 제195조 제2항). 즉 甲이 우선주를 매도한 날의 보통주 최종가격을 우선주의 매도가격으로 간주하는 것이므로 甲의 반환대상 단기매매차익을 계산하는 산식은[(우선주 매도일의 보통주 최종가격-보통주 매수가격)× 20,000주]가 됨.

06 3자배정 신주취득과 단기매매차익 반환

❖ 질 의

당사의 주요주주가 제3자배정 유상증자로 인한 신주 취득 후 6개월 이내 매도를 하여 차익이 발생한 경우 단기매매차익 반환대상에 해당되는지?

❖ 답 변

신주의 발행과 관련하여 ‘모집·매출하는 특정증권등의 청약에 따라 취득하는 경우’는 단기매매차익의 반환의 대상인 매수에 포함되지 않는다고 예외사항으로 규정하고 있음 (자본시장법 시행령 제198조 제9호).

제3자배정 유상증자의 경우 간주모집에 해당되어 전매제한조치를 취한 경우라고 할지라도, 사전에 발행대상이 특정인으로 정해져 있으므로 일반적인 모집에 의한 청약이라고 볼 수 없음.

이에 따라 제3자배정 유상증자로 인한 취득은 시행령에서 규정하는 예외사유에 포함되지 않아 신주취득 이후 6개월 이내 매도로 인하여 차익이 발생한 경우 단기매매차익 반환대상에 해당된다고 할 수 있음.

07 주요부서 직원의 배우자의 단기매매차익 반환

❖ 질 의

상장회사의 단기매매차익 반환제도와 관련하여, 회사의 주요부서(재무/회계/공시/기획 등)에 근무하는 직원의 배우자가 해당 회사의 주식을 매수하고 6개월 이내에 매도하여 시세차익을 얻은 경우, 회사는 소속 직원의 배우자가 해당 회사의 주식 거래로 인해 발생한 이익에 대해 반환청구하여 이익금을 회수할 수 있는지?

❖ 답 변

자본시장법상 단기매매차익을 반환해야 하는 반환대상자는 회사의 미공개정보를 이용할 가능성이 있는 해당 주권상장법인의 임원, 직원 또는 주요주주가 됨. 이러한 단기매매차익 반환은 미공개 내부정보의 이용 여부를 불문하고 6개월 이내의 매매로 발생한 이익은 반환대상이 됨.

이 경우에 직원은 직무상 미공개정보를 알 수 있는 일정한 범위에 있는 자로서 자본시장법 시행령은 ① 주요사항보고서 제출사항(자본시장법 제161조 제1항)의 수립·변경·추진·공시 업무에 종사하는 직원 및 ② 재무·회계·공시·기획·연구개발에 종사하는 직원 중에서 증권선물위원회가 미공개중요정보를 알 수 있는 자로 인정하는 자로 규정하고 있고(자본시장법 시행령 제194조), 이에 따라 단차반환 규정에서는 그 법인의 재무·회계·기획·연구개발·공시 담당부서에 근무하는 직원으로 한정하고 있음(단기매매차익 반환 및 불공정거래 조사·신고 등에 관한 규정 제5조).

따라서 회사의 주요부서(재무·회계·공시·기획 등)에 근무하는 직원의 배우자는 단기매매차익 반환대상자에 포함되지 않음.

다만, 직원의 배우자라고 하더라도 자본시장법상 불공정거래 대상인 미공개 중요정보 또는 내부정보의 수령자 등에 해당할 경우 엄격한 제재를 받을 수 있음에 유의해야 함.

08

단기매매차익 반환 기간계산

❖ 질 의

단기매매차익 반환제도의 6개월이라는 기간은 어떻게 계산하는지? 또한, 퇴직한 임·직원도 단기매매차익 반환의 대상자가 되는지?

❖ 답 변

기간산정 요건인 6개월은 매수한 후 또는 매도한 날로부터 기산하여 후행행위가 6월이 되는 날*까지로 계산해야 하는데, 여기서 ‘매수한 후’, ‘매도한 후’의 기준은 결제일이 아닌 매매일임.

* 예) 상장법인 임원이 1월 5일 주식을 매수하였다면 6개월(초일 산입)이내인 7월 4일까지의 매매일치 수량

09 선입선출에 따른 단기매매차익 산정 예시

❖ 질 의

상장사 A의 임원 甲은 아래와 같이 A사 관련 주식을 매매함. 甲의 반환대상 단기매매차익은?

- (1. 2.) 보통주 200주 매수 / 매수가격 @500원
- (9. 1.) 보통주 100주 매도 / 매도가격 @700원
- (10. 4.) 보통주 200주 매수 / 매수가격 @600원
- (12. 1.) 보통주 50주 매도 / 매도가격 @800원

❖ 답 변

단기매매차익은 상장회사 임·직원 또는 주요주주가 그 상장회사가 발행한 특정증권등을 6개월 내 매도(매수) 후 매수(매도)하여 얻은 이익을 대상으로 산정하며, 6개월내 발생한 매도·매수 거래를 선입선출법에 따라 매칭하여 이익을 합산함(손실이 발생한 경우 이익에서 차감하지는 않음).

상장사의 내부정보를 이용했는지 여부를 불문하고 단차가 발생한 경우 그 법인으로 하여금 반환의무자에게 반환을 청구토록 함.

甲의 반환대상 단차는 20,000원임(②+③)

- ① 1월 매수는 6개월 내 대응되는 매도거래가 없으므로 제외
- ② 9월 매도와 10월 매수를 순차적으로 대응(FIFO)
 - (700원 - 600원) × 100주 = 10,000원
- ③ 10월 매수 잔량 및 12월 매도 대응
 - (800원 - 600원) × 50주 = 10,000원

10 이종증권간 매매에 따른 단기매매차익 산정 예시

❖ 질 의

상장사 A의 임원 甲은 아래와 같이 A사 관련 특정증권등을 매매함. 甲의 반환대상 단기매매차익은?

- (10. 4.) BW 9,000원 매수/액면 1만원, 행사가 @95원, 보통주 증가 90원
- (11. 1.) BW 권리 행사로 보통주 105주 취득
- (12. 1.) 보통주 100주 매도/매도가격 @100원

❖ 답 변

매매일의 당해 특정증권등의 권리행사 대상이 되는 지분증권의 증가로 환산하며, 매매일에 당해 특정증권등의 권리행사가 이루어진다면 취득할 수 있는 것으로 환산되는 지분증권의 수량으로 환산함.

甲의 반환대상 단차는 1,000원임(③)

- ① 10월 BW 매수와 관련하여 BW 권리행사의 대상이 되는 보통주를 기준으로 수량과 가격 환산함.
→ 수량 : 1만원 ÷ 95원 = 105주 / 가격 : 90원(BW 매수일의 보통주 증가)
- ② 11월 매수(BW 권리행사)는 단차 반환의 예외에 해당하므로, 단차 산정 시 동 거래는 없는 것으로 봄.
- ③ 10월 BW 매수와 12월 보통주 매도가 대응
→ (100원-90원) × 100주 = 1,000원

11 전환사채 콜옵션 취득을 포함하는 단기매매차익

❖ 질 의

전환사채 콜옵션을 취득 후 다른 특정증권등을 매도하는 경우 단기매매차익 산정 방법은?

❖ 답 변

전환사채권 콜옵션이란 기초자산인 전환사채권을 사전에 약정한 조건으로 취득할 수 있는 권리로써, 해당 법인이 발행한 증권을 기초자산으로 하는 금융투자상품으로 단기매매차익 대상 특정증권등에 해당하여, 전환사채권 콜옵션 취득은 단기매매차익 산정 대상임.

단기매매차익 산정시 전환사채권 콜옵션 수량 산정 방법은 전환사채권 콜옵션 행사를 통해 취득 가능한 보통주 수량으로 환산함. 가격 산정 방법은 전환사채권 콜옵션 취득과 대응이 되는 매도 거래 대상 특정증권등에 따라 가격 환산 방법이 상이함.

전환사채권 콜옵션과 종목이 다른 특정증권등(이종종목)인 옵션 등 매도와 대응시, 선행 거래의 대상이 되는 특정증권등 가격으로 환산을 하며, 공정한 시장 가격이 없는 경우에는 실제 매매단가로 가격 환산함.

전환사채권 콜옵션과 종류가 다른 특정증권등(이종증권)인 보통주·전환사채권 등 매도와 대응시, 전환사채권 콜옵션 취득일의 보통주 증가로 가격을 환산함.

12 주식의 포괄적 교환을 포함하는 단기매매차익

❖ 질 의

회사의 임원이 주식 매수 후 주식의 포괄적 교환에 의하여 교부받은 모회사 주식을 6개월 내에 매도하면 단기매매차익 반환 대상인지?

❖ 답 변

다른 회사의 완전모회사가 되기 위하여 완전자회사가 되는 회사의 주주가 가지는 주식을 완전모회사가 되는 회사에 이전하고, 완전자회사가 되는 회사의 주주는 완전모회사가 발행하는 신주의 배정을 받음으로써 완전모회사의 주주가 되는 회사법상의 행위임.

주식의 포괄적 교환으로 자회사의 주식이 모회사의 주식으로 전부 교환되었으므로 실질적으로 양자는 경제적 등가물로서 같은 주식으로 봄이 타당함. 또한, 객관적으로 볼 때 자회사의 임원인 자가 내부정보에 접근할 수 있는 가능성을 완전히 배제할 수 없는 유형의 경우에는 단기매매차익 반환책임을 피할 수 없음.

따라서, 주식 매수 시점에 자회사 임원이었던 자가 그와 교환된 모회사 주식을 6개월 내 매도 시 단기매매차익 발생한 것으로 보아 자회사는 그 임원에 대해 단기매매차익 반환 청구권을 가짐. (※ 금융위 법령해석 회신문(230041) 참고)

V. 의결권 대리행사 권유제도

01 의결권 대리행사의 권유행위를 제3자에게 위탁하는 경우

❖ 질 의

의결권 대리행사의 권유행위를 제3자에게 위탁하는 경우 절차와 방법은?

❖ 답 변

권유자가 소속 임직원 외 제3자에게 의결권 대리행사의 권유행위를 위탁하는 경우 위탁업무의 내용 및 수탁자에 관한 사항을 참고서류에 기재하여야 함. 권유자가 직접 주주총회에 출석하여 위임된 의결권을 행사하지 아니하고 대리인을 통해 행사하는 경우 대리인의 성명, 그 대리인이 소유하고 있는 주식의 종류 및 수, 그 대리인과 해당 주권 상장법인과의 관계 등을 참고서류에 기재하여야 함.

개인정보보호법(제26조)은 제3자에게 개인정보의 처리업무를 위탁하는 경우 위탁업무 내용과 수탁자를 인터넷홈페이지에 공개하도록 규정하고 있음. 따라서 권유자가 제3자에게 권유행위를 위탁하면서 개인정보에 해당하는 주주명부를 제공할 경우 위 참고서류 기재와 별도로 홈페이지에 관련내용을 공개하여야 함.



부록

지분공시 관련 서식·법규

주식등의 대량보유상황보고서(일반)

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

제1부 보고의 개요

1. 발행회사에 관한 사항

회사명		회사코드	
법인가분		의결권있는 발행주식 총수(주)	

〈발행회사가 복수의결권주식을 발행한 회사인 경우 아래표를 이용〉

회사명		회사코드	
법인가분		의결권있는 발행주식 총수(주)	
		의결권의 총수	

2. 대량보유자에 관한 사항

가. 보고자

(1) 보고자 개요

보고구분	□ 신규 □ 변동 □ 변경		개별(연명)	
보고자 구분			국 적	
보고자 구분 기재 근거 (법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재)				
성명(명칭)	한글		한자(영문)	
주소(본점소재지) [읍·면·동까지만 기재]			생년월일 또는 사업자등록번호등	
직업(사업내용)			발행회사와의 관계	
업무상 연락처 및 담당자	소속회사		부서	
	직위		전화번호	
	성명		팩스번호	
	이메일 주소			

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

법적성격			
자산총액 (또는 운용자산총액)		부채총액	
자본총액		자본금	
대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원)			
의사결정기구 (의사결정권자)			
최대주주* (최대출자자)		최대주주 지분율 (최대출자자 출자비율)	

※ 보고자가 발행회사의 최대주주로서 보고자의 최대주주가 법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합인 경우【보고자의 최대주주가 법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우】서식을 추가로 기재한다.

【보고자의 최대주주가 법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우】

법적성격			
자산총액 (또는 운용자산총액)		부채총액	
자본총액		자본금	
대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원)			
의사결정기구 (의사결정권자)			
최대주주 (최대출자자)		최대주주 지분율 (최대출자자 출자비율)	

나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

연번	성명 (명칭)	구분	보고자와의 구체적 관계	생년월일 또는 사업자등록번호 등	국적	주소 (소재지)	직업 (사업내용)	발행회사와의 관계

* 주소는 읍·면·동까지만 기재

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

법적성격			
자산총액 (또는 운용자산총액)		부채총액	
자본총액		자본금	
대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원)			
의사결정기구 (의사결정권자)			
최대주주※ (최대출자자)		최대주주 지분율 (최대출자자 출자비율)	

※ 특별관계자가 발행회사의 최대주주로서 특별관계자의 최대주주가 법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합인 경우【특별관계자의 최대주주가 법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우】서식을 추가로 기재한다.

【특별관계자의 최대주주가 법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우】

법적성격			
자산총액 (또는 운용자산총액)		부채총액	
자본총액		자본금	
대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원)			
의사결정기구 (의사결정권자)			
최대주주 (최대출자자)		최대주주 지분율 (최대출자자 출자비율)	

다. 집합투자업자(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 “집합투자기구”인 경우에 한함)

(1) 집합투자업자 개요

연번	명칭	사업자등록번호 등	대상 집합 투자기구	국적	주소 (소재지)	비고

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

법적성격			
자본금		운용자산총액	
대표자			
의사결정기구 (의사결정권자)			
최대주주 (법인 대표자)		최대주주 지분율	

3. 보유주식등의 수 및 보유비율

	보고서 작성기준일	보고자		주식등		주권		의결권 있는 발행주식 총수(주)
		본인 성명	특별 관계자수	주식등 의 수(주)	비율(%)	주식수 (주)	비율(%)	
직전보고서								
이번보고서								
증 감								

〈발행회사가 복수의결권주식을 발행한 회사인 경우 추가〉

	보고서 작성기준일	보고자		주식등		의결권 있는 주권		의결권 있는 발행주식 총수(주)
		본인 성명	특별 관계자수	주식등의 수(주)	비율(%)	의결권 수 (주)	비율(%)	
직전보고서								
이번보고서								
증 감								

4. 보유목적

--

5. 변동[변경]사유

변동방법	
변동사유	
변경사유	

제2부 대량보유내역

1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역

가. 주식등의 종류별 보유내역

관계	성명 (명칭)	생년월일 또는 사업자 등록번호등	보유주식등의 내역										
			주 권			신주 인수권이 표시된것	전환 사채권	신주 인수권부 사채권	교환 사채권	증권 예탁 증권	기타	합 계	
			의결권 있는 주식	의결권 있는 주식으로 상환될 주식	의결권 있는 주식으로 전환될 주식							주수 (주)	비율 (%)
보고자													
특별 관계자													
			A	a1	a2	B	C	D	E	F	G		
				H									

의결권있는 발행주식 총수 (I)	보유잠재주식의 수 (a1+a2+B+C+D+E+F+G=H)	보유비율(%)	
		주식등의 보유비율 [A+H / I+H-(E+F+G)] × 100	주권의 보유비율 (A / I) × 100

* 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권·파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정

〈발행회사가 복수의의결권주식을 발행한 회사인 경우 추가〉

가-1. 주식등의 종류별 의결권내역

관 계	성 명 (명칭)	생년월일 또는 사업자 등록번호 등	보유주식의 의결권 수						
			의결권 있는 주식				잠재주식 의결권 수	합 계	비율 (%)
			주식의 종류	1주당 의결권 수	의결권 수	복수의의결권의 존속기간			
보고자									
특별 관계자									

관 계	성 명 (명칭)	생년월일 또는 사업자 등록번호 등	보유주식의 의결권 수						
			의결권 있는 주식				잠재주식	합 계	
			주식의 종류	1주당 의결권 수	의결권 수	복수의결권의 존속기간	잠재주식의 의결권 수	의결권 수	비율 (%)
합계					J		H		

의결권 총수(K)	보유잠재주식의 의결권 수 (a1+a2+B+C+D+E+F+G=H)	보유비율(%)	
		의결권의 보유비율 [J+H / K+H-(E+F+G)] × 100	주권의결권의 보유비율 (J / K) × 100

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권·파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정

나. 보유형태별 보유내역

관계	성명 (명칭)	생년월일 또는 사업자등록번호 등	소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) 형태							합계	
			제1호	제2호	제3호	제4호	제5호	제6호	제7호	주수	비율
보고자											
특별 관계자											

<발행회사가 복수의결권주식을 발행한 회사인 경우 추가>

관계	성명 (명칭)	소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) 형태별 의결권 수							합계	
		제1호	제2호	제3호	제4호	제5호	제6호	제7호	의결권 수	비율
보고자										
특별 관계자										

※ 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조)

※ 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조)

- 제1호 누구의 명의로든지 자기의 계산으로 주식등을 소유하는 경우

지분공시제도 바로알기

- 제2호 법률의 규정이나 매매, 그 밖의 계약에 따라 주식등의 인도청구권을 가지는 경우
- 제3호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약·담보계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등의 의결권(의결권의 행사를 지시할 수 있는 권한을 포함한다)을 가지는 경우
- 제4호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약·담보계약·투자일임계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등의 취득이나 처분의 권한을 가지는 경우
- 제5호 주식등의 매매의 일방예약을 하고 해당 매매를 완결할 권리를 취득하는 경우로서 그 권리행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우
- 제6호 주식등을 기초자산으로 하는 법 제5조제1항제2호에 따른 계약상의 권리를 가지는 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우
- 제7호 주식매수선택권을 부여받은 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우

[조합원 출자 내역]

특별관계자(조합원) 성명	출자비율(%)

2. 보유주식등에 관한 계약

가. 계약 여부

신탁·담보·대차·일임·공동보유계약 등 주요계약 체결, 변경 여부
있음 ☐ 없음 ☐

* 주요계약 체결·변경사실 미보고시 해당 미보고분에 대해 의결권이 제한될 수 있음

나. 계약 내용

연번	성명 (명칭)	보고자 와의 관계	생년월일 또는 사업자등록번호 등	주식 등의 종류	주식등 의수	계약 상대방	계약의 종류	계약 체결 (변경)일	계약 기간	비율	비고
합계(주식등의 수)						합계(비율)					

〈발행회사가 복수의결권주식을 발행한 회사인 경우 아래표를 추가〉

연번	성명 (명칭)	보고자 와의 관계	생년월일 또는 사업자등록 번호 등	주식등의 종류	의결권 수	계약 상대방	계약의 종류	계약체결 (변경)일	계약 기간	의결권 비율	비고
합계(주식등의 수)						합계(비율)					

다. 주요계약이 담보계약인 경우 추가 기재사항

연번	주식등의 수	대출금액	채무자	이자율	담보 유지비율	기타

〈발행회사가 복수의결권주식을 발행한 회사인 경우 아래표를 이용〉

연번	주식등의 수	의결권 수	대출금액	채무자	이자율	담보 유지비율	기타

3. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)

명칭	보고자와의 관계	계정별 내역				합계	
		자기계정(주)	비율(%)	고객계정(주)	비율(%)	계(주)	비율(%)
합계							

제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역

1. 변동내역 총괄표

가. 주식등의 변동내역

관계	성명 (명칭)	생년월일 또는 사업자 등록번호등	증감주식등의 내역										
			주 권			신주 인수권이 표시된것	전환 사채권	신주 인수권부 사채권	교환 사채권	증권 예탁 증권	기 타	합계	
			의결 권있 는 주식	의결권 있는 주식으로 상환될 주식	의결권 있는 주식으로 전환될 주식							주수 (주)	비율 (%)
보고자													
특별 관계자													

〈발행회사가 복수의결권주식을 발행한 회사인 경우 추가〉

나. 의결권의 변동내역

관계	성 명 (명칭)	생년월일 또는 사업자 등록번호 등	증감 의결권의 내역						
			의결권 있는 주식				잠재주식	합 계	
			주식의 종류	1주당 의결권 수	변동의결권 수	복수의결 권의 존속기간	변동잠재 주식의 의결권 수	의결권 수	증감 비율 (%)
보고자									
특별 관계자									
합계									

2. 세부변동내역

가. 주식 등의 세부변동내역

성명 (명칭)	생년월일 또는 사업자등록번호	변동일	취득/처분 방법*	주식등의 종류	변동 내역			취득/처분 단가**	비고
					변동전	증감	변동후		
								()	
								()	
								()	

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환·교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득·처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ()의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

나. 의결권의 세부변동내역

성명 (명칭)	생년월일 또는 사업자등록번호	변동일*	취득/처 분방법	주식의 종류	의결권 변동 내역			취득/처분 단가**	비고
					변동전	증감	변동후		
								()	
								()	

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일. 복수의결권 주식의 보통주 전환시 그 전환일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환·교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득·처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ()의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

3. 취득에 필요한 자금등의 조성내역

(1) 취득자금등의 개요

성명	생년월일 또는 사업자등록번호등	자기자금(H)	차입금(I)	기타(J)	계(H+I+J)

(2) 취득자금등의 조성경위 및 원천

◦ 자기자금의 경우

성명	생년월일 또는 사업자등록번호등	취득자금등의 조성경위 및 원천

◦ 차입금의 경우

차입자		차입처	
차입금액		차입기간	
주식등의 담보제공 여부		담보 내역	

◦ 기타의 경우

성명	생년월일 또는 사업자등록번호등	취득자금등의 조성경위 및 원천

주식등의 대량보유상황보고서(약식)

〈별지 제45호 서식〉 : 주식등의 대량보유상황보고서(약식)

주식등의 대량보유상황보고서

(약식서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'이 아닌 경우 및 보고자가 동조 제1항 후단에 따른 전문투자자인 경우)

금융위원회 귀중		보고의무발생일	:	년	월	일
한국거래소 귀중		보고서작성기준일	:	년	월	일
		보고자	:			

요 약 정 보			
보고특례 적용 전문투자자 구분	☐ 국가·지방자치단체·한국은행 ☐ 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-14조에 따른 전문투자자		
발행회사명		발행회사와의 관계	
보고구분	☐ 신규보고 ☐ 변동보고 ☐ 변경보고		
보유주식등의 수 및 보유비율		보유주식등의 수	보유비율
	직전 보고서		
	이번 보고서		
의결권의 수 및 보유비율		의결권의 수	보유비율
	직전 보고서		
	이번 보고서		
보고사유			
보유목적	☐ 경영권 영향 ☐ 단순투자 ☐ 일반투자		

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

확 인 서[단순투자 목적]

(작성 예시)

확 인 서

대표보고자 본인 및 연명보고하는 특별관계자 전원은 주식등의 보유기간동안 「상법」 제369조·제418조제1항·제462조에 따른 권리 등 보유하는 주식등의 수와 관계없이 법률에 따라 보장되는 권리만을 행사할 것임을 확인합니다.

____년 ____월 ____일

보고자: _____ (서명 또는 날인)

제1부 보고의 개요

1. 발행회사에 관한 사항

회사명		회사코드	
법인가분		의결권있는 발행주식 총수(주)	

〈발행회사가 복수의결권주식을 발행한 회사인 경우 아래표를 이용〉

회사명		회사코드	
법인가분		의결권있는 발행주식 총수(주)	
		의결권의 총수	

2. 대량보유자에 관한 사항

가. 보고자

(1) 보고자 개요

보고구분	□ 신규 □ 변동 □ 변경		개별(연명)	
보고자 구분			국 적	
보고자 구분 기재 근거 (법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재)				
성명(명칭)	한글		한자(영문)	
주소(본점소재지) [읍·면·동까지만 기재]			생년월일 또는 사업자등록번호등	
직업(사업내용)			발행회사와의 관계	
업무상 연락처 및 담당자	소속회사		부서	
	직위		전화번호	
	성명		팩스번호	
	이메일 주소			

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

법적성격			
자산총액 (또는 운용자산총액)		부채총액	
자본총액		자본금	
대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원)			
의사결정기구 (의사결정권자)			
최대주주* (최대출자자)		최대주주 지분율 (최대출자자 출자비율)	

※ 보고자가 발행회사의 최대주주로서 보고자의 최대주주가 법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합인 경우【보고자의 최대주주가 법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우】서식을 추가로 기재한다.

【보고자의 최대주주가 법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우】

법적성격			
자산총액 (또는 운용자산총액)		부채총액	
자본총액		자본금	
대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원)			
의사결정기구 (의사결정권자)			
최대주주 (최대출자자)		최대주주 지분율 (최대출자자 출자비율)	

나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

연 번	성명 (명칭)	구분	보고자와의 구체적 관계	생년월일 또는 사업자등록번호 등	국적	주소 (소재지)	직업 (사업내용)	발행회사 와의 관계

* 주소는 읍·면·동까지만 기재

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

법적성격			
자산총액 (또는 운용자산총액)		부채총액	
자본총액		자본금	
대표자			
의사결정기구 (의사결정권자)			
최대주주 (최대출자자)		최대주주 지분율	

※ 특별관계자가 발행회사의 최대주주로서 특별관계자의 최대주주가 법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합인 경우[특별관계자의 최대주주가 법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우] 서식을 추가로 기재한다.

[특별관계자의 최대주주가 법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우]

법적성격			
자산총액 (또는 운용자산총액)		부채총액	
자본총액		자본금	
대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원)			
의사결정기구 (의사결정권자)			
최대주주 (최대출자자)		최대주주 지분율 (최대출자자 출자비율)	

다. 집합투자업자(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 “집합투자기구”인 경우에 한함)

(1) 집합투자업자 개요

연번	명칭	사업자등록번호 등	대상 집합 투자기구	국적	주소 (소재지)	비고

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

법적성격			
자본금		운용자산총액	
대표자			
의사결정기구 (의사결정권자)			
최대주주 (법인 대표자)		최대주주 지분율	

3. 보유주식등의 수 및 보유비율

	보고서 작성기준일	보고자		주식등		주권		의결권 있는 발행주식 총수(주)
		본인 성명	특별관 계자수	주식 등의 수(주)	비율(%)	주식수 (주)	비율(%)	
직전보고서								
이번보고서								
증 감								

〈발행회사가 복수의결권주식을 발행한 회사인 경우 추가〉

	보고서 작성기준일	보고자		주식등		의결권 있는 주식		의결권의 총수
		본인 성명	특별관 계자수	의결권 수 (주)	비율 (%)	의결권 수 (주)	비율 (%)	
직전보고서								
이번보고서								
증 감								

4. 변동(변경)사유

변동방법	
변동사유	
변경사유	

5. 보유목적

--

제2부 대량보유내역

1. 보고자 및 특별관계자의 주식등의 종류별 보유내역

가. 주식등의 종류별 보유내역

관계	성명 (명칭)	생년월일 또는 사업자 등록번호 등	보유주식등의 내역										
			주 권			신주 인수권이 표시된것	전환 사채권	신주 인수권부 사채권	교환 사채권	증권 예탁 증권	기타	합 계	
			의결권 있는 주식	의결권 있는 주식으로 상환될 주식	의결권 있는 주식으로 전환될 주식							주 수 (주)	비 율 (%)
보고자													
특별 관계자													
			A	a1	a2	B	C	D	E	F	G		
				H									

의결권있는 발행주식 총수 (I)	보유잠재주식의 수 (a1+a2+B+C+D+E+F+G =H)	보유비율(%)	
		주식등의 보유비율 [A+H / I+H-(E+F+G)*] × 100	주권의 보유비율 (A / I) × 100

* 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권·파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정

〈발행회사가 복수의의결권주식을 발행한 회사인 경우 추가〉

가-1. 주식등의 종류별 의결권내역

관 계	성 명 (명칭)	생년월일 또는 사업자 등록번호 등	보유주식의 의결권 수						
			의결권 있는 주식				잠재주식	합 계	
			주식의 종류	1주당 의결권 수	의결권 수	복수의의결권의 존속기간		의결권 수	비율 (%)
보고자									
특별 관계자									

관 계	성 명 (명칭)	생년월일 또는 사업자 등록번호 등	보유주식의 의결권 수						
			의결권 있는 주식				잠재주식	합 계	
			주식의 종류	1주당 의결권 수	의결권 수	복수의결권의 존속기간	잠재주식의 의결권 수	의결권 수	비율 (%)
합계					J		H		

의결권 총수(K)	보유잠재주식의 의결권 수 (a1+a2+B+C+D+E+F+G =H)	보유비율(%)	
		의결권의 보유비율 [J+H / K+H-(E+F+G)※] × 100	주권의결권의 보유비율 (J / K) × 100

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권·파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정

[조합원 출자 내역]

특별관계자(조합원) 성명	출자비율(%)

2. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)

명칭	보고자와의 관계	계정별 내역				합계	
		자기계정(주)	비율(%)	고객계정(주)	비율(%)	계(주)	비율(%)
합계							

제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역

1. 변동내역 총괄표

가. 주식등의 변동내역

관계	성명 (명칭)	생년월일 또는 사업자 등록번호 등	증감주식등의 내역										
			주 권			신주 인수권이 표시된것	전환 사채권	신주 인수권부 사채권	교환 사채권	증권 예탁 증권	기타	합계	
			의결권 있는 주식	의결권 있는 주식으로 상환될 주식	의결권 있는 주식으로 전환될 주식							주수 (주)	비율 (%)
보고자													
특별 관계자													

〈발행회사가 복수의의결권주식을 발행한 회사인 경우 추가〉

나. 의결권의 변동내역

관 계	성명 (명칭)	생년월일 또는 사업자 등록번호 등	증감 의결권의 내역						
			의결권 있는 주식				잠재주식	합 계	
			주식의 종류	1주당 의결권 수	변동의결권 수	복수의결권의 존속기간	변동잠재 주식의 의결권 수	의결권 수	비율 (%)
보고자									
특별 관계자									
합계									

2. 세부변동내역

가. 주식등의 세부변동내역

성명 (명칭)	생년월일 또는 사업자등록번호등	변동일*	취득/처분 방법	주식등의 종류	변동 내역			취득/처분 단가**	비고
					변동전	증감	변동후		
								()	
								()	
								()	

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환·교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득·처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ()의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

〈발행회사가 복수의결권주식을 발행한 회사인 경우 추가〉

나. 의결권의 세부변동내역

성명 (명칭)	생년월일 또는 사업자등록번호 등	변동일*	취득/처분 방법	주식등의 종류	의결권 변동 내역			취득/처분 단가**	비고
					변동전	증감	변동후		
								()	
								()	

※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조제4항의 규정에 따라 국가, 지방자치단체, 한국은행, 보고특례 적용 전문투자자(증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제3-14조)의 경우에는 「변동일」란은 보고의무발생일을 의미하고 「취득/처분방법」, 「취득/처분단가」란은 그 기재를 생략할 수 있음

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일. 복수의결권 주식의 보통주 전환시그전환일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환·교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득·처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ()의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

제4부 단순투자 목적이 아닌 경우 추가 보고내용

1. 보유주식등에 관한 계약

가. 계약 여부

신탁·담보·대차·일임·공동보유계약 등 주요계약 체결, 변경 여부
있음 ☐ 없음 ☐

* 주요계약 체결·변경사실 미보고시 해당 미보고분에 대해 의결권이 제한될 수 있음

나. 계약 내용

연번	성명 (명칭)	보고자와의 관계	생년월일 또는 사업자등록번호 등	주식등의 종류	주식등의 수	계약 상대방	계약의 종류	계약체결 (변경)일	계약 기간	비율	비고
합계(주식등의 수)						합계(비율)					

〈발행회사가 복수의결권주식을 발행한 주식회사인 경우 아래표를 이용〉

연 번	성명 (명칭)	보고자와의 관계	생년월일 또는 사업자등록번호 등	주식등의 종류	주식 등의 수	의결권 수	계약 상대 방	계약 의 종류	계약 체결 (변경) 일	계약 기 간	비율		비 고
											주식등 의수	의결권 수	
합계(주식등의 수)							합계(비율)						

다. 주요계약이 담보계약인 경우 추가 기재사항

연번	주식등의 수	대출금액	채무자	이자율	담보 유지비율	기타

〈발행회사가 복수의결권주식을 발행한 회사인 경우 아래표를 이용〉

연번	주식등의 수	의결권 수	대출금액	채무자	이자율	담보 유지비율	기타

2. 취득에 필요한 자금등의 조성내역

(1) 취득자금등의 개요

성명	생년월일 또는 사업자등록번호등	자기자금(H)	차입금(I)	기타(J)	계(H+I+J)

(2) 취득자금등의 조성경위 및 원천

◦ 자기자금의 경우

성명	생년월일 또는 사업자등록번호등	취득자금등의 조성경위 및 원천

◦ 차입금의 경우

차입자		차입처	
차입금액		차입기간	
주식등의 담보제공 여부		담보 내역	

◦ 기타의 경우

성명	생년월일 또는 사업자등록번호등	취득자금등의 조성경위 및 원천

주식등의 대량보유보고 공통서류

보고자 및 특별관계자의 세부인적사항

성명	보고자와의 관계	주민등록번호 등	생년월일	주소	전화번호

* 보고자가 개인인 경우 뿐만 아니라 법인, 단체인 경우도 기재한다. 이 정보는 보고서의 심사 또는 조사 목적에 한하여 이용되며 공개되지 아니함

증빙자료

* 규정 제3~12조에 따라 대량보유상황보고서 제출시 본인 및 특별관계자별로 각각의 주식 등의 변동사항을 확인할 수 있는 매매보고서(증권회사지점장 직인이 있는 서류), 기타 취득 또는 처분을 증빙할 수 있는 자료와 보유주식등에 관한 주요 계약서사본(계약서를 작성한 경우에 한한다)을 보고자 및 연명보고자별로 각각 첨부

* 민법상 조합의 증빙자료: 조합원 명부, 조합규약 또는 출자증서 등 조합원별 출자비율을 증빙할 수 있는 자료를 첨부

* 다음의 어느 하나에 해당하는 법인이 장내매매를 통하여 주식등을 취득 또는 처분하는 경우에는 그 취득 또는 처분에 관한 증빙자료의 제출을 생략가능. 이 경우, 외국법인의 경우 대량보유상황보고서를 신규로 제출하는 때에 당해 감독기관의 인가, 허가 또는 등록 확인서 등 당해 업무를 영위하는 법인임을 확인할 수 있는 서류를 제출

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조 제1항 제1호 및 제2호
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조 제2항
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조 제3항 제1호부터 제14호
그 밖에 이에 준하는 법인으로 감독원장이 정하는 법인

* (일반서식) 보고서 본문의 기재사항 중 추가보충하여 기재하고자 하는 내용(예:보유목적)이 있을 경우 '기타공시첨부서류'를 이용

(작성 예시)

수임인 성 명: (서명 또는 날인)
주 소:
주민(법인)등록번호:

일 일 일

219

임원·주요주주의 특정증권등 소유상황보고서

〈별지 제46호 서식〉 : 임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서

임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 : 년 월 일

보고서작성기준일 : 년 월 일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :

1. 발행회사에 관한 사항

회사명			
법인가분		회사코드	
발행주식총수			

〈발행회사가 복수의결권주식을 발행한 회사인 경우 아래표를 이용〉

회사명			
법인가분		회사코드	
발행주식총수		의결권의 총수	

2. 보고자에 관한 사항

보고구분			보고자 구분	
성명 (명칭)	한글		한자(영문)	
	생년월일 또는 사업자등록번호			
주소(본점소재지) [읍·면·동까지만 기재]				
발행회사와의 관계	임원(등기여부)		직위명	
	선임일		퇴임일	
	주요주주			
업무상 연락처 및 담당자	소속회사		부 서	
	직 위		전화번호	
	성 명		팩스번호	
	이메일 주소			

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

	보고서 작성 기준일	특정증권등		주권	
		특정증권등의 수(주)	비율(%)	주식수(주)	비율(%)
직전보고서					
이번보고서					
증 감					

〈발행회사가 복수의결권주식을 발행한 회사인 경우 추가〉

	보고서 작성 기준일	특정증권등		주권	
		특정증권등의 의결권 수(주)	비율(%)	의결권의 수(주)	비율(%)
직전보고서					
이번보고서					
증 감					

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역									
주권	신주 인수권이 표시된것	전환 사채 권	신주 인수권 부 사채권	이익참가 부 사채권	교환 사채 권	증권 예탁 증권	기타	합 계	
								주수 (주)	비율 (%)
A	B	C	D	E	F	G	H		
	I								
발행주식 총수 (J)	주식외 특정증권등의 수 (B+C+D+E+F+G+H=I)			소유비율(%)					
				특정증권등의 소유비율 [A+I / J+I-(F+G+H)] × 100				주권의 소유비율 (A / J) × 100	

* 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

〈발행회사가 복수의결권주식을 발행한 회사인 경우 추가〉

나-1. 특정증권등의 종류별 의결권내역

특정증권 등의 의결권 수						
주 권				주식외 특정증권등	합 계	
주권의 종류	1주당 의결권 수	의결권 수	복수의결권의 존속기간	의결권 수	의결권 수	비율 (%)
합계		K		I		

의결권 총수 (L)	주식외 특정증권등의 의결권 수 (B+C+D+E+F+G+H=I)	보유비율(%)	
		특정증권등의 의결권 소유비율 [K+I / L+I-(F+G+H)] × 100	주권의결권의 소유비율 (K / L) × 100

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유	변동일*	특정증권등의 종류	소유주식수(주)			취득/처분 단가(원)**	비고
			변동전	증감	변동후		
						()	
						()	
합계							

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환·교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득·처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ()의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

다-1. 의결권의 세부변동내역

보고사유	변동일*	특정증권등의 종류	의결권의 수			취득/처분 단가(원)**	비고	거래계획 보고일자
			변동전	증감	변동후			
						()		
						()		
합 계						()		

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약결제일. 복수의결권 주식의 보통주 전환시 그 전환일

** 주식 외의 증권인 경우 해당 증권의 행사(전환·교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득·처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ()의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

임원·주요주주의 특정증권등 소유상황보고서 첨부서류**보고자의 세부 인적사항 등**

보고자	성명	
	주민등록번호등	
	주소	
	전화번호	

* 보고자가 개인인 경우 뿐만 아니라 법인인 경우도 기재한다. 이 정보는 보고서의 심사 또는 조사 목적에 한하여 이용되며 공개되지 아니함

증빙자료

* 특정증권등의 변동상황을 확인할 수 있는 매매보고서(증권회사 지점장의 직인이 날인된 서류), 기타 취득 또는 처분을 증빙할 수 있는 자료를 첨부

임원·주요주주의 특정증권등 거래계획보고서

〈별지 제46-1호 서식〉 : 임원·주요주주 특정증권등 거래계획보고서

임원·주요주주 특정증권등 거래계획보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

거래시작일(결제일) : 년 월 일

보고의무발생일 : 년 월 일

보고서작성기준일 : 년 월 일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :

1. 발행회사에 관한 사항

회사명			
법인가분		회사코드	
발행주식총수			

2. 보고자에 관한 사항

보고구분			보고자 구분	
성명 (명칭)	한글		한자(영문)	
	생년월일 또는 사업자등록번호			
주소(본점소재지) [읍·면·동까지만 기재]				
발행회사와의 관계	임원(등기여부)		직위명	
	선임일		퇴임일	
	주요주주			
업무상 연락처 및 담당자	소속회사		부 서	
	직 위		전화번호	
	성 명		팩스번호	
	이메일 주소			

3. 특정증권등의 소유상황 및 거래계획

가. 거래계획 제출시 특정증권등의 종류별 소유상황

특정증권등의 내역									
주 권	신주 인수권이 표시된것	전환 사채권	신주 인수권부 사채권	이익참가부 사채권	교환 사채권	증권 예탁 증권	기타	합 계	
								주수 (주)	비율 (%)
A	B	C	D	E	F	G	H		
	I								

지분공시제도 바로알기

발행주식 총수 (J)	주권외 특정증권등의 수 (B+C+D+E+F+G+H=I)	소유비율(%)	
		특정증권등의 소유비율 [A+I / J+I-(F+G+H)*] × 100	주권의 소유비율 (A / J) × 100

* 교환사채권의 교환대상이 되는 주권, 파생결합증권의 기초자산이 되는 주권 및 증권예탁증권의 기초가 되는 주권, 금융투자상품의 기초자산이 되는 주권은 분모(F+G+H)에서 제외하고 산정

나. 거래개시일 기준 직전 6개월간 세부거래내역

거래일 (결제일)	거래방법	특정증권등의 종류	특정증권등의 수(주식수)	취득/처분 단가(원)*	거래금액**	비고
합계						

* 주식 외의 증권외의 경우 해당 증권외의 행사(전환·교환)가액 또는 해당 증권외의 권리행사로 취득·처분하는 주식의 매매단가를 의미

** 주식 외의 증권외의 경우 해당 증권외의 행사(전환·교환)가액 또는 해당 증권외의 권리행사로 취득·처분하는 주식의 매매단가에 특정증권등의 수를 곱한금액을 의미

다. 거래계획

(1) 거래 목적

거래목적

(2) 거래수량 및 거래금액

거래 개시일 (결제일)	거래 종료일 (결제일)	거래 기간	거래 방법	특정증권등의 종류	특정증권등의 수(주식수)①	취득/처분 단가(원)②	거래금액③	비고

① 특정증권등의 수 : 주권인 경우 그 주식의 수를 의미하고 주권이 아닌 특정증권등의 경우 특정증권

등의 결제일에 특정증권등의 권리행사로 취득·처분할 수 있을 것으로 환산되는 주식의 수량을 의미
예시) CB의 경우 액면금액을 전환가액으로 나눈 수량, CB콜옵션의 경우 기초자산인 CB의 액면금
액을 전환가액으로 나눈 수량, 주식옵션의 경우 권리의 행사로 취득·처분이 가능한 주식의 수량

- ② 취득/처분 단가 : 주권인 경우 그 주식의 매매단가를 의미하고, 주권이 아닌 특정증권등의 경우 해당
증권의 행사(전환·교환)가액 또는 해당 증권에의 권리행사로 취득·처분하는 주식의 매매단가를 의미
예시) CB의 경우 전환가액, CB콜옵션의 경우 기초자산인 CB의 전환가액, 주식옵션의 경우 기초자
산인 주식을 매매하기 위한 권리행사가액을 기재

- ③ 거래금액 : 특정증권등의 수(①)에 취득/처분단가(②)를 곱한 금액을 의미

※ 특정증권등의 수(①) 및 취득/처분 단가(②)는 보고자의 “예상 수량 및 단가”를 기재하는
것으로 보고자는 법(§173의3③)에 따라 거래금액(③=단가×수량)의 70~130% 범위내에
서 계획과 달리 거래할 수 있으므로 실제 거래단가 및 거래수량은 달라질 수 있습니다.

(3) 취득/처분단가 산출근거

특정증권등의 종류	취득/처분 단가(원)	취득/처분단가 산출근거

(4) 거래 예정 특정증권등에 관한 계약

특정증권등의 종류	계약 체결일	주요 계약의 내용 (거래가격 및 거래수량의 산정기준, 취소사유 등)

라. 거래규모 판단

	특정증권등의 수(주)	취득/처분 단가(원)*	거래금액	비고
거래개시일 기준 직전 6개월간 합산 거래내역				
거래계획				
합 계				
	P			

발행주식 총수 (J)	거래 특정증권등의 수 (P)	특정증권등의 거래비율(%) $[P / J+P*] \times 100$

* 주권, 교환사채권의 교환대상이 되는 주권, 파생결합증권의 기초자산이 되는 주권 및 증권예탁증권의 기초가 되는 주권, 금융투자상품의 기초자산이 되는 주권은 분모(P)에서 제외

마. 거래계획 완료후 특정증권등의 종류별 예상 소유상황

특정증권등의 내역									
주 권	신주 인수권이 표시된것	전환 사채권	신주 인수권부 사채권	이익참가부 사채권	교환 사채권	증권 예탁 증권	기타	합 계	
								주수 (주)	비율 (%)
A	B	C	D	E	F	G	H		
	I								

발행주식 총수 (J)	주권외 특정증권등의 수 (B+C+D+E+F+G+H=I)	소유비율(%)	
		특정증권등의 소유비율 $[A+I / J+I-(F+G+H)^*] \times 100$	주권의 소유비율 $(A / J) \times 100$

* 교환사채권의 교환대상이 되는 주권, 파생결합증권의 기초자산이 되는 주권 및 증권예탁증권의 기초가 되는 주권, 금융투자상품의 기초자산이 되는 주권은 분모(F+G+H)에서 제외하고 산정

임원·주요주주의 특정증권등 거래계획보고서 첨부서류

보고자의 세부 인적사항 등

보고자	성명	
	주민등록번호등	
	주소	
	전화번호	

* 보고자가 개인인 경우 뿐만 아니라 법인인 경우도 기재한다. 이 정보는 보고서의 심사 또는 조사 목적에 한하여 이용되며 공개되지 아니함

임원·주요주주의 특정증권등 거래계획 철회 보고서

〈별지 제46-2호 서식〉 : 임원·주요주주 특정증권등 거래계획 철회보고서

임원·주요주주 특정증권등 거래계획 철회 보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

년 월 일

보 고 자 성 명

주 소

전화번호

※ 적용대상

이 서식은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제173조의3 제4항에 따른 임원·주요주주등 특정 증권 거래계획에 대한 철회보고서 작성에 사용된다.

1. 철회사유

가. 철회사유 보고일 : 년 월 일

나. 철회사유

철회사유 발생일	년 월 일	
철회사유	1. 사망, 2. 회생절차에 따른 매각, 3. 시장상황변동, 4. 거래상대방 귀책, 5. 반대매매, 6. 기타 중 선택	

2. 철회하는 거래계획의 개요

가. 거래계획보고서 제출일 : 년 월 일

나. 발행회사에 관한 사항

회사명			
법인가분		회사코드	
발행주식총수			

다. 철회대상 거래계획

거래 개시일 (결제일)	거래 종료일 (결제일)	거래 방법	특정증권등의 종류	특정증권등의 수(주식수)①	취득/처분 단가(원)②	거래금액③	비고

① 특정증권등의 수 : 주권인 경우 그 주식의 수를 의미하고 주권이 아닌 특정증권등의 경우 특정증권

등의 결제일에 특정증권등의 권리행사로 취득·처분할 수 있을 것으로 환산되는 주식의 수량을 의미
 〈예시〉 CB의 경우 액면금액을 전환가액으로 나눈 수량, CB콜옵션의 경우 기초자산인 CB의 액면
 금액을 전환가액으로 나눈 수량, 주식옵션의 경우 권리의 행사로 취득·처분이 가능한 주식의 수량

② 취득/처분 단가 : 주권인 경우 그 주식의 매매단가를 의미하고, 주권이 아닌 특정증권등의 경우 해당
 증권의 행사(전환·교환)가액 또는 해당 증권에의 권리행사로 취득·처분하는 주식의 매매단가를 의미
 〈예시〉 CB의 경우 전환가액, CB콜옵션의 경우 기초자산인 CB의 전환가액, 주식옵션의 경우 기초
 자산인 주식을 매매하기 위한 권리행사가액을 기재

③ 거래금액 : 특정증권등의 수(①)에 취득/처분단가(②)를 곱한 금액을 의미

라. 철회시점까지 거래내역

변동일 체결일	결제일	거래 방법	특정증권등의 종류	특정증권등의 수(주식수)①	취득/처분 단가(원)②	거래금액③	비고

마. 철회하는 거래내용

거래 방법	특정증권등의 종류	특정증권등의 수(주)	거래금액	비고

부록 02 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 시행령

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령
제147조(주식등의 대량보유 등의 보고) ① 주권상장법인의 주식등(제234조제1항에 따른 상장지수집합투자기구인 투자회사의 주식은 제외한다. 이하 이 절에서 같다)을 대량보유(본인과 그 특별관계자가 보유하게 되는 주식등의 수의 합계가 그 주식등의 총수의 100분의 5 이상인 경우를 말한다)하게 된 자는 그 날부터 5일(대통령령으로 정하는 날은 산입하지 아니한다. 이하 이 절에서 같다) 이내에 그 보유상황, 보유 목적(발행인의 경영권에 영향을 주기 위한 목적 여부를 말한다), 그 보유 주식등에 관한 주요계약내용, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 대통령령으로 정하는 방법에 따라 금융위원회와 거래소에 보고하여야 하며, 그 보유 주식등의 수의 합계가 그 주식등의 총수의 100분의 1 이상 변동된 경우(그 보유 주식등의 수가 변동되지 아니한 경우, 그 밖에 대통령령으로 정하는 경우를 제외한다)에는 그 변동된 날부터 5일 이내에 그 변동내용을 대통령령으로 정하는 방법에 따라 금융위원회와 거래소에 보고하여야 한다. 이 경우 그 보유 목적이 발행인의 경영권에 영향을 주기 위한 것(임원의 선임·해임 또는 직무의 정지, 이사회 등 회사의 기관과 관련된 정관의 변경 등 대통령령으로 정하는 것을 말한다)이 아닌 경우와 전문투자자 중 대통령령으로 정하는 자의 경우에는 그 보고내용 및 보고시기 등을 대통령령으로 달리 정할 수 있다. <개정 2008.2.29, 2016.3.29> ② 제1항에 따른 주식등의 수 및 주식등의 총수는 총리령으로 정하는 방법에 따라 산정한 수로 한다. <개정 2008.2.29> ③ 제1항에 따라 주식등의 대량보유상황·보유 목적	제153조(주식등의 대량보유 등의 보고) ① 법 제147조제1항 전단에서 "대통령령으로 정하는 날"이란 다음 각 호의 날을 말한다. 1. 공휴일 2. 「근로자의 날 제정에 관한 법률」에 따른 근로자의 날 3. 토요일 ② 법 제147조제1항 전단에서 "대통령령으로 정하는 사항"이란 다음 각 호의 사항을 말한다. 1. 주식등을 대량보유(법 제147조제1항에 따른 대량보유를 말한다)하게 된 자(이하 "대량보유자"라 한다)와 그 특별관계자에 관한 사항 2. 보유 주식등의 발행인(법 제148조에 따른 발행인을 말한다)에 관한 사항 3. 변동 사유 4. 취득 또는 처분 일자·가격 및 방법 5. 보유 형태 6. 취득에 필요한 자금이나 교환대상물건의 조성 내역(차입인 경우에는 차입처를 포함한다) 7. 제1호부터 제6호까지의 사항과 관련된 세부사항으로서 금융위원회가 정하여 고시하는 사항 ③ 주식등의 대량보유자가 주식등의 보유상황이나 변동내용을 보고하여야 하는 경우에 그 보고기준일은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 날로 한다. <개정 2013.8.27> 1. 주권비상장법인이 발행한 주권이 증권시장에 상장된 경우에는 그 상장일 2. 흡수합병인 경우에는 합병을 한 날, 신설합병인 경우에는 그 상장일 3. 증권시장(다자간매매체결회사에서의 거래를 포함한다. 이하 이 항에서 같다)에서 주식등을 매

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령
또는 그 변동내용을 보고하는 날 전일까지 새로 변동내용을 보고하여야 할 사유가 발생한 경우 새로 보고하여야 하는 변동내용은 당초의 대량보유상황, 보유 목적 또는 그 변동내용을 보고할 때 이를 함께 보고하여야 한다.	매한 경우에는 그 계약체결일 4. 증권시장 외에서 주식등을 취득하는 경우에는 그 계약체결일 5. 증권시장 외에서 주식등을 처분하는 경우에는 대금을 받는 날과 주식등을 인도하는 날 중 먼저 도래하는 날 6. 유상증자로 배정되는 신주를 취득하는 경우에는 주금납입일의 다음날 7. 주식등을 차입하는 경우에는 그 차입계약을 체결하는 날, 상환하는 경우에는 해당 주식등을 인도하는 날 8. 주식등을 증여받는 경우에는 「민법」에 따른 효력발생일, 증여하는 경우에는 해당 주식등을 인도하는 날 9. 상속으로 주식등을 취득하는 경우로서 상속인이 1인인 경우에는 단순승인이나 한정승인에 따라 상속이 확정되는 날, 상속인이 2인 이상인 경우에는 그 주식등과 관계되는 재산분할이 종료되는 날 10. 제1호부터 제9호까지 외의 사유로 인하여 보고하여야 하는 경우에는 「민법」·「상법」 등 관련 법률에 따라 해당 법률행위 등의 효력이 발생하는 날 ④ 법 제147조제1항에 따른 보고를 하는 경우로서 본인과 그 특별관계자가 함께 보고하는 경우에는 보유 주식등의 수가 가장 많은 자를 대표자로 선정하여 연명으로 보고할 수 있다. ⑤ 법 제147조제1항 전단에서 "대통령령으로 정하는 경우"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다. 1. 주주가 가진 주식수에 따라 배정하는 방법으로 신주를 발행하는 경우로서 그 배정된 주식만을 취득하는 경우 2. 주주가 가진 주식수에 따라 배정받는 신주인

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령
	수권에 의하여 발행된 신주인수권증서를 취득하는 것만으로 보유 주식등의 수가 증가하는 경우 3. 삭제 <2016.12.30> 4. 자본감소로 보유 주식등의 비율이 변동된 경우 5. 신주인수권이 표시된 것(신주인수권증서는 제외한다), 신주인수권부사채권·전환사채권 또는 교환사채권에 주어진 권리행사로 발행 또는 교환되는 주식등의 발행가격 또는 교환가격 조정만으로 보유 주식등의 수가 증가하는 경우 ⑥ 법 제147조제1항 및 제4항에 따른 보고서의 서식과 작성방법 등에 관하여 필요한 사항은 금융위원회가 정하여 고시한다. 제154조(대량보유 등의 보고에 대한 특례) ① 법 제147조제1항 후단에서 "대통령령으로 정하는 것"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 위하여 회사나 그 임원에 대하여 사실상 영향력을 행사(「상법」, 그 밖의 다른 법률에 따라 「상법」 제363조의2·제366조에 따른 권리를 행사하거나 이를 제3자가 행사하도록 하는 것과 법 제152조에 따라 의결권 대리행사를 권유하는 것을 포함하며, 단순히 의견을 전달하거나 대외적으로 의사를 표시하는 것은 제외한다)하는 것을 말한다. <개정 2014.12.9, 2020.1.29> 1. 임원의 선임·해임 또는 직무의 정지. 다만, 「상법」 제385조제2항(같은 법 제415조에서 준용하는 경우를 포함한다) 또는 제402조에 따른 권리를 행사하는 경우에는 적용하지 않는다. 2. 이사회 등 「상법」에 따른 회사의 기관과 관련된 정관의 변경. 다만, 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자 또는 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 자가 투자대상기업 전체의 지배구조 개선을 위해 사전에 공개한 원칙에 따르는 경우에는 적용하지 않는다. 3. 회사의 자본금의 변경. 다만, 「상법」 제424조

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령
	에 따른 권리를 행사하는 경우에는 적용하지 않는다. 4. 삭제 <2020.1.29> 5. 회사의 합병, 분할과 분할합병 6. 주식의 포괄적 교환과 이전 7. 영업전부의 양수·양도 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 양수·양도 8. 자산 전부의 처분 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 처분 9. 영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 그 밖에 이에 준하는 계약의 체결, 변경 또는 해약 10. 회사의 해산 ② 법 제147조제1항 후단에서 "대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. 1. 국가 2. 지방자치단체 3. 한국은행 4. 그 밖에 그 보고내용과 보고시기 등을 달리 정할 필요가 있는 자로서 금융위원회가 정하여 고시하는 자 ③ 법 제147조제1항 후단에 따라 제2항에 따른 전문투자자가 아닌 자의 보유목적이 법 제148조에 따른 발행인의 경영권에 영향을 주기 위한 것이 아닌 경우에는 다음 각 호의 구분에 따라 보고할 수 있다. <개정 2009.7.1, 2020.1.29> 1. 「상법」 제369조, 제418조제1항 또는 제462조에 따른 권리 등 보유하는 주식등의 수와 관계없이 법률에 따라 보장되는 권리만을 행사하기 위한 것(이하 "단순투자 목적"이라 한다)인 경우: 다음 각 목의 사항을 모두 기재한 보고서로 보고하되, 그 보유 상황에 변동이 있는 경우에는 그 변동이 있었던 달의 다음 달 10일까지

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령
	보고할 것 가. 보유 상황 나. 보유 목적 다. 제153조제2항제1호·제2호와 제4호의 사항 라. 주식등의 보유기간 동안 주식등의 수와 관계없이 보장되는 권리의 행사 외의 행위를 하지 않겠다는 확인 2. 단순투자 목적이 아닌 경우: 다음 각 목의 사항을 모두 기재한 보고서로 보고하되, 그 보유 상황에 변동이 있는 경우에는 그 변동이 있었던 날부터 10일 이내에 보고할 것 가. 제1호가목부터 다목까지의 사항 나. 제153조제2항제6호의 사항 다. 보유 주식등에 관한 주요계약내용 3. 삭제 <2020.1.29> ④ 법 제147조제1항 후단에 따라 전문투자자 중 제2항제1호부터 제3호까지의 규정에 해당하는 자는 다음 각 호의 사항을 모두 기재한 보고서로 주식등의 보유 또는 변동이 있었던 분기의 다음 달 10일까지 보고할 수 있다. <개정 2009.7.1, 2020.1.29> 1. 보고하여야 할 사유가 발생한 날의 보유 상황 및 변동 내용 2. 제153조제2항제1호 및 제2호의 사항 ⑤ 법 제147조제1항 후단에 따라 전문투자자 중 제2항제4호에 해당하는 자는 다음 각 호의 구분에 따라 보고할 수 있다. <신설 2020.1.29> 1. 보유 목적이 법 제148조에 따른 발행인의 경영권에 영향을 주기 위한 것인 경우: 제3항제1호가목부터 다목까지의 사항을 모두 기재한 보고서로 보고하되, 주식등의 보유 또는 변동이 있었던 날부터 5일 이내에 보고할 것 2. 보유 목적이 법 제148조에 따른 발행인의 경영권에 영향을 주기 위한 것이 아닌 경우로서

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령
④ 제1항에 따라 보고한 자는 그 보유 목적이나 그 보유 주식등에 관한 주요계약내용 등 대통령령으로 정하는 중요한 사항의 변경이 있는 경우에는 5일 이내에 금융위원회와 거래소에 보고하여야 한다. <개정 2008.2.29>	단순투자 목적인 경우: 다음 각 목의 사항을 모두 기재한 보고서로 보고하되, 주식등의 보유 또는 변동이 있었던 분기의 마지막 달의 다음 달 10일까지 보고할 것 가. 제4항 각 호의 사항 나. 보유 목적 다. 주식등의 보유기간 동안 주식등의 수와 관계없이 보장되는 권리의 행사 외의 행위를 하지 않겠다는 확인 3. 보유 목적이 법 제148조에 따른 발행인의 경영권에 영향을 주기 위한 것이 아닌 경우로서 단순투자 목적이 아닌 경우: 다음 각 목의 사항을 모두 기재한 보고서로 보고하되, 주식등의 보유 또는 변동이 있었던 달의 다음 달 10일까지 보고할 것 가. 제4항 각 호의 사항 나. 보유 목적 제155조(중요한 사항의 변경보고) 법 제147조제4항에서 "주요계약내용 등 대통령령으로 정하는 중요한 사항"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항을 말한다. <개정 2009.7.1, 2020.1.29> 1. 보유 목적(발행인의 경영권에 영향을 주기 위한 보유 목적인지 여부를 말한다) 1의 2. 단순투자 목적 여부(발행인의 경영권에 영향을 주기 위한 것이 아닌 경우에 한정한다) 2. 보유 주식등에 대한 신탁·담보계약, 그 밖의 주요계약 내용(해당 계약의 대상인 주식등의 수가 그 주식등의 총수의 100분의 1 이상인 경우만 해당한다) 3. 보유 형태(소유와 소유 외의 보유 간에 변경이 있는 경우로서 그 보유 형태가 변경되는 주식등의 수가 그 주식등의 총수의 100분의 1 이상인 경우만 해당한다)

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령
제148조(대량보유보고서 등의 발행인에 대한 송부) 제147조제1항 또는 제4항에 따라 보고한 자는 지체 없이 그 사본을 해당 주식등의 발행인(대통령령으로 정하는 주식등의 경우에는 대통령령으로 정하는 자를 말한다)에게 송부하여야 한다.	제156조(대량보유보고서 등의 발행인에 대한 송부) 법 제148조에서 "대통령령으로 정하는 주식등의 경우에는 대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 자를 말한다. 1. 교환사채권의 경우에는 교환의 대상이 되는 주식등의 발행인 2. 파생결합증권의 경우에는 그 기초자산이 되는 주식등의 발행인 3. 증권예탁증권의 경우에는 그 기초가 되는 주식등의 발행인
제149조(보고서 등의 공시) 금융위원회 및 거래소는 제147조제1항 및 제4항에 따라 제출받은 보고서를 3년간 비치하고, 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시하여야 한다. <개정 2008.2.29>	
제150조(위반 주식등의 의결권행사 제한 등) ① 제147조제1항·제3항 및 제4항에 따라 보고(그 정정보고를 포함한다)하지 아니한 자 또는 대통령령으로 정하는 중요한 사항을 거짓으로 보고하거나 대통령령으로 정하는 중요한 사항의 기재를 누락한 자는 대통령령으로 정하는 기간 동안 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 5를 초과하는 부분 중 위반분에 대하여 그 의결권을 행사하여서는 아니 되며, 금융위원회는 6개월 이내의 기간을 정하여 그 위반분의 처분을 명할 수 있다. <개정 2008.2.29>	제157조(중요한 사항의 범위) 법 제150조제1항에서 "대통령령으로 정하는 중요한 사항"이란 각각 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다. 1. 대량보유자와 그 특별관계자에 관한 사항 2. 보유 목적 3. 보유 또는 변동 주식등의 종류와 수 4. 취득 또는 처분 일자 5. 보유 주식등에 관한 신탁·담보계약, 그 밖의 주요계약 내용
	제158조(의결권행사 제한기간) 법 제150조제1항에서 "대통령령으로 정하는 기간"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간을 말한다. 1. 고의나 중과실로 법 제147조제1항·제3항 또는 제4항에 따른 보고를 하지 아니한 경우 또는 제157조 각 호의 사항을 거짓으로 보고하거나 그 기재를 빠뜨린 경우에는 해당 주식등의 매수등을 한 날부터 그 보고(그 정정보고를 포함한다. 이하 이 항에서 같다)를 한 후 6개월이 되는 날까지의 기간 2. 법 및 이 영, 그 밖의 다른 법령에 따라 주식

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령
② 제147조제1항·제3항 및 제4항에 따라 주식등의 보유 목적을 발행인의 경영권에 영향을 주기 위한 것으로 보고하는 자는 그 보고하여야 할 사유가 발생한 날부터 보고한 날 이후 5일까지 그 발행인의 주식등을 추가로 취득하거나 보유 주식등에 대하여 그 의결권을 행사할 수 없다. ③ 제2항을 위반하여 주식등을 추가로 취득한 자는 그 추가 취득분에 대하여 그 의결권을 행사할 수 없으며, 금융위원회는 6개월 이내의 기간을 정하여 그 추가 취득분의 처분을 명할 수 있다. <개정 2008.2.29> 제151조(조사 및 정정요구 등) ① 금융위원회는 투자자 보호를 위하여 필요한 경우에는 제147조제1항 또는 제4항에 따라 보고서를 제출한 자, 그 밖의 관계인에 대하여 참고가 될 보고 또는 자료의 제출을 명하거나, 금융감독원장에게 그 장부·서류, 그 밖의 물건을 조사하게 할 수 있다. 이 경우 제131조제2항을 준용한다. <개정 2008.2.29> ② 금융위원회는 제147조제1항 또는 제4항에 따라 제출된 보고서의 형식을 제대로 갖추지 아니한 경우 또는 그 보고서 중 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항의 기재 또는 표시가 누락된 경우에는 그 이유를 제시하고 그 보고서의 정정을 명할 수 있으며, 필요한 때에는 거래를 정지 또는 금지하거나 대통령령으로 정하는 조치를 할 수 있다. <개정 2008.2.29>	등의 대량보유상황이나 그 변동·변경내용이 금융위원회와 거래소에 이미 신고되었거나, 정부의 승인·지도·권고 등에 따라 주식등을 취득하거나 처분하였다는 사실로 인한 착오가 발생하여 법 제147조제1항·제3항 또는 제4항에 따른 보고가 늦어진 경우에는 해당 주식등의 매수등을 한 날부터 그 보고를 한 날까지의 기간 제159조(금융위원회의 조치) 법 제151조제2항에서 "대통령령으로 정하는 조치"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 말한다. 1. 임원에 대한 해임권고 2. 법을 위반한 경우에는 고발 또는 수사기관에의 통보 3. 다른 법률을 위반한 경우에는 관련기관이나 수사기관에의 통보 4. 경고 또는 주의

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령
제172조(내부자의 단기매매차익 반환) ① 주권상장 법인의 임원(「상법」 제401조의2제1항 각 호의 자를 포함한다. 이하 이 장에서 같다), 직원(직무상 제174조제1항의 미공개중요정보를 알 수 있는 자로서 대통령령으로 정하는 자에 한한다. 이하 이 조에서 같다) 또는 주요주주가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 금융투자상품(이하 "특정증권등"이라 한다)을 매수(권리 행사의 상대방이 되는 경우로서 매수자의 지위를 가지게 되는 특정증권등의 매도를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)한 후 6개월 이내에 매도(권리를 행사할 수 있는 경우로서 매도자의 지위를 가지게 되는 특정증권등의 매수를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)하거나 특정증권등을 매도한 후 6개월 이내에 매수하여 이익을 얻은 경우에는 그 법인은 그 임직원 또는 주요주주에게 그 이익(이하 "단기매매차익"이라 한다)을 그 법인에게 반환할 것을 청구할 수 있다. 이 경우 이익의 산정기준·반환절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. 1. 그 법인이 발행한 증권(대통령령으로 정하는 증권을 제외한다) 2. 제1호의 증권과 관련된 증권예탁증권 3. 그 법인 외의 자가 발행한 것으로서 제1호 또는 제2호의 증권과 교환을 청구할 수 있는 교환사채권 4. 제1호부터 제3호까지의 증권만을 기초자산으로 하는 금융투자상품 ② 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권 또는 증권예탁증권을 소유한 자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)는 그 법인으로 하여금 제1항에 따른 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 그 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를	제194조(단기매매차익 반환대상 직원의 범위) 법 제172조제1항 각 호 외의 부분 전단에서 "대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자로서 증권선물위원회가 미공개중요정보를 알 수 있는 자로 인정하는 자를 말한다.〈개정 2024.1.9〉 1. 그 법인에서 법 제161조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항의 수립·변경·추진·공시, 그 밖에 이에 관련된 업무에 종사하고 있는 직원 2. 그 법인의 재무·회계·기획·연구개발에 관련된 업무에 종사하고 있는 직원 제195조(단기매매차익의 산정방법 등) ① 법 제172조제1항에 따른 이익은 다음 각 호의 방법으로 계산한다. 1. 해당 매수(권리 행사의 상대방이 되는 경우로서 매수자의 지위를 가지게 되는 특정증권등(법 제172조제1항 전단에 따른 특정증권등을 말한다. 이하 같다)의 매도를 포함한다. 이하 이 조부터 제199조까지의 규정에서 같다) 또는 매도(권리를 행사할 수 있는 경우로서 매도자의 지위를 가지게 되는 특정증권등의 매수를 포함한다. 이하 이 조부터 제199조까지의 규정에서 같다) 후 6개월(초일을 산입한다. 이하 이 조에서 같다) 이내에 매도 또는 매수한 경우에는 매도 단가에서 매수단가를 뺀 금액에 매수수량과 매도수량 중 적은 수량(이하 이 조에서 "매매일치수량"이라 한다)을 곱하여 계산한 금액에서 해당 매매일치수량분에 관한 매매거래수수료와 증권거래세액 및 농어촌특별세액을 공제한 금액을 이익으로 계산하는 방법. 이 경우 그 금액이 0 원 이하인 경우에는 이익이 없는 것으로 본다. 2. 해당 매수 또는 매도 후 6개월 이내에 2회 이상 매도 또는 매수한 경우에는 가장 시기가

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령
하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(대위)하여 그 청구를 할 수 있다.	빠른 매수분과 가장 시기가 빠른 매도분을 대응하여 제1호에 따른 방법으로 계산한 금액을 이익으로 산정하고, 그 다음의 매수분과 매도분에 대하여는 대응할 매도분이나 매수분이 없어질 때까지 같은 방법으로 대응하여 제1호에 따른 방법으로 계산한 금액을 이익으로 산정하는 방법. 이 경우 대응된 매수분이나 매도분 중 매매 일치수량을 초과하는 수량은 해당 매수 또는 매도와 별개의 매수 또는 매도로 보아 대응의 대상으로 한다. ② 제1항제1호 및 제2호에 따라 이익을 계산하는 경우 매수가격·매도가격은 특정증권등의 종류 및 종목에 따라 다음 각 호에서 정하는 가격으로 한다. <개정 2009.2.3> 1. 매수 특정증권등과 매도 특정증권등이 종류는 같으나 종목이 다른 경우: 매수 후 매도하여 이익을 얻은 경우에는 매도한 날의 매수 특정증권등의 최종가격을 매도 특정증권등의 매도가격으로 하고, 매도 후 매수하여 이익을 얻은 경우에는 매수한 날의 매도 특정증권등의 최종가격을 매수 특정증권등의 매수가격으로 한다. 2. 매수 특정증권등과 매도 특정증권등이 종류가 다른 경우: 지분증권 외의 특정증권등의 가격은 증권선물위원회가 정하여 고시하는 방법에 따라 지분증권으로 환산하여 계산한 가격으로 한다. ③ 매수 특정증권등과 매도 특정증권등이 종류가 다른 경우 그 수량의 계산은 증권선물위원회가 정하여 고시하는 방법에 따라 계산된 수량으로 한다. <개정 2009.2.3> ④ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 이익을 계산하는 경우에 매수 또는 매도 후 특정증권등의 권리락·배당락 또는 이자락, 그 밖에 이에 준하는 경우로서 증권선물위원회가 정하여 고시하는 사유가 있는 경우에는 이를 고려하여 환산한 가

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령
③ 증권선물위원회는 제1항에 따른 단기매매차익의 발생사실을 알게 된 경우에는 해당 법인에 이를 통보하여야 한다. 이 경우 그 법인은 통보받은 내용을 대통령령으로 정하는 방법에 따라 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시하여야 한다. ④ 제2항의 청구에 관한 소를 제기한 주주가 승소한 경우에는 그 주주는 회사에 대하여 소송비용, 그 밖에 소송으로 인한 모든 비용의 지급을 청구할 수 있다. ⑤ 제1항 및 제2항에 따른 권리는 이익을 취득한	격 및 수량을 기준으로 이익을 계산한다. <개정 2009.2.3> ⑤ 삭제 <2009.2.3> ⑥ 제1항부터 제4항까지에서 규정한 사항 외에 법 제172조제1항 전단에 따른 단기매매차익(이하 "단기매매차익"이라 한다) 계산의 구체적인 기준과 방법 등 필요한 세부사항은 증권선물위원회가 정하여 고시한다. <개정 2009.2.3> 제196조(단기매매차익 반환면제 증권) 법 제172조제1항제1호에서 "대통령령으로 정하는 증권"이란 다음 각 호의 증권을 말한다. 1. 채무증권. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 증권은 제외한다. 가. 전환사채권 나. 신주인수권부사채권 다. 이익참가부사채권 라. 그 법인이 발행한 지분증권(이와 관련된 증권예탁증권을 포함한다) 또는 가목부터 다목까지의 증권(이와 관련된 증권예탁증권을 포함한다)과 교환을 청구할 수 있는 교환사채권 2. 수익증권 3. 파생결합증권(법 제172조제1항제4호에 해당하는 파생결합증권은 제외한다) 제197조(단기매매차익의 공시) 법 제172조제3항 후단에서 "대통령령으로 정하는 방법"이란 다음 각 호의 사항이 지체 없이 공시되도록 하는 것을 말한다. 1. 단기매매차익을 반환해야 할 자의 지위[임원(「상법」 제401조의2제1항 각 호의 자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다), 직원 또는 주요주주]를 말한다 2. 단기매매차익 금액(임원별·직원별 또는 주요주주별로 합산한 금액을 말한다)

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령
날부터 2년 이내에 행사하지 아니한 경우에는 소멸한다. ⑥ 제1항은 임직원 또는 주요주주로서 행한 매도 또는 매수의 성격, 그 밖의 사정 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 경우 및 주요주주가 매도·매수한 시기 중 어느 한 시기에 있어서 주요주주가 아닌 경우에는 적용하지 아니한다.	3. 증권선물위원회로부터 단기매매차익 발생사실을 통보받은 날 4. 해당 법인의 단기매매차익 반환 청구 계획 5. 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함한다. 이하 이 호에서 같다)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(대위)하여 청구를 할 수 있다는 뜻 제198조(단기매매차익 반환의 예외) 법 제172조제6항에서 "대통령령으로 정하는 경우"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다. <개정 2010.12.7, 2013.8.27, 2019.6.25> 1. 법령에 따라 불가피하게 매수하거나 매도하는 경우 2. 정부의 허가·인가·승인 등이나 문서에 의한 지도·권고에 따라 매수하거나 매도하는 경우 3. 안정조작이나 시장조성을 위하여 매수·매도 또는 매도·매수하는 경우 4. 모집·사모·매출하는 특정증권등의 인수에 따라 취득하거나 인수한 특정증권등을 처분하는 경우 5. 주식매수선택권의 행사에 따라 주식을 취득하는 경우 6. 이미 소유하고 있는 지분증권, 신주인수권이 표시된 것, 전환사채권 또는 신주인수권부사채권의 권리행사에 따라 주식을 취득하는 경우 7. 법 제172조제1항제2호에 따른 증권예탁증권의 예탁계약 해지에 따라 법 제172조제1항제1호에 따른 증권을 취득하는 경우 8. 법 제172조제1항제1호에 따른 증권 중 제196조제1호라목에 따른 교환사채권 또는 법 제

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령
⑦ 제1항 및 제2항은 주권상장법인이 모집·사모·매출하는 특정증권등을 인수한 투자매매업자에게 대통령령으로 정하는 기간 동안 준용한다. 제173조(임원 등의 특정증권등 소유상황 보고) ① 주권상장법인의 임원 또는 주요주주는 임원 또는 주요주주가 된 날부터 5일(대통령령으로 정하는 날은 산입하지 아니한다. 이하 이 조에서 같다) 이내에 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 소유하고 있는 특정증권등의 소유상황을, 그 특정증권등의 소유상황에 변동이 있는 경우(대통령	172조제1항제3호에 따른 교환사채권의 권리행사에 따라 증권을 취득하는 경우 9. 모집·매출하는 특정증권등의 청약에 따라 취득하는 경우 10. 「근로복지기본법」 제36조부터 제39조까지 또는 제44조에 따라 우리사주조합원이 우리사주조합을 통하여 회사의 주식을 취득하는 경우(그 취득한 주식을 같은 법 제43조에 따라 수탁기관을 통해서 보유하는 경우만 해당한다) 11. 주식매수청구권의 행사에 따라 주식을 처분하는 경우 12. 공개매수에 응모함에 따라 주식등을 처분하는 경우 13. 그 밖에 미공개중요정보를 이용할 염려가 없는 경우로서 증권선물위원회가 인정하는 경우 제199조(투자매매업자에 대한 준용기간) 법 제172조제7항에 규정된 내부자의 단기매매차익반환의 투자매매업자에 대한 준용규정은 투자매매업자가 인수계약을 체결한 날부터 3개월 이내에 매수 또는 매도하여 그 날부터 6개월 이내에 매도 또는 매수하는 경우(제198조제4호의 경우는 제외한다)에 준용한다. 다만, 투자매매업자가 안정조작이나 시장조성을 위하여 매매하는 경우에는 해당 안정조작이나 시장조성기간 내에 매수 또는 매도하여 그 날부터 6개월 이내에 매도 또는 매수하는 경우(제198조제3호의 경우는 제외한다)에 준용한다. 제200조(임원 등의 특정증권등 소유상황 보고) ① 법 제173조제1항 전단에서 "대통령령으로 정하는 날"이란 제153조제1항 각 호의 날을 말한다. <개정 2013.8.27> ② 주권상장법인의 임원(「상법」 제401조의2제1항 각 호의 자를 포함한다) 또는 주요주주는 법 제173조제1항에 따라 특정증권등의 소유상황과 그

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령
령으로 정하는 경미한 소유상황의 변동은 제외한다. 이하 이 조에서 같다)에는 그 변동이 있는 날부터 5일까지 그 내용을 대통령령으로 정하는 방법에 따라 각각 증권선물위원회와 거래소에 보고하여야 한다. 이 경우 대통령령으로 정하는 부득이한 사유에 따라 특정증권등의 소유상황에 변동이 있는 경우와 전문투자자 중 대통령령으로 정하는 자에 대하여는 그 보고 내용 및 시기를 대통령령으로 달리 정할 수 있다. <개정 2013.5.28> ② 증권선물위원회와 거래소는 제1항의 보고서를 3년간 갖추어 두고, 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시하여야 한다. <개정 2009.2.3>	변동의 보고를 하는 경우에는 보고서에 다음 각 호의 사항을 기재하여야 한다. 1. 보고자 2. 해당 주권상장법인 3. 특정증권등의 종류별 소유현황 및 그 변동에 관한 사항 ③ 주권상장법인의 임원(「상법」 제401조의2제1항 각 호의 자를 포함한다) 또는 주요주주가 특정증권등의 소유상황을 보고하여야 하는 경우에 그 보고기간의 기준일은 다음 각 호와 같다. 1. 주권상장법인의 임원이 아니었던 자가 해당 주주총회에서 임원으로 선임된 경우: 그 선임일 2. 「상법」 제401조의2제1항 각 호의 자인 경우: 해당 지위를 갖게 된 날 3. 주권상장법인이 발행한 주식의 취득 등으로 해당 법인의 주요주주가 된 경우: 그 취득 등을 한 날 4. 주권비상장법인이 발행한 주권이 증권시장에 상장된 경우: 그 상장일 5. 주권비상장법인의 임원(「상법」 제401조의2제1항 각 호의 자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다) 또는 주요주주가 합병, 분할합병 또는 주식의 포괄적 교환·이전으로 주권상장법인의 임원이나 주요주주가 된 경우: 그 합병, 분할합병 또는 주식의 포괄적 교환·이전으로 인하여 발행된 주식의 상장일 ④ 주권상장법인의 임원이나 주요주주가 그 특정증권등의 소유상황의 변동을 보고하여야 하는 경우의 그 변동일은 다음 각 호와 같다. <개정 2013.8.27> 1. 증권시장(다자간매매체결회사에서의 거래를 포함한다. 이하 이 항에서 같다)이나 파생상품 시장에서 특정증권등을 매매한 경우에는 그 결제일 2. 증권시장이나 파생상품시장 외에서 특정증권

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령
	등을 매수한 경우에는 대금을 지급하는 날과 특정증권등을 인도받는 날 중 먼저 도래하는 날 3. 증권시장이나 파생상품시장 외에서 특정증권등을 매도한 경우에는 대금을 수령하는 날과 특정증권등을 인도하는 날 중 먼저 도래하는 날 4. 유상증자로 지정되는 신주를 취득하는 경우에는 주금납입일의 다음날 5. 특정증권등을 차입하는 경우에는 그 특정증권등을 인도받는 날, 상환하는 경우에는 그 특정증권등을 인도하는 날 6. 특정증권등을 증여받는 경우에는 그 특정증권등을 인도받는 날, 증여하는 경우에는 그 특정증권등을 인도하는 날 7. 상속으로 특정증권등을 취득하는 경우로서 상속인이 1인인 경우에는 단순승인이나 한정승인에 따라 상속이 확정되는 날, 상속인이 2인 이상인 경우에는 그 특정증권등과 관계되는 재산 분할이 종료되는 날 8. 제1호부터 제7호까지 외의 경우에는 「민법」·「상법」 등 관련 법률에 따라 해당 법률행위 등의 효력이 발생하는 날 ⑤ 법 제173조제1항 전단에서 "대통령령으로 정하는 경미한 소유상황의 변동"이란 증권선물위원회가 정하여 고시하는 바에 따라 산정된 특정증권등의 변동 수량이 1천주 미만이고, 그 취득 또는 처분금액이 1천만원 미만인 경우를 말한다. 다만, 직전 보고일 이후 증권선물위원회가 정하여 고시하는 바에 따라 산정된 특정증권등의 변동 수량의 합계가 1천주 이상이거나 그 취득 또는 처분금액의 합계액이 1천만원 이상인 경우는 제외한다. <신설 2013.8.27> ⑥ 법 제173조제1항 후단에서 "대통령령으로 정하는 부득이한 사유"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유를 말한다. <신설 2013.8.27>

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령
제173조의3(임원 등의 특정증권등 거래계획 보고)	1. 주식배당 2. 준비금의 자본전입 3. 주식의 분할 또는 병합 4. 자본의 감소 ⑦ 법 제173조제1항 후단에서 "대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자로서 특정증권등의 보유 목적이 해당 법인의 경영권에 영향을 주기 위한 것(제154조제1항에 따른 것을 말한다)이 아닌 자를 말한다. <신설 2013.8.27, 2016.6.28> 1. 제10조제1항제1호·제2호의 어느 하나에 해당하는 자 2. 제10조제3항제1호부터 제14호까지(제5호 및 제13호는 제외한다)의 어느 하나에 해당하는 자 ⑧ 법 제173조제1항 후단에 따라 주권상장법인의 임원 또는 주요주주는 제6항에 따른 사유로 특정증권등의 소유상황에 변동이 있는 경우 그 변동이 있었던 달의 다음 달 10일까지 그 변동내용을 보고할 수 있다. <신설 2013.8.27> ⑨ 법 제173조제1항 후단에 따라 제7항에 해당하는 자는 특정증권등의 소유상황에 변동이 있는 경우 다음 각 호의 구분에 따른 날까지 그 변동내용을 보고할 수 있다. <신설 2013.8.27, 2020.1.29> 1. 단순투자 목적인 경우: 그 변동이 있었던 분기의 마지막 달의 다음 달 10일 2. 단순투자 목적이 아닌 경우: 그 변동이 있었던 달의 다음 달 10일 ⑩ 제2항부터 제9항까지에서 규정한 사항 외에 제2항에 따른 보고서의 서식과 작성방법 등에 관하여 필요한 사항은 증권선물위원회가 정하여 고시한다. <개정 2009.2.3, 2013.8.27> 제200조의3(임원 등의 특정증권등 거래계획 보고)

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령
①주권상장법인의 임원 또는 주요주주(대통령령으로 정하는 자는 제외한다)가 특정증권등의 매매, 그 밖의 거래(상속·주식배당 등 대통령령으로 정하는 부득이한 사유로 하는 매매, 그 밖의 거래를 제외한다. 이하 이 조 및 제429조에서 “거래등”이라 한다)을 하려는 때에는 거래목적, 거래가격, 거래수량, 거래기간 등 대통령령으로 정하는 사항(이하 “거래계획”이라 한다)을 그 거래기간의 개시일 전 30일 이상 90일 이내의 대통령령으로 정하는 기간까지 증권선물위원회와 거래소에 각각 보고하여야 한다. 다만, 거래계획의 거래수량 및 거래금액과 그 거래계획의 개시일 기준 과거 6개월간 거래수량 및 거래금액을 합산하여 대통령령으로 정하는 규모 미만인 경우에는 그러하지 아니하다. ②제1항에 따라 거래계획을 보고한 자(이하 이 조에서 “거래계획 보고자”라 한다)는 그 거래계획을 보고한 때부터 그 거래계획에 따른 거래기간의 종료일까지는 새로운 거래계획을 보고하여서는 아니 된다. ③거래계획 보고자는 그 거래계획에 따라 특정증권등의 거래등을 하여야 한다. 다만, 거래 당시의 시장 상황 등을 반영하여 필요한 경우에 한정하여 거래금액의 100분의 30 이하의 비율로서 대통령령으로 정하는 바에 따라 거래계획과 달리 거래등을 할 수 있다. ④거래계획 보고자는 사망, 파산, 시장변동성 확대로 과도한 손실이 예상되는 경우 등 대통령령으로 정하는 부득이한 사유가 발생하는 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 증권선물위원회와 거래소에 보고한 후 그 거래계획을 철회할 수 있다. ⑤증권선물위원회와 거래소는 제1항에 따라 보고된 거래계획(제4항에 따라 철회된 경우를 포함한다)	①법 제173조의3제1항 본문에서 “대통령령으로 정하는 자”란 다음 각 호의 자를 말한다. 1. 제10조제1항제1호부터 제3호까지의 규정에 따른 자 2. 제10조제3항제1호부터 제14호까지의 규정에 따른 자 3. 법 제6조제5항제1호에서 정하는 바에 따라 금전등을 모아 운용·배분하는 자 및 그 금전등의 운용·배분을 수행하기 위하여 설정·설립한 기구(「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조제8호에 따른 개인투자조합은 제외한다) 4. 법 제249조의13제1항에 따른 투자목적회사 5. 「중소기업진흥에 관한 법률」 제68조에 따른 중소벤처기업진흥공단 6. 제1호부터 제5호까지의 자에 준하는 외국인 ②법 제173조의3제1항 본문에서 “상속·주식배당 등 대통령령으로 정하는 부득이한 사유로 하는 매매, 그 밖의 거래”란 다음 각 호의 매매, 그 밖의 거래를 말한다. 1. 제198조제1호부터 제12호까지의 어느 하나에 해당하는 사유로 하는 매매, 그 밖의 거래 2. 상속 또는 주식배당에 따른 특정증권등의 취득 3. 새로 발행되는 특정증권등의 취득 4. 공개매수에 의한 특정증권등의 취득 5. 최대주주 변경을 수반하는 주식 양수·양도 계약(이하 이 호 및 제6호에서 “최대주주변경계약”이라 한다)에 따른 특정증권등의 양수·양도(최대주주변경계약과 관련한 권리행사 또는 의무이행으로 인한 특정증권등의 양수·양도를 포함한다) 6. 다음 각 목의 요건을 모두 충족하는 주식 양수·양도 계약에 따른 특정증권등의 양수·양도(해당 주식 양수·양도 계약과 관련한 권리행사 또는 의무이행으로 인한 특정증권등의 양수·양

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령
을 3년간 갖추어 두고, 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시하여야 한다. ⑥제1항부터 제5항까지에서 규정한 사항 외에 거래 계획의 보고 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. [본조신설 2024.1.23]	도를 포함한다) 가. 최대주주변경계약과 관련하여 이루어지는 계약일 것 나. 최대주주변경계약 양도인의 특별관계자와 최대주주변경계약 양수인 간에 체결되는 계약일 것 7. 채권자의 담보권 실행에 따른 특정증권등의 처분 8. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사유로 하는 특정증권등의 취득이나 이전 또는 처분 가. 합병 나. 분할 또는 분할합병 다. 주식의 포괄적 교환 또는 포괄적 이전 라. 제171조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 양수·양도 9. 주요주주가 「상속세 및 증여세법」 제71조제1항에 따라 허가받은 연부연납 세액의 재원을 마련하기 위하여 하는 특정증권등의 매도 10. 그 밖에 미공개중요정보를 이용할 염려가 없는 경우로서 증권선물위원회가 정하여 고시하는 사유로 하는 매매, 그 밖의 거래 ③법 제173조의3제1항 본문에서 “거래목적, 거래가격, 거래수량, 거래기간 등 대통령령으로 정하는 사항”이란 다음 각 호의 사항을 말한다. 1. 거래목적 2. 거래가격 3. 거래수량 4. 거래기간(30일 이내로 한정한다) 5. 거래하려는 특정증권등의 종류 및 종목 6. 법 제173조의3제1항 본문에 따른 거래계획(이하 “거래계획”이라 한다)을 보고하는 자에 관한 사항 7. 그 밖에 투자자 보호와 시장 예측가능성 제고에 필요한 사항으로서 증권선물위원회가 정하여

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령
	고시하는 사항 ④법 제173조의3제1항 본문에서 “대통령령으로 정하는 기간”이란 30일을 말한다. ⑤법 제173조의3제1항 단서에서 “대통령령으로 정하는 규모 미만인 경우”란 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우를 말한다. 이 경우 제1호의 거래수량 및 제2호의 거래금액 산정에 필요한 사항은 증권선물위원회가 정하여 고시한다. 1. 거래수량: 특정증권등 총수량의 100분의 1 미만 2. 거래금액: 50억원 미만 ⑥법 제173조의3제1항 본문에 따라 거래계획을 보고한 자(이하 이 조에서 “거래계획보고자”라 한다)는 같은 조 제3항 단서에 따라 거래금액의 100분의 30에 해당하는 금액의 범위에서 거래계획과 달리 같은 조 제1항 본문에 따른 거래등을 할 수 있다. ⑦법 제173조의3제4항에서 “사망, 파산, 시장변동성 확대에 과도한 손실이 예상되는 등 대통령령으로 정하는 부득이한 사유”란 다음 각 호의 사유를 말한다. 1. 거래계획보고자가 사망한 경우 2. 거래계획보고자에 대하여 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생절차 또는 파산절차가 개시된 경우 3. 거래계획보고자에 대하여 「기업구조조정 촉진법」 제8조에 따른 공동관리절차 또는 같은 법 제21조에 따른 주채권은행 관리절차가 개시된 경우 4. 특정증권등의 가격이 거래계획 보고일 전 최종 종가를 기준으로 증권선물위원회가 정하여 고시하는 범위 이상으로 변동하는 경우 5. 그 밖에 거래계획보고자가 거래계획을 준수하기 어렵다고 인정되는 경우로서 증권선물위원회

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령
	가 정하여 고시하는 경우 ⑧거래계획보고자는 제7항제2호부터 제5호까지의 규정에 따른 사유로 법 제173조의3제4항에 따라 거래계획의 철회를 보고하려는 경우에는 해당 사유가 발생한 날의 다음 영업일(해당 사유가 발생한 날부터 거래기간 개시일까지의 기간이 5영업일 이상인 경우에는 해당 사유가 발생한 날부터 5영업일이 되는 날과 거래기간 개시일 전 3영업일이 되는 날 중 먼저 도래하는 날)까지 다음 각 호의 사항을 기재한 철회보고서를 증권선물위원회와 거래소에 각각 제출해야 한다. 1. 철회하려는 거래계획 2. 철회사유 3. 그 밖에 거래계획의 철회에 관련된 사항으로서 증권선물위원회가 정하여 고시하는 사항 ⑨제1항부터 제8항까지에서 규정한 사항 외에 거래계획 보고 서식과 작성 방법 등에 관하여 필요한 사항은 증권선물위원회가 정하여 고시한다. [본조신설 2024.7.16]

부록 03 : 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정

제3-10조(보고서의 기재사항) ① 영 제153조제2항제7호에서 "금융위원회가 정하는 사항"이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 보유주식등의 발행인에 관한 사항
 2. 대량보유자 및 그 특별관계자에 관한 사항
 - 가. 성명, 주소, 국적, 직업 등 인적사항
 - 나. 대량보유자 및 그 특별관계자가 자연인이 아닌 법인 또는 단체인 경우에는 해당 법인 또는 단체의 법적 성격, 임원(회사가 아닌 경우 구성원을 말한다), 의사결정기구 및 최대주주(회사가 아닌 경우 출자자를 말한다)에 관한 사항
 3. 보유목적(영 제154조 각 호의 행위에 대한 구체적인 계획 또는 방침 등을 포함한다)
 4. 변동사유
 5. 보고자 및 특별관계자별 보유 또는 변동 주식등의 종류 및 수
 6. 보고자 및 특별관계자별 취득 또는 처분 일자·가격 및 방법
 7. 보고자 및 특별관계자별 보유형태
 8. 취득에 필요한 자금 또는 교환대상물건의 조성내역(보고대상 주식등의 취득과 직접 또는 간접적으로 관련된 자금등의 조성경위 및 원천을 말하며, 차입의 경우에는 차입처, 차입기간 그 밖의 계약상의 주요내용을 포함한다)
 9. 보유주식등에 관한 신탁계약·담보계약 그 밖의 주요계약의 내용
- ② 제1항제2호의 규정에 정한 사항을 기재함에 있어 대량 보유자 및 그 특별관계자가 투자신탁이나 투자익명조합의 집합투자업자 또는 투자회사·투자유한회사·투자합자회사 및 투자조합(이하 "집합투자기구"라 한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우에는 해당 집합투자기구와 해당 집합투자업자 각각에 대하여 기재한다.
- ③ 영 제154조제3항에 따른 보고서에는 다음 각 호의 구분에 따른 사항을 기재한다.
1. 영 제154조제3항제1호의 경우 : 제1항제1호부터 제3호까지 및 제5호·제6호의 기재사항 및 주식등의 보유기간 동안 주식등의 수와 관계없이 보장되는 권리의 행사 외의 행위를 하지 아니하겠다는 확인
 2. 영 제154조제3항제2호의 경우 : 제1항제1호부터 제3호, 제5호·제6호 및 제8호·제9호의 기재사항
- ④ 영 제154조제4항에 따른 보고서에는 다음 각 호의 사항을 기재한다.
1. 제1항제1호·제2호의 기재사항
 2. 보고하여야 할 사유가 발생한 날의 보고자 및 특별관계자별 보유 또는 변동 주식등의 종류 및 수 <신설 2009. 7. 6.>

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정

⑤ 영 제154조제5항에 따른 보고서에는 다음 각 호의 구분에 따른 사항을 기재한다.

1. 영 제154조제5항제1호의 경우 : 제1항제1호부터 제3호까지 및 제5호·제6호의 기재사항
2. 영 제154조제5항제2호의 경우 : 제1항제1호부터 제3호, 제5호의 기재사항 및 주식등의 보유기간 동안 주식등의 수와 관계없이 보장되는 권리의 행사 외의 행위를 하지 아니하겠다는 확인
3. 영 제154조제5항제3호의 경우 : 제1항제1호부터 제3호 및 제5호의 기재사항

제3-11조(연명보고의 방법) ① 영 제153조제4항에 따라 보유주식등의 수가 가장 많은 자를 대표자로 선정하여 본인과 그 특별관계자가 함께 보고(이하 "연명보고"라 한다)하는 경우에는 특별관계자는 그 대표자에게 보고를 위임한다는 뜻을 기재한 위임장을 제출하고, 대표자는 제출 받은 위임장사본을 최초연명보고시 주식등의대량보유및변동보고서에 첨부하여 금융위에 제출하여야 한다.

② 제1항에 따른 보고를 한 이후 대량변동이 있는 때에는 연명보고를 한 대표자가 대량변동보고를 하여야 한다. 다만, 대표자가 변경되는 경우에는 변경된 대표자가 보고를 하여야 하며 이 경우에도 제1항의 규정을 준용한다.

제3-12조(보고서의 첨부서류 등) ① 법 제147조에 따라 주식등의 대량보유상황을 보고하는 경우 매매 보고서 그 밖에 취득 또는 처분을 증빙할 수 있는 자료와 보유주식등에 관한 주요 계약서사본(영 제153조제2항에 따라 보고서를 기재한 경우로서 계약서를 작성한 경우에 한한다)을 첨부하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 1에 해당하는 법인이 증권시장 또는 다자간매매체결회사를 통하여 주식등을 취득 또는 처분한 경우에는 그 취득 또는 처분에 관한 증빙자료의 제출을 생략할 수 있다. 이 경우 외국법인인 경우에는 대량보유보고서를 신규로 제출하는 때에 해당 외국금융투자감독기관의 인가, 허가 또는 등록확인서 등 해당 업무를 영위하는 법인임을 확인할 수 있는 서류를 제출하여야 한다. <개정 2013. 9. 17.>

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 법인

- 가. 영 제10조 제1항 제1호 및 제2호
- 나. 영 제10조 제2항
- 다. 영 제10조 제3항 제1호부터 제14호

2. 그 밖에 제1호에 준하는 법인으로 감독원장이 정하는 법인

② 제1항의 첨부서류가 사본인 때에는 원본과 상위없음을 표시하고 보고자가 날인하여야 한다.

제3-13조(경영권에 영향을 주기 위한 것) ① 영 제154조제1항제7호에서 "금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 양수·양도"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 양수·양도를 말한다.

1. 양수·양도하고자 하는 영업부문의 자산액이 최근 사업연도말 현재 자산총액의 100분의 10이상인 양수·양도
2. 양수·양도하고자 하는 영업부문의 매출액이 최근 사업연도말 현재 자산총액의 100분의 10이상

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정

인 양수·양도

3. 영업의 양수로 인하여 인수할 부채액이 최근 사업연도말 현재 자산총액의 100분의 10이상인 양수·양도

- ② 영 제154조제1항제8호에서 "금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 처분"이란 처분하고자 하는 자산액이 최근 사업연도말 현재 자산총액의 100분의 10 이상인 처분을 말한다. 다만 제4-4조 (중요한 자산양수·도의 예외 등) 각 호의 어느 하나에 해당하는 자산의 처분은 제외한다.

제3-14조(보고특례 적용 전문투자자) 영 제154조제2항에서 "보고내용과 보고시기 등을 달리 정할 필요가 있는 자"란 영 제10조제2항제9호, 제3항제1호부터 제8호까지, 제10호부터 제13호까지 중 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. <개정 2010. 11. 8.>

상장협자료 2025-24

지분공시제도 바로알기

인 쇄 : 2025년 12월 30일

발 행 : 2025년 12월 30일

발행겸
편집인
발행처

한국상장회사협의회
한국상장회사협의회

서울 마포구 독막로 279, 상장회사회관
대표전화 02-2087-7000

인 쇄 경성문화사

본 자료의 저작권은 금융감독원·한국상장회사협의회·코스닥협회에 있으며, 무단 전재 및 영리 목적의 사용을 하는 경우 손해배상청구의 대상이 될 수 있습니다.

지분공시제도 바로알기

Korea
Listed
Companies
Association



서울특별시 마포구 독막로 279 상장회사회관
Tel. 02-2087-7000 | www.klca.or.kr



서울특별시 영등포구 여의나루로 76 한국거래소 별관 5층
Tel. 02-368-4500 | Fax. 02-368-4508~9